2026 제37회 공인중개사 시험 대비 · 합격 요약노트

부동산공법

이석규 강사 강의자료 기반 · 총 10단원

차례

제1장 국토계획법 ① 총칙·광역도시계획·도시군기본계획·도시군관리계획

제2장 국토계획법 ② 용도지역·용도지구·용도구역

제3장 국토계획법 ③ 기반시설·도시군계획시설사업·지구단위계획

제4장 국토계획법 ④ 개발행위허가·성장관리계획·개발밀도관리구역·기반시설부담구역·보칙

제5장 도시개발법

제6장 도시 및 주거환경정비법

제7장 건축법

제8장 주택법

제9장 농지법

최종점검 — 부동산공법 시험 직전 총정리

제1장 국토계획법 ① 총칙·광역도시계획·도시군기본계획·도시군관리계획

핵심 암기

부동산공법 40문항 배분: 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 12 / 도시개발법 6 / 도시 및 주거환경정비법 6 / 건축법 7 / 주택법 7 / 농지법 2. 국토계획법이 30%이며 다른 법의 기초 용어(용도지역, 도시군관리계획, 지구단위계획)가 모두 여기서 나오므로 **가장 먼저, 가장 깊게** 본다.

이 장의 득점 포인트: ① 누가 지정·수립·승인·결정하는가(권한자 바꿔치기) ② 기간 숫자(3년·5년·14일·30일·45일·60일) ③ 주민 입안제안 대상과 동의율 ④ 효력발생일(지형도면을 고시한 날).

용어와 계획 사이의 위계 ★★

용어	뜻 (시험에서 바꿔치기되는 부분)
광역도시계획	이미 지정된 **광역계획권의 장기발전방향**을 제시하는 계획
도시·군계획	도시·군**기본**계획 + 도시·군**관리**계획 (광역도시계획은 도시·군계획이 아니다)
도시·군기본계획	관할 구역 및 생활권에 대하여 기본적인 공간구조와 장기발전방향을 제시하는 **종합계획**, 도시·군관리계획 **수립의 지침**. 일반 국민에 대한 구속력 없음
도시·군관리계획	개발·정비·보전을 위하여 수립하는 토지이용·교통·환경·경관·안전·산업·정보통신·보건·복지·안보·문화 등에 관한 계획. 국민에게 구속력 있음
지구단위계획	도시·군계획 수립대상지역의 **일부**에 대하여 수립하는 **도시·군관리계획** ("전부" → 틀림)
공간재구조화계획	토지의 이용, 건축물 등의 용도·건폐율·용적률·높이 등을 **완화**하는 용도구역(도시혁신구역·복합용도구역·입체복합구역)의 효율적·계획적 관리를 위하여 수립하는 계획 ("강화" → 틀림)
성장관리계획	성장관리계획구역에서 난개발을 방지하고 계획적 개발을 유도하기 위하여 수립하는 계획
용도지역	토지의 이용·건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등을 **제한**, 서로 **중복되지 아니하게** 도시·군**관리**계획으로 결정하는 지역
용도지구	용도지역의 제한을 **강화 또는 완화**하여 적용, 용도지역의 기능 증진과 경관·안전 도모. 도시·군관리계획으로 결정. 중복지정 가능
용도구역	용도지역 **및 용도지구**의 제한을 강화 또는 완화하여 **따로 정함**. 시가지의 무질서한 확산방지, 계획적·단계적 토지이용, 혁신적·복합적 토지활용 촉진 등
기반시설 / 도시·군계획시설	도시·군계획시설 = **기반시설 중** 도시·군관리계획으로 결정된 시설 ("기반시설이란 도시·군계획시설 중 …" → 앞뒤 뒤집은 함정)
도시·군계획사업	도시·군관리계획을 시행하기 위한 사업 3가지: ① 도시·군계획시설사업 ② 도시개발법의 도시개발사업 ③ 도시정비법의 정비사업
개발밀도관리구역	기반시설 부족이 예상되나 **설치가 곤란**한 지역에 건폐율·용적률을 **강화**하여 적용하려고 지정하는 구역
기반시설부담구역	개발밀도관리구역 **외**의 지역으로 기반시설 **설치가 필요**한 지역에 설치 또는 용지확보를 위해 지정·고시하는 구역

- **위계**: 국가계획 > 광역도시계획 > 도시·군기본계획 > 도시·군관리계획. 광역도시계획·도시군계획은 국가계획에 부합해야 하고, 내용이 다르면 **국가계획이 우선**한다. 도시군기본계획과 광역도시계획이 다르면 **광역도시계획이 우선**한다.
- 도시·군관리계획은 광역도시계획과 도시·군기본계획(**생활권계획 포함**)에 부합되어야 한다. "생활권계획 제외"는 틀린 지문.
- 지상·수상·공중·수중·지하에 기반시설을 설치하려면 종류·명칭·위치·규모 등을 미리 **도시·군관리계획**으로 결정한다("기본계획으로" → 틀림).

광역도시계획 ★★★

광역계획권의 지정

구분	내용
지정대상	인접한 **둘 이상**의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역 **전부 또는 일부**
지정권자	둘 이상의 **시·도**에 걸침 → **국토교통부장관** / **도**의 관할 구역에 속함 → **도지사** (시·도지사가 "공동으로 지정"하는 경우는 없다)
국토부장관의 절차	관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 **의견청취** → **중앙**도시계획위원회 심의
도지사의 절차	관계 **중앙행정기관의 장**, 관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견청취(국토교통부장관과의 협의 포함) → **지방**도시계획위원회 심의
지정요청	**중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장 또는 군수**는 국토부장관이나 도지사에게 지정·변경을 요청할 수 있다

광역도시계획의 수립권자 (지정권자와 구별)

경우	수립권자	승인
같은 도의 관할 구역에 속함	관할 **시장 또는 군수가 공동**으로	도지사 승인
둘 이상의 시·도에 걸침	관할 **시·도지사가 공동**으로	국토부장관 승인
지정한 날부터 **3년**이 지날 때까지 시장·군수의 승인신청이 없음	관할 **도지사**	—
국가계획과 관련 / 3년이 지날 때까지 시·도지사의 승인신청이 없음	**국토교통부장관**	—
시·도지사가 요청하거나 필요한 경우	국토부장관 + 관할 시·도지사 **공동**	—
시장·군수가 요청하거나 필요한 경우	도지사 + 관할 시장·군수 **공동**	국토부장관 승인 필요
시장·군수가 **협의를 거쳐** 요청	도지사 **단독**	**국토부장관 승인 불필요**

함정 주의

- "같은 도에 속하면 도지사가 수립" → X. 원칙은 시장·군수 공동 수립이다(도지사는 **지정**권자).
- 도지사가 시장·군수와 **공동**으로 수립하면 국토부장관 승인을 **받아야** 한다. 승인이 면제되는 것은 시장·군수가 협의를 거쳐 요청해 도지사가 **단독**으로 수립하는 경우뿐이다(모의고사 정답률 낮음).
- 시장·군수가 수립한 광역도시계획의 승인권자는 **도지사**(국토부장관 아님).

내용·수립기준·절차

- **내용**: ① 광역계획권의 공간구조와 기능분담 ② 녹지관리체계와 환경보전 ③ **광역시설**의 배치·규모·설치("기반시설의" → 틀림) ④ 경관계획 ⑤ 교통 및 물류유통체계 ⑥ 문화·여가공간 및 방재. "교육시설 확충·부동산가격 안정화"는 내용이 아니다.
- **수립기준**은 **국토교통부장관**이 정한다. 포괄적·개략적으로 수립하되, 특정부문 위주로 수립할 때는 기본계획·관리계획에 명확한 지침을 제시하도록 구체적으로 수립. "광역계획권의 미래상과 실현전략 제시, 국토종합계획과 연계"는 **광역도시계획** 수립기준이다(관리계획 수립기준으로 나오면 틀림).

1. **기초조사**(의무) → 기초조사정보체계 구축·운영, 등록정보 현황을 **5년**마다 확인·반영. 전문기관에 의뢰 가능.
2. → **공청회**(의무, 생략 불가): 일간신문 등에 개최예정일 **14일 전까지 1회 이상** 공고. 광역계획권 단위로 개최(필요하면 여러 지역으로 나누어 개최 가능). 타당한 의견은 반영.
3. → **지방의회·관계 시장군수 의견청취**: 특별한 사유 없으면 **30일 이내** 의견 제시.
4. → **승인**: 국토부장관이 승인하거나 직접 수립할 때에는 관계 중앙행정기관의 장과 **협의**(30일 이내 의견제시) → **중앙도시계획위원회 심의**. (시·도지사가 수립할 때 중앙도시계획위 심의를 거치는 것이 아니라 국토부장관이 승인할 때 거친다.)
5. → **송부·공고·열람**: 국토부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 시·도지사에게 송부, 시·도지사는 공보에 공고하고 **30일 이상** 일반이 열람.

- **조정**: 공동수립하는 시·도지사는 협의가 안 되면 **공동이나 단독으로** 국토부장관에게 조정신청 가능. 단독 신청이면 장관은 기한을 정해 재협의를 권고할 수 있고, 안 되면 직접 조정(중앙도시계획위 심의). 수립권자는 조정결과를 반영**하여야** 한다. (시장·군수끼리는 도지사에게 신청)
- **타당성 검토**: 광역도시계획은 **규정 없음**(5년마다 재검토는 기본계획·관리계획·성장관리계획).

도시·군기본계획 ★★★

항목	내용
수립권자	**특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수**가 관할 구역에 대하여 **의무적**으로 수립. (도지사·국토부장관은 수립권자가 아니다)
수립 예외 (수립하지 아니할 수 있음)	① **수도권에 속하지 아니하고 + 광역시와 경계를 같이하지 아니한** 시·군으로서 인구 **10만명 이하** ② 관할 구역 **전부**에 광역도시계획이 수립되어 있고 그 계획에 기본계획 내용이 **모두** 포함된 시·군
타 구역 포함	인접한 관할 구역의 전부 또는 일부를 포함하여 수립 가능. 이 경우 **미리 협의**.
내용	지역적 특성·계획방향, 공간구조·생활권 설정·인구배분, 토지의 이용·개발, 용도별 수요·공급, 환경보전, 기반시설, 공원·녹지, 경관, **기후변화 대응 및 에너지 절약**, 방재·안전 등에 대한 **정책 방향**
절차	기초조사(토지적성평가·재해취약성분석 포함) → 공청회 → 지방의회 의견청취 → (시장·군수) 도지사 승인. **광역도시계획 절차 준용**
기초조사 생략	입안일부터 **5년 이내**에 토지적성평가·재해취약성분석을 실시한 경우 등에는 하지 아니할 수 있다("3년" "2년" → 틀림)
승인	**시장·군수 → 도지사 승인**: 도지사는 관계 행정기관의 장과 협의(30일 이내 의견제시) 후 **지방**도시계획위원회 심의. **특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사는 승인 없이 직접 확정**: 관계 행정기관의 장(국토부장관 포함)과 협의 후 지방도시계획위 심의
타당성 검토	**5년마다** 전반적으로 재검토·정비. 우선하는 광역도시계획·국가계획의 내용을 반영
수립기준	**국토교통부장관**이 정함. 포괄적·개략적 수립, 지역별로 계획의 상세정도를 다르게 하되 기반시설 배치·토지용도는 도시와 농어촌·산촌이 서로 연계

함정 주의

- "수도권에 속하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 인구 10만 이하 시" → 수립 예외 **아님**. 두 요건(수도권 밖 + 광역시와 경계 안 닿음)을 모두 갖춰야 한다. "광역시와 경계" 요건을 빼먹은 지문도 틀림.
- "광역시장이 기본계획을 수립하려면 국토부장관 승인" → X. 국토부장관의 기본계획 승인 제도는 없다.
- "시장·군수가 기본계획을 변경하려면 도지사와 협의 후 지방도시계획위 심의" → X. 도지사의 **승인**을 받아야 한다.

도시·군관리계획의 입안 ★★★

도시·군관리계획으로 결정하는 사항 (8가지)

1. 용도지역·용도지구의 지정·변경
2. 개발제한구역·도시자연공원구역·시가화조정구역·수산자원보호구역의 지정·변경
3. 기반시설의 설치·정비·개량
4. 도시개발사업이나 정비사업에 관한 계획
5. 지구단위계획구역의 지정·변경과 지구단위계획
6. 도시혁신구역의 지정·변경과 도시혁신계획
7. 복합용도구역의 지정·변경과 복합용도계획
8. 도시·군계획시설입체복합구역의 지정·변경

함정 주의

도시·군관리계획이 **아닌** 것: **개발밀도관리구역·기반시설부담구역·성장관리계획구역**의 지정, 개발행위허가, 광역계획권 지정, 용도구역 안 **행위제한**(예: 수산자원보호구역에서의 행위제한은 수산자원관리법). "구역의 지정"인지 "구역 안 행위제한"인지 끝까지 읽어라 (모의고사 정답률 22%).

입안권자

구분	입안권자
원칙	특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·**시장 또는 군수**
인접 구역 포함	미리 **협의**한 경우 인접 구역 전부·일부를 포함하여 입안 가능. 협의하여 **공동입안**하거나 입안할 자를 정함
협의 불성립	같은 도 안 → **도지사**가, 둘 이상 시·도 → **국토부장관**(수산자원보호구역은 해양수산부장관)이 입안할 자를 **지정·고시**
국토부장관 (예외)	① 국가계획과 관련 ② 둘 이상의 시·도에 걸친 용도지역·지구·구역, 사업계획. 직접 또는 관계 중앙행정기관 장의 요청으로. 관할 시·도지사와 시장·군수 **의견청취**
도지사 (예외)	① 둘 이상의 시·군에 걸친 경우 ② 도지사가 직접 수립하는 사업계획. 직접 또는 시장·군수 요청으로. 관계 시장·군수 의견청취

- 도시·군관리계획을 조속히 입안할 필요가 있으면 광역도시계획이나 도시·군**기본계획을 수립할 때 함께 입안**할 수 있다.
- 수립기준은 국토부장관(수산자원보호구역은 해양수산부장관)이 정함: 광역·기본계획 내용 수용, 특정지역·특정부문에 한정하여 정비 가능, 생활권 단위로 공간구조 구분, 수도권 인구집중유발시설 이전 촉진, 환경과의 유기적 연관성 등.

주민(이해관계자 포함)의 입안 제안 — 매년 출제

제안대상	동의요건 (국공유지 제외한 토지면적)
① **기반시설**의 설치·정비·개량	**5분의 4 이상**
② **지구단위계획구역**의 지정·변경, 지구단위계획의 수립·변경	**3분의 2 이상**
③ **산업·유통개발진흥지구**의 지정·변경	3분의 2 이상
④ 용도지구 중 건축제한을 **지구단위계획으로 대체**하기 위한 용도지구	3분의 2 이상
⑤ **도시·군계획시설입체복합구역**의 지정·변경과 건축제한·건폐율·용적률·높이	5분의 4 이상

두문자·암기법

"시설(기반시설·입체복합구역)은 5분의 4, 나머지(지구단위·산업유통·대체용도지구)는 3분의 2". 제안할 수 **없는** 것: 용도지역(농림지역 등), 일반 용도지구(집단취락지구 등), 도시자연공원구역 등 용도구역, 기반시설부담구역.

- 제안서에 **도시·군관리계획도서와 계획설명서**를 첨부한다.
- 제안일부터 **45일 이내**에 반영 여부 통보, 부득이하면 **1회에 한하여 30일 연장**.
- 입안·결정 비용의 **전부 또는 일부를 제안자와 협의하여 제안자에게 부담**시킬 수 있다("부담시킬 수 없다" → 틀림).
- 산업·유통개발진흥지구 제안 요건: 면적 1만㎡ 이상 3만㎡ 미만, 자연녹지·계획관리·생산관리지역, 계획관리지역이 전체의 50% 이상 등 (보충).

입안 절차

1. **기초조사**(환경성 검토·토지적성평가·재해취약성분석 포함) — 생략 가능: 단위 도시·군계획시설부지 면적의 **5% 미만** 변경, 지구단위계획구역 안 나대지면적이 구역면적의 **2%에 미달**, 해당 구역이 도심지(상업지역 등)에 위치 등. 지구단위계획구역이 상업지역에 있으면 재해취약성분석도 생략 가능.
2. → **주민 의견청취**: **둘 이상의 일간신문**과 인터넷 홈페이지에 공고, **14일 이상** 열람. 의견은 열람기간 내 제출, 반영 여부는 열람기간 종료일부터 **60일 이내** 통보. 생략: 국방상·국가안전보장상 기밀(관계 중앙행정기관의 장의 **요청이 있는 것만**), 경미한 변경.
3. → **지방의회 의견청취**: 용도지역·지구·구역의 지정·변경, 광역시설·기반시설의 설치·정비·개량. (지구단위계획으로 결정하는 사항 등은 제외)

도시·군관리계획의 결정과 효력 ★★★

결정권자

결정권자	대상
시·도지사 (원칙)	직접 또는 시장·군수의 신청에 따라 결정
대도시 시장 (인구 50만 이상)	해당 대도시의 관리계획을 직접 결정
시장 또는 군수	① 시장·군수가 입안한 **지구단위계획구역**의 지정·변경과 **지구단위계획**의 수립·변경 ② 지구단위계획으로 대체하는 **용도지구 폐지**(도지사와 미리 협의한 경우)
국토교통부장관	① 국토부장관이 **입안**한 관리계획 ② **개발제한구역**의 지정·변경 ③ **국가계획과 연계**한 시가화조정구역의 지정·변경
해양수산부장관 또는 시·도지사	**수산자원보호구역**: 1㎢ 이상 공유수면은 해양수산부장관, 인접 토지 또는 1㎢ 미만 공유수면은 시·도지사(해수부장관과 미리 협의) — 2025.12. 개정

- **협의·심의**: 시·도지사는 관계 행정기관의 장과 협의(30일 이내 의견) → **시·도도시계획위원회** 심의. 국토부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의 → **중앙**도시계획위원회 심의.
- 시·도지사가 **지구단위계획**이나 지구단위계획으로 대체하는 용도지구 폐지를 결정할 때: **건축위원회와 도시계획위원회의 공동 심의**.
- **협의·심의 생략**: 국방상·국가안전보장상 기밀(관계 중앙행정기관 장이 **요청할 때만**), 경미한 변경.

효력

- 효력발생: **지형도면을 고시한 날부터**("다음 날부터", "결정·고시한 날부터", "5일 후" → 모두 틀림).
- 지형도면: 입안권자가 작성. 시장(대도시 시장 제외)·군수가 작성하면 **도지사 승인**(도지사는 **30일 이내** 승인). 단, **지구단위계획구역 지정·지구단위계획**에 관한 지형도면은 도지사 승인 불필요.
- **기득권 보호**: 결정 당시 이미 사업·공사에 착수한 자는 결정과 관계없이 계속할 수 있다(원칙: 신고 불필요). 다만 **시가화조정구역·수산자원보호구역** 지정의 경우에는 고시일부터 **3월 이내**에 **신고**하고 계속한다.
- **타당성 검토**: **5년마다** 전반적으로 재검토·정비.

공간재구조화계획 ★★

항목	내용
목적·대상	**도시혁신구역·복합용도구역·도시군계획시설입체복합구역**(앞의 두 구역과 함께 지정하는 경우)을 지정하고 그 계획을 정하기 위한 계획
입안권자	도시군관리계획 입안권자(특별시장·광역시장·…·시장·군수). **국토부장관**은 도시의 경쟁력 향상·특화발전·지역 균형발전을 위해 필요하면 관할 시장·군수 등의 **요청에 따라** 입안 가능. 도지사도 같은 요건으로 가능
주민 제안 동의율	도시혁신구역·복합용도구역: 국공유지 **제외** 대상 토지면적의 **3분의 2 이상** / 입체복합구역(함께 지정하는 경우): **5분의 4 이상**
기초조사	관리계획 입안절차 준용. 주거·상업·공업지역 등에 입안하는 경우 토지적성평가 생략 가능
결정권자	**시·도지사**가 직접 또는 시장·군수의 신청에 따라 결정. 국토부장관이 입안한 것은 국토부장관이 결정
심의	국토부장관 결정 → 중앙도시계획위 / 시·도지사 결정 → 지방도시계획위. 단 시·도지사가 결정하는 계획 중 **용도구역 지정 및 입지타당성** 등에 관한 사항은 **중앙도시계획위원회** 심의
효력	지형도면을 고시한 날부터. **지형도면이 필요 없는 경우에는 결정을 고시한 날부터**. 고시되면 그 내용대로 기본계획의 수립·변경과 관리계획의 결정·고시를 한 것으로 본다

기출·모의 지문 OX

1. 광역계획권이 둘 이상의 도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우 해당 도지사들이 공동으로 광역계획권을 지정하여야 한다. → X (둘 이상의 시·도에 걸치면 국토교통부장관이 지정한다.)
2. 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우 관할 도지사가 광역도시계획을 수립하여야 한다. → X (관할 시장 또는 군수가 공동으로 수립하는 것이 원칙이다.)
3. 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장 또는 군수는 국토교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 요청할 수 있다. → O
4. 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시장 또는 군수로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우 관할 도지사가 수립하여야 한다. → O
5. 도지사가 시장 또는 군수의 요청으로 관할 시장 또는 군수와 공동으로 광역도시계획을 수립하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받지 않는다. → X (승인 면제는 시장·군수가 협의를 거쳐 요청하여 도지사가 단독으로 수립하는 경우뿐이다.)
6. 광역도시계획에는 기반시설의 배치·규모·설치에 관한 사항이 포함되어야 한다. → X ('광역시설'의 배치·규모·설치이다.)
7. 시·도지사가 광역도시계획을 수립하는 경우 미리 관계 중앙행정기관과 협의한 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. → X (협의·중앙도시계획위 심의는 국토교통부장관이 승인하거나 직접 수립할 때의 절차이다.)
8. 수도권에 속하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 인구 10만명 이하인 시는 도시·군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다. → X (수도권에 속하지 아니하여야 한다.)
9. 도시·군기본계획 입안일부터 3년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우에는 토지적성평가를 하지 아니할 수 있다. → X (5년 이내이다.)
10. 개발밀도관리구역의 지정은 도시·군관리계획으로 결정하여야 한다. → X (도시·군관리계획의 내용이 아니다. 지방도시계획위 심의만 거쳐 지정한다.)
11. 주민은 도시자연공원구역의 지정 및 변경에 관한 사항에 대하여 입안을 제안할 수 있다. → X (제안대상은 기반시설, 지구단위계획(구역), 산업·유통개발진흥지구, 지구단위계획으로 대체하는 용도지구, 입체복합구역뿐이다.)
12. 지구단위계획구역 지정을 제안하려는 자는 국공유지를 포함한 대상 토지면적의 3분의 2 이상의 동의를 받아야 한다. → X (국공유지는 제외하고 계산한다.)
13. 입안 제안을 받은 자는 제안일부터 30일 이내에 반영 여부를 통보하여야 하며 1회에 한하여 15일 연장할 수 있다. → X (45일 이내, 1회에 한하여 30일 연장.)
14. 국토교통부장관은 관계 중앙행정기관의 장의 요청이 없어도 국가안전보장상 기밀을 지켜야 할 필요가 있다고 인정되면 중앙도시계획위원회의 심의를 거치지 않고 결정할 수 있다. → X (관계 중앙행정기관의 장이 요청할 때만 생략할 수 있다.)
15. 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날의 다음 날부터 발생한다. → X (지형도면을 고시한 날부터.)
16. 지형도면의 승인 신청을 받은 도지사는 14일 이내에 그 지형도면을 승인하여야 한다. → X (30일 이내.)
17. 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획 결정 당시 이미 사업에 착수한 자는 신고 없이 그 사업을 계속할 수 있다. → X (고시일부터 3월 이내에 신고하고 계속할 수 있다.)
18. 국가계획과 연계하여 시가화조정구역의 지정이 필요한 경우 국토교통부장관이 직접 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다. → O
19. 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획의 수립·변경에 관한 도시·군관리계획은 시·도지사가 결정한다. → X (시장 또는 군수가 직접 결정한다.)
20. 주민이 복합용도구역의 지정을 위하여 공간재구조화계획의 입안을 제안하려면 국·공유지를 포함한 대상 토지면적의 3분의 2 이상의 동의를 받아야 한다. → X (국·공유지는 제외한다. 정답률 44% 문항.)

제2장 국토계획법 ② 용도지역·용도지구·용도구역

핵심 암기

매년 2~3문제. ① **건폐율·용적률 표** ② **용도지구의 정의(이름 바꿔치기)** ③ **용도구역별 지정권자와 적용 법률**이 세 기둥이다. 건폐율·용적률 표는 5주 동안 매일 한 번씩 보고 시험 직전에 백지에 써 볼 것.

용도지역의 종류와 건폐율·용적률 ★★★

용도지역은 **국토 전부**를 대상으로 **중복되지 않게** 지정한다. 도시지역(주거·상업·공업·녹지) / 관리지역(보전·생산·계획) / 농림지역 / 자연환경보전지역. 주거·상업·공업·녹지지역의 세분과 관리지역의 세분은 **도시·군관리계획으로 결정**한다. 시·도지사 또는 대도시 시장은 **도시·군계획조례**로 정하는 바에 따라 세분된 주거·상업·공업·녹지지역을 관리계획결정으로 **추가 세분**할 수 있다.

용도지역	지정목적 (핵심어)	건폐율	용적률 (이하)
제1종 전용주거	**단독주택** 중심 양호한 주거환경 **보호**	50%	50~**100%**
제2종 전용주거	**공동주택** 중심 양호한 주거환경 보호	50%	50~**150%**
제1종 일반주거	**저층**주택 중심 편리한 주거환경 **조성**	60%	100~**200%**
제2종 일반주거	**중층**주택 중심 편리한 주거환경 조성	60%	100~**250%**
제3종 일반주거	**중고층**주택 중심 편리한 주거환경 조성	**50%**	100~**300%**
준주거	주거기능 위주 + 일부 상업·업무기능 **보완**	70%	200~**500%**
중심상업	**도심·부도심**의 상업·업무기능 **확충**	**90%**	200~**1,500%**
일반상업	**일반적인** 상업 및 업무기능 담당	80%	200~**1,300%**
유통상업	도시 내 및 지역 간 **유통**기능 증진	80%	200~**1,100%**
근린상업	**근린**지역의 일용품·서비스 공급	**70%**	200~**900%**
전용공업	**중화학·공해성** 공업 수용	70%	150~**300%**
일반공업	**환경을 저해하지 아니하는** 공업 배치	70%	150~**350%**
준공업	**경공업** 등 수용 + 주거·상업·업무기능 보완	70%	150~**400%**
보전녹지	도시의 자연환경·경관·산림·녹지공간 **보전**	20%	50~**80%**
생산녹지	주로 **농업적 생산**을 위하여 개발 유보	20%	50~100%
자연녹지	녹지공간 확보·도시확산 방지·**장래 도시용지 공급**, 불가피한 경우 **제한적 개발** 허용	20%	50~100%
보전관리	자연환경보호 등 보전이 필요하나 **자연환경보전지역으로 지정·관리하기 곤란**	20%	50~**80%**
생산관리	농·임·어업생산 관리가 필요하나 **농림지역으로 지정·관리하기 곤란**	20%	50~**80%**
계획관리	**도시지역 편입이 예상**되거나 제한적 이용·개발, 계획적·체계적 관리	**40%**	50~**100%**
농림지역	도시지역 밖 **농업진흥지역·보전산지** 등, 농림업 진흥·산림 보전	20%	50~80%
자연환경보전	자연환경·수자원·해안·생태계·상수원·국가유산 보전, 수산자원 보호·육성	20%	50~80%

두문자·암기법

건폐율: 주거 "5·5·6·6·5·7", 상업 "9·8·8·7(중·일·유·근)", 공업 전부 7, 녹지·관리·농림·자연환경 전부 2인데 **계획관리만 4**.

용적률 상한: 주거 "1 · 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 5", 상업 "15 · 13 · 11 · 9(중·일·유·근)", 공업 "3 · 3.5 · 4", 녹지 "0.8 · 1 · 1(보·생·자)", 관리 "0.8 · 0.8 · 1(보·생·계)", 농림·자연환경 0.8. → **용적률 80%는 '보전'자 들어간 곳(보전녹지·보전관리·자연환경보전)+생산관리+농림**, 100%는 생산녹지·자연녹지·계획관리.

정의 (건축법과 공통)

- **건폐율** = 대지면적에 대한 **건축면적**(둘 이상이면 합계)의 비율. **용적률** = 대지면적에 대한 **연면적**의 비율(지하층 면적, 지상층의 주차용 면적 등은 제외).

별도로 정하는 건폐율·용적률 특례 (조례로 정함)

대상	건폐율 (80% 범위 안)	용적률 (200% 범위 안)
취락지구(자연·보호)	60% 이하	—
개발진흥지구 — 도시지역 **외**	**40%** 이하 (계획관리지역의 산업·유통개발진흥지구는 **60%**)	**100%** 이하
개발진흥지구 — 자연녹지지역	30% 이하	—
수산자원보호구역	**40%** 이하	**80%** 이하
자연공원법의 자연공원	60% 이하	100% 이하
농공단지	**70%** 이하	150% 이하(도시지역 외에 지정된 것)
공업지역 안 국가·일반·도시첨단산업단지, 준산업단지	**80%** 이하	—

집단취락지구는 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령에 따른다. 모의고사: "도시지역 외의 개발진흥지구 건폐율 150%·용적률 200%" → X(40%·100%). 정답률 29%.

용도지역 미지정·미세분 지역의 적용

상황	적용 규정
도시·관리·농림·자연환경보전지역 어느 것으로도 **지정되지 아니한** 지역	**자연환경보전지역** 규정
도시지역이 세부 용도지역으로 지정되지 아니함	**보전녹지지역** 규정
관리지역이 세분되지 아니함	**보전관리지역** 규정

용도지역 지정의 특례(의제) ★★

구분	내용
공유수면 매립지	**바다만 해당**. 매립목적이 이웃 용도지역의 내용과 **같으면** 관리계획 입안·결정 절차 없이 **준공인가일부터** 이웃 용도지역으로 **지정된 것으로 본다**. 이 경우 시장·군수 등은 그 사실을 **지체 없이 고시**하여야 한다. 목적이 **다르거나** 둘 이상 용도지역에 걸치면 **도시·군관리계획결정으로 지정**.
도시지역으로 결정·고시 의제	① 항만구역으로서 **도시지역에 연접한 공유수면** ② 어항구역으로서 도시지역에 연접한 공유수면 ③ 국가산업단지·일반산업단지·도시첨단산업단지(**농공단지 제외**) ④ 택지개발지구(연접 요건 없음) ⑤ 전원개발사업구역 및 예정구역(**수력발전소·송변전설비만** 설치하는 경우는 제외)
관리지역 안 의제	관리지역의 **농업진흥지역** → **농림지역**. 관리지역의 **보전산지** → 고시에서 구분하는 바에 따라 **농림지역 또는 자연환경보전지역**

함정 주의

- 매립지 의제는 "고시된 것으로 본다"가 아니라 "**지정된 것으로 본다**" + 별도로 지체 없이 **고시는 해야** 한다. "고시할 필요 없다"는 틀림.
- 항만구역·어항구역은 **도시지역에 연접한 공유수면**이어야 한다. 택지개발지구에는 "연접" 요건이 없다.
- 구역 등이 해제되면 지정 이전의 용도지역으로 **환원**된 것으로 본다(개발사업 완료로 해제되는 경우는 환원되지 않음).

용도지역 안에서의 행위제한 ★★

- 용도지역 안 건축물의 용도·종류·규모 제한은 **대통령령**으로 정한다. 세부는 도시·군계획조례.
- **아파트를 건축할 수 없는 지역**: 제1종 전용주거, 제1종 일반주거, 유통상업, 전용공업, 일반공업, 녹지지역, 관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역. → **제2종 전용주거지역에는 아파트 가능**(공동주택 중심이므로). 준공업지역도 가능.
- 다른 법률 우선: 농공단지 → 산업입지 및 개발에 관한 법률 / 농림지역 중 농업진흥지역·보전산지·초지 → 각각 농지법·산지관리법·초지법 / 자연환경보전지역 중 공원구역·상수원보호구역·지정문화유산 보호구역·해양보호구역·수산자원보호구역 → 각 개별법.
- **도시지역에 적용 배제**: 도로법의 접도구역, 농지법의 **농지취득자격증명**(다만 **녹지지역의 농지로서 도시·군계획시설사업에 필요하지 아니한 농지**에는 적용).
- **도시·군계획시설**에 대하여는 **용도지역·용도지구** 안의 건축제한 규정을 적용하지 아니한다. 여기에 "용도**구역**"을 끼워 넣으면 틀린 지문(정답률 33%).

둘 이상의 용도지역 등에 걸치는 대지 (보충)

경우	적용
가장 작은 부분이 **330㎡ 이하**(도로변 띠 모양 상업지역은 660㎡ 이하)	건폐율·용적률은 **가중평균**, 그 밖의 건축제한은 **가장 넓은 면적**이 속하는 용도지역 규정
건축물이 **고도지구**에 걸침	건축물 및 대지 **전부**에 고도지구 규정
건축물이 **방화지구**에 걸침	건축물 **전부**에 방화지구 규정(경계가 방화벽으로 구획되면 그 밖의 부분은 제외)
대지가 **녹지지역**과 다른 지역에 걸침	**각각**의 용도지역 규정 적용

용도지구 ★★★

지정권자: **국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장**이 도시·군관리계획으로 결정. 용도지구는 원칙적으로 특정 용도지역에 한정되지 않는다(예외: 자연·보호취락지구는 녹지·관리·농림·자연환경보전지역, 집단취락지구는 개발제한구역). 하나의 토지에 **둘 이상 중복지정 가능**.

지구	세분	정의 핵심어
경관지구	자연경관	**산지·구릉지** 등 자연경관 보호·유지
	시가지경관	주거지·중심지 등 **시가지** 경관 보호·유지·형성
	특화경관	**주요 수계의 수변**, **문화적 보존가치가 큰 건축물 주변** 등 특별한 경관
고도지구	—	쾌적한 환경·토지의 효율적 이용을 위해 건축물 높이의 **최고한도**를 규제 (최저한도 아님)
방화지구	—	화재 위험 예방
방재지구	시가지방재	**건축물·인구가 밀집**, **시설 개선** 등을 통해 재해 예방
	자연방재	토지 이용도가 낮은 **해안변·하천변·급경사지** 주변, **건축 제한** 등을 통해 재해 예방
보호지구	역사문화환경보호	**국가유산·전통사찰** 등 역사·문화적 보존가치
	중요시설물보호	항만·공항·공용시설·교정시설·군사시설 등 중요시설물의 보호·기능 유지
	생태계보호	**야생동식물 서식처** 등 생태적 보존가치

취락지구	자연취락	녹지·관리·농림·자연환경보전지역 안의 취락 정비
	보호취락	같은 지역 안의 취락을 **농촌의 주거환경 보호와 주거기능 강화** 목적으로 정비
	집단취락	**개발제한구역** 안의 취락 정비
개발진흥지구	주거	주거기능 중심
	산업·유통	공업기능 및 유통·물류기능 중심
	관광·휴양	관광·휴양기능 중심
	복합	주거·공업·유통물류·관광휴양 중 **둘 이상**의 기능
	특정	주거·공업·유통물류·관광휴양기능 **외의** 기능을 특정 목적으로
특정용도제한지구	—	주거·교육환경 보호, 청소년 보호 목적으로 오염물질 배출시설·청소년 유해시설 등 특정시설 입지 **제한**
복합용도지구	—	효율적·복합적 토지이용을 위해 특정시설 입지를 **완화**

- 세분 없는 지구: 고도·방화·특정용도제한·복합용도. "일반경관지구", "산불방재지구", "전통사찰보호지구"는 없는 이름이다.
- **조례에 의한 추가**: 시·도지사·대도시 시장은 도시·군계획조례로 **경관지구를 추가 세분**(특화경관지구의 세분 포함)하거나 **중요시설물보호지구·특정용도제한지구를 세분**할 수 있다. 또한 조례로 법정 용도지구 **외의 용도지구**를 신설해 관리계획으로 결정할 수 있다(단, 행위제한을 **완화**하는 용도지구는 신설 불가).
- **복합용도지구 지정 가능 지역**: **일반주거지역·일반공업지역·계획관리지역**. (전용주거·준주거·생산관리는 아님)
- **방재지구 의무지정**: 연안침식이 진행 중이거나 우려되는 지역, 풍수해·산사태 등으로 인명피해를 입은 적이 있는 지역 → 방재지구 지정·변경을 관리계획으로 결정하여야 하고 재해저감대책을 포함(보충).

용도지구 안 건축제한 — 무엇으로 정하나

지구	건축제한의 근거
경관·방재·보호·특정용도제한지구 등 (원칙)	**도시·군계획조례**
고도지구	**도시·군관리계획**으로 정하는 높이를 초과하는 건축 금지
자연·보호취락지구	국토계획법 시행령(**대통령령**) 별표
집단취락지구	**개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령**
개발진흥지구	지구단위계획 또는 관계 법률의 개발계획에 위반하여 건축 불가(계획 수립 전에는 조례)
복합용도지구	해당 용도지역에서 허용되는 건축물 + 대통령령 범위에서 조례로 정하는 건축물

- **자연취락지구에서 건축할 수 있는 건축물**(**4층 이하**): 단독주택, 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(휴게음식점·일반음식점·제조업소·단란주점·안마시술소 제외), 운동시설, 농·임·축·수산업용 창고, 동물 및 식물 관련 시설, 교정시설, 국방·군사시설, **방송통신시설**, 발전시설. → **공동주택(연립주택·아파트)은 불가**. 다가구주택은 단독주택이므로 가능, 도축장·동물병원도 가능.
- **보호취락지구**: 4층 이하의 단독주택, 근린생활시설, 운동시설, 교정시설, 바닥면적 합계 **200㎡ 이하**인 농·임·축·수산업용 창고, 동식물 관련 시설 중 **식물 관련 시설**(작물재배사·종묘배양시설·온실)만 가능. 축사·**가축시설**·도축장·도계장은 불가.

용도구역 ★★★

구역	지정(결정)권자	지정목적	행위제한 근거
개발제한구역	**국토교통부장관**	도시의 무질서한 확산 방지, 도시 주변 자연환경 보전, 또는 **국방부장관의 요청**으로 보안상 개발 제한	개발제한구역법(따로 법률)
도시자연공원구역	**시·도지사, 대도시 시장**	도시의 자연환경·경관 보호, 여가·휴식공간 제공, **도시지역 안** 식생이 양호한 **산지**의 개발 제한	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률
시가화조정구역	**시·도지사**(원칙) / 국가계획과 연계 시 **국토부장관**	무질서한 시가화 방지, 계획적·단계적 개발을 위해 **5년 이상 20년 이내** 시가화 유보	국토계획법

수산자원보호구역	**해양수산부장관**(또는 시·도지사)	수산자원 보호·육성을 위한 **공유수면이나 그에 인접한 토지**	수산자원관리법
도시혁신구역	**공간재구조화계획 결정권자**	① 기본계획상 **도심·부도심·생활권 중심지역** ② 주요 기반시설과 연계한 **지역 거점** ③ 창의적·혁신적 개발 필요 지역	**도시혁신계획**으로 따로 정함
복합용도구역	공간재구조화계획 결정권자	① **산업구조·경제활동 변화**로 복합적 토지이용 필요 ② **노후 건축물 밀집**, 단계적 정비 필요 ③ 복합 공간이용 촉진	**복합용도계획**으로 따로 정함
도시·군계획시설입체복합구역	도시·군관리계획 결정권자	① 시설 **준공 후 10년 경과**로 개량·정비 필요 ② 주변 토지이용 변화로 기반시설 복합적 이용 필요 등	대통령령 범위에서 따로 정함

시가화조정구역 세부

- **실효**: 시가화 유보기간이 **끝난 날의 다음 날**부터 효력 상실. 국토부장관 또는 시·도지사는 그 사실을 고시.
- **도시·군계획사업**: 국방상·공익상 불가피한 것으로서 **관계 중앙행정기관의 장의 요청**에 의하여 **국토교통부장관**이 지정목적 달성에 지장 없다고 인정하는 사업만 시행 가능.
- **그 밖의 행위는 허가**(특별시장·광역시장·…·시장·군수): ① 농업·임업·어업용 축사·퇴비사·잠실·양어장·창고·생산시설·**관리용 건축물(기존 포함 33㎡ 이하)** ② 주택의 **증축(기존 주택 면적 포함 100㎡ 이하)**, 부속건축물(33㎡ 이하) ③ 마을공동시설(정자 등 간이휴게소, 농로·제방·사방시설, 농기계수리소 등), 공익시설 ④ **입목의 벌채·조림·육림, 토석 채취**. → "경미한 시설은 허가 없이", "조림·육림은 신고로" → 모두 틀림(전부 **허가**).
- 허가를 거부할 수 없는 경우: 개발행위허가 기준에 맞는 일정한 경미한 행위. 허가 없이 할 수 있는 것은 경작을 위한 형질변경 같은 아주 가벼운 행위뿐.

도시혁신구역·복합용도구역 세부

항목	도시혁신계획	복합용도계획
계획 내용	용도지역·지구, 도시군계획시설, 지구단위계획 결정 / 주요 기반시설 확보 / **건폐율·용적률·높이** / 건축물의 용도·종류·규모 / 다른 법률 적용 완화·배제 / 개발사업 및 시행자	용도지역·지구, 도시군계획시설, 지구단위계획 결정 / 주요 기반시설 확보 / **용도별 복합적인 배치비율 및 규모** / 건폐율·용적률·높이 / 특별건축구역계획
공통	지정되면 건축법의 **특별건축구역**으로 지정된 것으로 본다. "건축선 지정"은 계획 내용이 아니다.	

- 도시혁신구역에서 다른 법률에도 불구하고 **도시혁신계획으로 따로 정할 수 있는 것**: 주택법의 주택 배치·부대복리시설 기준, 주차장법의 **부설주차장**, 문화예술진흥법의 **미술작품** 설치, 건축법의 **공개공지**, 도시공원법의 **도시공원·녹지 확보기준**, 학교용지법의 **학교용지** 기준. ("체육시설법의 사업계획 승인"은 해당 없음)
- 다른 법률에서 공간재구조화계획 결정을 의제하고 있어도 **국토계획법에 따르지 아니하고는** 도시혁신구역 지정과 도시혁신계획 결정을 할 수 없다.
- **도시·군계획시설입체복합구역**(2026년 감정평가사 기출): 준공 후 **10년** 경과(5년 아님) 시설 등에 "지정할 수 있다". 건폐율은 해당 용도지역 최대한도의 150%, 용적률은 200% 이하, 건축물 높이는 건축법상 채광 등 높이제한의 **200% 이하** 범위에서 따로 정할 수 있고, 관리·농림·자연환경보전지역에서는 **계획관리지역**에서 허용되는 범위에서 용도제한을 따로 정한다. 지정 제안 동의율은 **5분의 4 이상**. 상업지역 등에 위치하면 기초조사 생략 가능.
- **하천·공원 등에 접한 대지의 용적률 특례**: 준주거·중심상업·일반상업·근린상업·전용공업·일반공업·준공업지역에서 공원·광장·하천 등에 접한 일정 건축물은 조례로 해당 용적률의 **120% 이하**로 할 수 있다(**유통상업지역은 제외**).
- 도시혁신구역의 행위제한은 "따로 법률로"가 아니라 **도시혁신계획으로** 따로 정한다(정답률 14% 문항).

기출·모의 지문 OX

1. 제2종 전용주거지역은 공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역이다. → O
2. 일반상업지역은 도심·부도심의 상업기능 및 업무기능의 확충을 위하여 필요한 지역이다. → X (중심상업지역의 설명이다.)
3. 제2종 일반주거지역은 중고층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위한 지역이다. → X (중고층은 제3종, 제2종은 중층.)
4. 제2종 전용주거지역에는 아파트를 건축할 수 있다. → O (제1종 전용·제1종 일반·유통상업·전용공업·일반공업·녹지·관리·농림·자연환경보전지역에서는 불가.)
5. 건폐율 최대한도가 큰 순서는 유통상업지역(80%) - 일반공업지역(70%) - 제2종 전용주거지역(50%) - 농림지역(20%)이다. → O
6. 용적률 최대한도가 큰 순서는 준주거(500%) - 준공업(400%) - 일반공업(350%) - 생산녹지(100%)이다. → O
7. 조례로 정할 수 있는 건폐율 최대한도는 공업지역 안 국가산업단지(80%)가 농공단지(70%), 자연취락지구(60%), 수산자원보호구역(40%)보다 크다. → O
8. 도시지역이 세부 용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 자연녹지지역에 관한 규정을 적용한다. → X (보전녹지지역 규정을 적용한다.)
9. 택지개발지구는 도시지역에 연접한 경우에 한하여 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다. → X (연접 요건은 항만구역·어항구역의 공유수면에만 있다.)
10. 수력발전소를 설치하기 위한 전원개발사업구역은 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다. → X (수력발전소·송변전설비만 설치하는 구역은 제외.)
11. 용도지구는 각각 특정한 용도지역에 한하여 지정될 수 있다. → X (원칙적으로 용도지역의 제한을 받지 않는다. 취락지구만 예외.)
12. 특정시설의 입지를 완화할 필요가 있는 지구를 특정용도제한지구로 지정한다. → X (복합용도지구이다. 특정용도제한지구는 입지를 '제한'.)
13. 집단취락지구는 녹지지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 취락을 정비하기 위한 지구이다. → X (그것은 자연취락지구. 집단취락지구는 개발제한구역 안.)
14. 고도지구 안에서는 도시·군계획조례로 정하는 높이를 초과하는 건축물을 건축할 수 없다. → X (도시·군관리계획으로 정하는 높이.)
15. 자연취락지구 안에서는 4층 이하의 연립주택을 건축할 수 있다. → X (공동주택은 허용되지 않는다. 정답률 57%.)
16. 국토교통부장관은 도시자연공원구역의 지정을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다. → X (시·도지사 또는 대도시 시장.)
17. 시가화조정구역에서 기존 주택 면적을 포함하여 330㎡ 이하의 주택 증축은 허가를 받아 할 수 있다. → X (100㎡ 이하.)
18. 시가화조정구역에서 입목의 조림 또는 육림은 신고하고 할 수 있다. → X (허가대상이다.)
19. '산업구조 또는 경제활동의 변화로 복합적 토지이용이 필요한 지역'은 도시혁신구역의 지정대상이다. → X (복합용도구역의 지정대상이다.)
20. 도시혁신구역에서의 건폐율·용적률 등에 관한 제한은 따로 법률로 정하는 바에 따른다. → X (도시혁신계획으로 따로 정한다.)

제3장 국토계획법 ③ 기반시설·도시군계획시설사업·지구단위계획

핵심 암기

매년 3문제 안팎. ① **기반시설 7분류** ② **공동구(200만㎡ 초과)** ③ **장기미집행 시설부지 매수청구(10년-6개월-2년-3층)** ④ **실효(20년 되는 날의 다음 날)** ⑤ **지구단위계획 의무지정·완화비율·실효(3년)**. 숫자가 많아 보이지만 나오는 숫자는 고정되어 있다.

기반시설의 종류 ★★★

분류	해당 시설
교통시설	도로·철도·항만·공항·주차장·자동차정류장·궤도·차량검사 및 운전면허시설
공간시설	**광장·공원·녹지·유원지·공공공지**
유통·공급시설	유통업무설비, 수도·전기·가스·열공급설비, **방송·통신시설**, **공동구**, **시장**, 유류저장 및 송유설비
공공·문화체육시설	학교·공공청사·문화시설·공공필요성이 인정되는 체육시설·**연구시설·사회복지시설·공공직업훈련시설·청소년수련시설**
방재시설	**하천·유수지·저수지**·방화설비·방풍설비·방수설비·사방설비·방조설비
보건위생시설	**장사시설·도축장·종합의료시설** (3개뿐)
환경기초시설	**하수도**·폐기물처리 및 재활용시설·빗물저장 및 이용시설·수질오염방지시설·**폐차장**

함정 주의

- **도축장**은 환경기초시설이 아니라 **보건위생시설**. **하수도·폐차장**은 환경기초시설. **수도**는 유통·공급시설인데 **하수도**는 환경기초시설.
- **공동구·시장·방송통신시설**은 유통·공급시설. **하천·저수지**는 방재시설(공간시설 아님). **유원지**는 공간시설.

- 도로의 세분: 일반도로·자동차전용도로·보행자전용도로·보행자우선도로·자전거전용도로·고가도로·지하도로(보충).
- 기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정하지 않고도 설치할 수 있는 시설: 도시지역·지구단위계획구역 **안**에서의 주차장, 차량검사·면허시설, 공공공지, 열공급설비, 방송통신시설, 시장, 공공청사, 문화·체육시설, 연구시설, 사회복지시설, 장사시설, 종합의료시설, 빗물저장시설, 폐차장 등, 그리고 도시지역·지구단위계획구역 **외**에서의 궤도·전기공급설비 등(보충, 세부 암기는 후순위).

공동구 ★★★

항목	내용
설치의무	다음 지역이 **200만㎡를 초과**하면 개발사업 시행자가 설치: **도시개발구역, 택지개발지구, 경제자유구역, 정비구역, 공공주택지구, 도청이전신도시**. (국가산업단지·관광특구는 대상 아님)
수용의무	공동구가 설치되면 수용해야 할 시설은 모두 공동구에 수용. 다만 **가스관·하수도관**은 **공동구협의회의 심의**를 거쳐 수용할 수 **있다** (전선로·통신선로·수도관·열수송관·중수도관·쓰레기수송관은 의무수용)
설치비용	**공동구 점용예정자와 사업시행자**가 부담. 점용예정자는 설치공사 **착수 전**에 부담액의 **3분의 1 이상** 납부, 나머지는 점용공사기간 만료일 전까지 납부
관리	공동구관리자 = 특별시장·광역시장····시장·군수. **5년마다** 안전 및 유지관리계획 수립·시행, **1년에 1회 이상** 안전점검
관리비용	공동구를 점용하는 자가 함께 부담(점용면적 고려), 연 2회 분할납부

도시·군계획시설사업의 시행 ★★

도시·군계획시설사업이란 기반시설이 아니라 **도시·군계획시설**을 설치·정비·개량하는 사업이다.

1. **도시·군계획시설결정 고시**

2. → **단계별 집행계획 수립**: 시장·군수 등이 고시일부터 **3개월 이내**(다른 법률에 따라 의제되는 경우 등은 2년 이내)에 재원조달계획·보상계획 등을 포함하여 수립. **3년 이내** 시행 사업은 **제1단계**, 3년 후 시행 사업은 **제2단계** 집행계획에 포함. 공고는 공보와 인터넷 홈페이지.
3. → **시행자**: 원칙은 특별시장·광역시장·····시장·군수(관할 구역). 둘 이상 구역에 걸치면 협의하여 정하고, 협의 불성립 시 같은 도면 도지사, 다른 시·도면 국토부장관이 지정. **국토부장관**은 국가계획 관련 또는 특히 필요한 경우 관계 시·도지사·시장·군수 의견을 들어 직접 시행, **도지사**는 광역도시계획 관련 또는 특히 필요한 경우 관계 시장·군수 의견을 들어 직접 시행.
4. → **비행정청의 시행자 지정**: 민간이 지정받으려면 대상 토지(국공유지 제외) 면적의 **3분의 2 이상 소유 + 토지소유자 총수의 2분의 1 이상 동의**. 국가·지방자치단체·공공기관(한국토지주택공사 등)·지방공사·지방공단은 동의요건 **불필요**.
5. → **실시계획 작성·인가**: 시행자가 작성(사업 착수예정일·준공예정일 포함) → **국토부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장**의 인가. 인가 전 공고하고 **14일 이상** 열람. 실시계획 고시 = 토지보상법의 **사업인정 및 고시 의제**, 재결신청은 **사업시행기간 이내**.
6. → **공사완료·준공검사**: 시행자(국토부장관·시·도지사·대도시 시장 제외)는 공사완료보고서를 작성해 시·도지사나 대도시 시장의 준공검사를 받는다.

- 사업을 **분할 시행**할 수 있다(둘 이상 지역·대상으로 분할).
- **이행보증금**: 인가권자는 기반시설 설치나 경관·조경 등을 위해 필요한 경우 예치하게 할 수 있다. **국가·지방자치단체·공공기관·지방공사·지방공단은 예치의무 없음**.
- 관리계획결정이 고시되면 사업에 필요한 **국공유지**는 그 관리계획으로 정해진 **목적 외의 목적으로 매각·양도할 수 없다**(위반 시 무효).
- 수용·사용: 시행자는 필요한 토지·건축물·권리를 수용·사용할 수 있고, 특히 필요하면 **인접한** 토지 등을 **일시 사용**할 수 있다(인접지는 수용 불가).
- 원상회복 명령을 받고 이행하지 않으면 **행정대집행법**에 따른 대집행으로 원상회복할 수 있고, 이행보증금을 비용으로 사용할 수 있다.

장기미집행 시설부지의 매수청구와 실효 ★★★

항목	내용
청구요건	도시·군계획시설결정 고시일부터 **10년 이내**에 사업이 시행되지 아니함(**실시계획 인가**나 그에 상당하는 절차가 진행된 경우 제외) + 지목이 **대(垈)**인 토지(그 토지의 건축물·정착물 포함)의 소유자
매수의무자	원칙: 특별시장·광역시장·····**시장·군수**. 예외: 사업 **시행자**가 정해졌으면 그 시행자, 설치·관리의무자가 있으면 그 의무자(서로 다르면 **설치의무자**)
절차	청구받은 날부터 **6개월 이내** 매수 여부 결정·통지 → 매수 결정을 알린 날부터 **2년 이내** 매수
대금	원칙 **현금**. 매수의무자가 **지방자치단체**인 경우에만 **도시·군계획시설채권** 발행 가능: ① 토지소유자가 원하는 경우 ② 부재부동산 소유자의 토지 또는 비업무용 토지로서 매수대금이 **3천만원을 초과**하는 경우 그 **초과하는 금액**
채권	상환기간 **10년 이내**, 이율은 1년 만기 정기예금금리의 평균 이상, 구체적인 것은 **조례**. 발행절차 등은 **지방재정법** 적용
매수가격·절차	**공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률** 준용("공시지가로 한다" → 틀림)
매수 거부·지연 시	매수하지 아니하기로 결정하거나 2년이 지나도록 매수하지 않으면 **개발행위허가**를 받아 설치 가능: **3층 이하** 단독주택, 3층 이하 제1종 근린생활시설, 3층 이하 제2종 근린생활시설(**단란주점·안마시술소·노래연습장·다중생활시설 제외**), 공작물

실효와 해제

- 고시일부터 **20년**이 지날 때까지 사업이 시행되지 아니하면 그 **20년이 되는 날의 다음 날**에 효력을 잃는다(지목 불문). "20년이 되는 날에" → 틀림.
- **지방의회 해제권고**: 시장·군수 등은 고시일부터 10년이 지나도록 미집행된 시설의 현황과 단계별 집행계획을 지방의회에 보고 → 지방의회는 해제를 권고할 수 있음 → 특별한 사유가 없으면 권고받은 날부터 1년 이내에 해제를 위한 관리계획 결정(보충).
- **토지소유자의 해제 입안신청**: 고시일부터 10년 이내에 사업이 시행되지 않고 단계별 집행계획상 실효 시까지 집행계획이 없는 경우, 토지소유자는 입안권자에게 해제를 위한 관리계획 입안을 신청할 수 있다(보충).
- 고시일부터 **2년**이 지날 때까지 사업이 시행되지 아니한 시설 중 **단계별 집행계획이 수립되지 아니하거나 제1단계에 포함되지 아니한** 부지에는 가설건축물 건축, 공작물 설치 등을 허가할 수 있다.

핵심 암기

공법상 채권 비교	도시·군계획시설채권	토지상환채권	도시개발채권	주택상환사채
근거	국토계획법	도시개발법	도시개발법	주택법
발행자	매수의무자인 지방자치단체	도시개발사업 시행자(민간은 **지급보증** 필요)	지방자치단체의 장(**시·도지사**)	한국토지주택공사, 등록사업자 (지급보증 필요)
방법·한도	—	**기명식**, 분양토지·건축물 면적의 **2분의 1** 이내	—	**기명식**
승인	—	지정권자 승인	**행정안전부장관** 승인	국토교통부장관 승인
상환기간	**10년 이내**	—	**5년 내지 10년**	**3년** 초과 불가

지구단위계획구역과 지구단위계획 ★★★

지정권자: **국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수**가 도시·군관리계획으로 결정. 수립기준은 **국토교통부장관**이 정한다.

도시지역 내 지정대상

재량 지정 (“지정할 수 있다”)	의무 지정 (“지정하여야 한다”)
① 용도지구 ② 도시개발구역 ③ 정비구역 ④ 택지개발지구 ⑤ 대지조성사업지구 ⑥ 산업단지·준산업단지 ⑦ 관광단지·관광특구 ⑧ **개발제한구역·도시자연공원구역·시가화조정구역·공원에서 해제되는 구역**, 녹지지역에서 주거·상업·공업지역으로 변경되는 구역, 새로 도시지역으로 편입되는 구역 중 계획적 개발·관리가 필요한 지역 ⑨ 복합적 토지이용이 필요한 역세권 등	① **정비구역·택지개발지구**에서 시행되는 사업이 **끝난 후 10년이 지난** 지역 ② **시가화조정구역 또는 공원**에서 해제되는 지역으로서 **30만㎡ 이상** ③ **녹지지역에서 주거·상업·공업지역으로 변경**되는 지역으로서 30만㎡ 이상

함정 주의

의무지정 ②에는 **개발제한구역·도시자연공원구역이 없다**. “개발제한구역에서 해제되는 30만㎡ 이상 지역은 지정하여야 한다” → X(재량). 또 ①은 “사업이 끝난 후 10년”이지 도시개발구역은 의무대상이 아니다.

도시지역 외 지정대상

- 지정하려는 구역 면적의 **50% 이상이 계획관리지역**이고 나머지가 생산관리·보전관리지역일 것 등.
- **개발진흥지구**: 주거개발진흥지구·복합개발진흥지구(주거기능 포함)·특정개발진흥지구 → **계획관리지역** / 산업·유통개발진흥지구·복합개발진흥지구(주거기능 미포함) → **계획관리·생산관리·농림지역** / 관광·휴양개발진흥지구 → **도시지역 외의 지역 전부** (자연환경보전지역도 가능).
- 용도지구를 폐지하고 그 행위제한을 지구단위계획으로 대체하려는 지역.

지구단위계획의 내용

- **반드시 포함**(둘 다): ① 대통령령으로 정하는 **기반시설의 배치와 규모** ② **건축물의 용도제한, 건폐율 또는 용적률, 높이의 최고한도 또는 최저한도**.
- 그 밖의 선택사항: 용도지역·지구의 세분·변경, 기존 용도지구 폐지 후 대체, 일단의 토지 규모와 조성계획, **건축물의 배치·형태·색채 또는 건축선**, 환경관리·경관계획, 보행안전 등을 고려한 교통처리계획.
- 도시·군계획시설의 처리·공급·수용능력이 구역 안 건축물의 연면적·수용인구 등 개발밀도와 조화를 이루도록 한다.

법률 규정의 완화 적용

구분	완화 한도

완화 가능한 규정	건축물의 용도·종류·규모(국토계획법 제76조), 건폐율, 용적률, 건축법의 대지 조경·공개공지·대지와 도로·높이제한·일조 높이제한, 주차장법의 부설주차장. (**대지 분할제한은 완화대상 아님**)
도시지역 **내**	건폐율은 해당 용도지역 건폐율의 **150%**, 용적률은 **200%**를 초과할 수 없다. 높이는 120% 이내 완화
도시지역 **외**	해당 용도지역·개발진흥지구 건폐율의 **150%**, 용적률의 **200%** 이내. 건축물의 용도·종류·규모도 완화 가능하나 **개발진흥지구(계획관리지역에 지정된 것 제외)**에 지정된 구역에서는 **아파트·연립주택 불허**
주차장 설치기준 **100%**까지 완화	① **한옥마을 보존** ② **차 없는 거리** 조성 ③ 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 경우

계산 공식·예제

공공시설 부지 제공 시 건폐율 완화(도시지역 내): 완화 건폐율 = 해당 용도지역 건폐율 × [1 + 제공면적 ÷ 원래 대지면적] 이내

예제(모의 3주차 9번): 일반상업지역 지구단위계획구역, 건폐율 60%, 대지 800㎡ 중 200㎡를 공공시설 부지로 제공 → 60% × (1 + 200/800) = 60% × 1.25 = **75%**.

예제(10번): 생산관리지역 산업·유통개발진흥지구(도시지역 외 개발진흥지구: 건폐율 40%, 용적률 100%)를 지구단위계획구역으로 지정 → 건폐율 40% × 1.5 = **60%**, 용적률 100% × 2 = **200%**.

효력과 실효

- 구역 안에서 건축물을 **건축·용도변경**하거나 **공작물을 설치**하려면 지구단위계획에 맞게 하여야 한다. 다만 **일정 기간 내 철거가 예상되는 가설건축물**은 제외, 지구단위계획이 수립되어 있지 않은 경우도 제외.
- 구역 지정 고시일부터 **3년 이내**에 지구단위계획이 결정·고시되지 않으면 **3년이 되는 날의 다음 날** 구역 지정 효력 상실.
- **주민 입안제안**으로 결정된 지구단위계획: 고시일부터 **5년 이내**에 허가·인가·승인 등을 받아 사업·공사에 **착수하지 아니하면** 5년이 된 날의 다음 날 효력 상실(보충).

기출·모의 지문 OX

1. 공동구는 기반시설 중 공공·문화체육시설에 해당한다. → X (유통·공급시설이다.)
2. 도축장은 기반시설 중 환경기초시설에 해당한다. → X (보건위생시설: 장사시설·도축장·종합의료시설.)
3. 규모가 200만㎡를 초과하는 국가산업단지와 관광특구에서 개발사업을 시행하는 자는 공동구를 설치하여야 한다. → X (도시개발구역·택지개발지구·경제자유구역·정비구역·공공주택지구·도청이전신도시가 대상이다.)
4. 공동구가 설치된 경우 가스관은 공동구협의회의 심의를 거쳐 공동구에 수용할 수 있다. → O
5. 부담금의 납부통지를 받은 공동구 점용예정자는 설치공사가 착수되기 전에 부담액의 3분의 2 이상을 납부하여야 한다. → X (3분의 1 이상.)
6. 공동구관리자는 매년 공동구의 안전 및 유지관리계획을 수립·시행하여야 한다. → X (5년마다. 안전점검은 1년에 1회 이상.)
7. 2년 이내에 시행하는 도시·군계획시설사업은 제1단계 집행계획에 포함되도록 하여야 한다. → X (3년 이내는 제1단계, 3년 후는 제2단계.)
8. 한국토지주택공사가 시행자로 지정을 받으려면 대상 토지 면적의 3분의 2 이상을 소유하여야 한다. → X (소유·동의요건은 민간시행자에게만 적용된다.)
9. 광역도시계획과 관련되는 경우 도지사는 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다. → O
10. 도시·군계획시설사업이란 기반시설을 설치·정비 또는 개량하는 사업을 말한다. → X ('도시·군계획시설'을 설치·정비·개량하는 사업이다. 정답률 43%.)
11. 매수의무자는 매수청구를 받은 날부터 2년 이내에 매수 여부를 결정하여 알려야 한다. → X (6개월 이내 결정·통지, 매수 결정을 알린 날부터 2년 이내 매수.)
12. 토지소유자가 원하는 경우 지방자치단체인 매수의무자는 도시·군계획시설채권을 발행하여 대금을 지급할 수 있다. → O
13. 도시·군계획시설채권의 발행절차 등에 관하여 이 법에 특별한 규정이 없으면 조례로 정한다. → X (지방재정법이 정한다. 상환기간·이율의 구체적 사항만 조례.)
14. 도시·군계획시설결정은 고시일부터 20년이 되는 날에 효력을 잃는다. → X (20년이 되는 날의 다음 날.)
15. 개발제한구역에서 해제되는 지역으로서 면적이 30만㎡ 이상인 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다. → X (의무지정은 시가화조정구역·공원에서 해제되는 30만㎡ 이상 지역. 개발제한구역·도시자연공원구역은 재량.)
16. 농림지역에 위치한 산업·유통개발진흥지구는 지구단위계획구역으로 지정할 수 없다. → X (계획관리·생산관리·농림지역에 있으면 지정 가능.)
17. 지구단위계획에는 건축물의 배치·형태·색채 또는 건축선에 관한 계획이 반드시 포함되어야 한다. → X (필수는 기반시설의 배치와 규모, 건축물의 용도제한·건폐율 또는 용적률·높이의 최고·최저한도.)
18. 지구단위계획구역에서는 건축법에 의한 대지 분할제한 규정을 완화하여 적용할 수 있다. → X (완화대상이 아니다.)
19. 한옥마을을 보존하고자 하는 지구단위계획구역에서는 주차장 설치기준을 100%까지 완화할 수 있다. → O
20. 지구단위계획구역 지정 고시일부터 5년 이내에 지구단위계획이 결정·고시되지 아니하면 구역 지정은 효력을 잃는다. → X (3년, 3년이 되는 날의 다음 날.)

제4장 국토계획법 ④ 개발행위허가·성장관리계획·개발밀도관리구역·기반시설부담구역·보칙

핵심 암기

매년 3~4문제. **개발행위허가 1~2문제 + 개발밀도관리구역/기반시설부담구역 1문제 + 성장관리계획 1문제**가 고정 패턴이다. 모의고사 3주차에서 정답률이 가장 낮았던 곳(18~27%)이 **허가대상 개수 세기**와 **개발밀도관리구역 지정대상(주거·상업·공업지역)**이므로 반드시 잡는다.

개발행위허가의 대상 ★★★

허가권자: **특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수**. **도시·군계획사업**(도시군계획시설사업·도시개발사업·정비사업, 다른 법률로 의제된 사업 포함)에 의한 행위는 허가를 받지 않는다.

허가대상 행위	세부 내용과 제외되는 것
① 건축물의 건축	건축법상 건축물의 건축
② 공작물의 설치	인공을 가하여 제작한 시설물(건축물 제외)의 설치
③ 토지의 형질변경	절토·성토·정지·포장 등으로 토지 형상을 변경하는 행위와 공유수면 매립. **경작을 위한 형질변경은 제외**. 다만 경작 목적이라도 다음은 허가대상: 인접 토지의 관개·배수·농작업에 영향, 오염 우려 토사로 성토, **지목변경 수반(전·답 사이의 변경은 제외)**, 옹벽 설치 또는 **2m 이상**의 절토·성토
④ 토석채취	흙·모래·자갈·바위 등의 채취. 토지 형질변경을 목적으로 하는 것은 제외(③으로 봄)
⑤ 토지분할 (건축물이 있는 대지 제외)	㉠ **녹지·관리·농림·자연환경보전지역**에서 관계법령의 허가·인가 없이 하는 분할 ㉡ 건축법상 **분할제한면적 미만**으로의 분할 ㉢ 관계법령의 허가·인가 없이 하는 **너비 5m 이하**로의 분할
⑥ 물건을 쌓아놓는 행위	**녹지지역·관리지역·자연환경보전지역**에서 건축물의 울타리 안(적법하게 조성된 대지)이 **아닌** 토지에 물건을 **1개월 이상** 쌓아놓는 행위 (농림지역은 없음)

허가 없이 할 수 있는 행위

- **재해복구·재난수습을 위한 응급조치** → **1개월 이내** 사후 **신고**.
- 건축법상 **건축신고 대상** 건축물의 **개축·증축·재축**과 이를 위한 형질변경(도시군계획시설사업이 시행되지 않는 시설부지에 한함).
- 경미한 행위(아래 표). 세부 숫자는 조례로 따로 정할 수 있다.

행위	허가 불필요한 경미한 행위
건축	건축허가·건축신고 대상이 아닌 건축물의 건축
공작물	**도시지역·지구단위계획구역**: 무게 50톤·부피 50㎥·수평투영면적 50㎡ 이하 / **그 밖의 지역**(도시지역·자연환경보전지역·지구단위계획구역 외): 150톤·150㎥·150㎡ 이하 / 녹지·관리·농림지역의 **농림어업용 비닐하우스**(육상어류양식장 제외)
형질변경	높이 **50cm 이내** 또는 깊이 50cm 이내의 절토·성토·정지(포장 제외) / **조성이 완료된 기존 대지**에서 건축물·공작물 설치를 위한 토지의 굴착(절토·성토 제외) / 국가·지자체가 공익상 직접 시행하는 사업
토석채취	도시지역·지구단위계획구역: 채취면적 25㎡ 이하 토지에서 부피 50㎥ 이하 / 그 밖: 250㎡ 이하에서 500㎥ 이하
토지분할	사도개설허가를 받은 분할, 공공용지·공용지로 하기 위한 분할, 행정재산 용도폐지·일반재산 매각 등을 위한 분할, **토지 일부가 도시·군계획시설로 지형도면 고시된 경우**의 분할, 너비 5m 이하로 이미 분할된 토지를 분할제한면적 이상으로 분할
물건 적치	녹지지역·지구단위계획구역: 25㎡ 이하 토지에 50톤·50㎥ 이하 / 관리지역: 250㎡ 이하 토지에 500톤·500㎥ 이하

변경허가

- 허가받은 사항을 변경할 때에도 허가. 다만 **경미한 변경**은 허가 없이 하고 지체 없이 **통지**: ① 사업기간 **단축** ② 부지면적·건축물 연면적을 **5% 범위에서 축소**. → **확대·확장은 5% 이내라도 변경허가**.

개발행위허가의 절차와 기준 ★★

1. **신청**: 기반시설 설치·용지 확보, 위해방지, 환경오염 방지, 경관·조경에 관한 계획서를 첨부(개발밀도관리구역에서는 기반시설 관련 계획서 제외).
2. → **처분**: 특별한 사유가 없으면 **15일 이내**(협의·심의 기간 제외)에 허가 또는 불허가. 불허가는 서면 또는 시스템으로 사유 통지.
3. → **조건부 허가**: 기반시설 설치, 위해방지, 환경오염 방지, 경관·조경 등에 관한 조치를 조건으로 허가 가능. 이 경우 **미리 신청자의 의견**을 들어야 한다.
4. → **이행보증금**: 총공사비의 20% 이내. **국가·지방자치단체·공공기관·공공단체**는 예치 제외.
5. → **준공검사**: **건축물의 건축·공작물의 설치·토지의 형질변경·토석채취**만 대상. **토지분할·물건 적치는 준공검사 없음**. 건축법상 사용승인을 받은 경우 생략.

허가 규모(토지 형질변경 면적)

용도지역	허가 가능 규모
주거지역·상업지역·**자연녹지지역·생산녹지지역**	**1만㎡ 미만**
공업지역·관리지역·농림지역	**3만㎡ 미만**
보전녹지지역·자연환경보전지역	**5천㎡ 미만**

- 대지가 둘 이상 용도지역에 걸치면 각각의 규모 규정을 적용하되 총면적은 가장 큰 규모의 용도지역 기준을 초과할 수 없다.
- **도시계획위원회 심의**: 일정 규모 이상의 개발행위는 중앙·지방도시계획위 심의. 다만 **지구단위계획·성장관리계획을 수립한 지역**의 개발행위, 산림사업·**사방사업**을 위한 개발행위 등은 심의를 거치지 않는다.
- 허가기준의 지역 구분: **시가화 용도**(주거·상업·공업) / **유보 용도**(계획관리·생산관리·자연녹지, 기준 강화·완화 가능) / **보전 용도**(보전관리·농림·자연환경보전·보전녹지·생산녹지, 기준 강화 가능).

개발행위허가의 제한 ★★★

제한 사유	기간	연장
① **녹지지역·계획관리지역**으로서 수목이 집단적으로 자라거나 조수류가 집단 서식, 우량농지 등 보전 필요	1회에 한하여 **3년 이내**	**연장 불가**
② 개발행위로 주변 환경·경관·미관·**국가유산** 등이 크게 오염·손상될 우려		
③ 도시·군기본계획이나 관리계획을 **수립하고 있는 지역**으로 용도지역 등 변경이 예상되어 허가기준이 크게 달라질 지역	3년 이내	1회에 한하여 **2년 이내** 연장(최장 5년). 연장 시 **도시계획위 심의 불필요**
④ **지구단위계획구역**으로 지정된 지역		
⑤ **기반시설부담구역**으로 지정된 지역		

- 제한권자: **국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수**. 중앙 또는 지방도시계획위원회 **심의**를 거친다.
- 국토부장관 또는 시·도지사가 제한하려면 심의 **전에 미리** 관할 **시장 또는 군수의 의견**을 들어야 한다.
- 제한지역·제한사유·제한대상행위·제한기간을 **미리 고시**. 사유가 없어지면 기간 만료 전이라도 지체 없이 해제.

개발행위에 따른 공공시설의 귀속 ★★

구분	허가받은 자가 행정청	허가받은 자가 비행정청

새로 설치한 공공시설	관리청에 **무상 귀속**	관리청에 **무상 귀속**
종래의 공공시설	허가받은 자에게 **무상 귀속** (전부)	용도폐지되는 공공시설을 새로 설치한 시설의 **설치비용에 상당하는 범위에서 무상 양도할 수 있다**
세목 통지	준공검사를 **마친 때** 관리청에 통지	개발행위가 **끝나기 전**에 관리청에 통지
귀속시점	**통지한 날**	**준공검사를 받은 날**

행정청인 시행자는 귀속된 공공시설의 처분 수익금을 도시·군계획사업 외의 목적에 사용할 수 없다. 모의고사: "행정청인 경우 귀속시점은 준공검사를 받은 날" → X(통지한 날).

성장관리계획 ★★★

항목	내용
지정권자	특별시장·광역시장·…·**시장 또는 군수**. 도시·군관리계획 결정절차와 **무관**
대상지역	**녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역** 중: 개발수요가 많아 무질서한 개발이 진행·예상 / 향후 시가화 예상 / 주변과 연계한 체계적 관리 필요 / 지역·지구 변경으로 행위제한이 완화되는 지역 등. (**주거·상업·공업지역은 불가**)
절차	구역안을 **14일 이상** 열람하여 **주민 의견청취 → 지방의회 의견청취(60일 이내 의견 제시) → 관계 행정기관 협의 → 지방도시계획위원회 심의**. 구역 면적의 **10% 이내** 변경 등 경미한 변경은 생략 가능
계획 내용	기반시설의 배치·규모 / 건축물의 용도제한, 건폐율 또는 용적률 / 건축물의 배치·형태·색채·높이 / 환경관리·경관계획. (**건축선은 포함되지 않음**)
건폐율 완화	**계획관리지역: 50% 이하** / 생산관리지역·농림지역·자연녹지지역·생산녹지지역: **30% 이하**. (보전녹지·보전관리는 완화 없음)
용적률 완화	**계획관리지역만 125% 이하**
효과	구역에서 개발행위 또는 건축물의 용도변경을 하려면 성장관리계획에 맞게 하여야 한다
타당성 검토	**5년마다**

개발밀도관리구역과 기반시설부담구역 ★★★

구분	개발밀도관리구역	기반시설부담구역
개념	기반시설 부족이 예상되나 **설치가 곤란**한 지역 → 건폐율·용적률 **강화**	개발밀도관리구역 **외**의 지역으로 기반시설 **설치가 필요**한 지역 → 설치·용지확보
지정권자	특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·**시장 또는 군수** (도지사 승인 불필요, 도시·군관리계획 아님)	
대상	**주거·상업·공업지역**(녹지지역 제외. "도시지역에서" → 틀림)	제한 없음. 최소 **10만㎡ 이상** 규모로 지정
절차	**지방도시계획위원회 심의만** → 고시 (주민 의견청취 없음)	**주민 의견청취** → 지방도시계획위원회 심의 → 고시
지정기준 (국토부장관이 정함)	① 도로서비스 수준이 매우 낮아 차량통행이 현저히 지체 ② 도로율이 용도지역별 도로율에 **20% 이상 미달** ③ 향후 **2년 이내** 수도 수요량이 시설용량 초과 예상 ④ 2년 이내 하수발생량이 시설용량 초과 예상 ⑤ 2년 이내 학생 수가 학교수용능력을 **20% 이상 초과** 예상	**지정하여야 한다**: ① 법령 제정·개정으로 행위제한이 **완화·해제**되는 지역 ② 용도지역 등이 변경·해제되어 행위제한이 완화되는 지역 ③ 전년도 **개발행위허가 건수**가 전전년도보다 **20% 이상 증가** ④ 전년도 **인구증가율**이 해당 시·군의 전년도 인구증가율보다 **20% 이상 높은** 지역
효과	해당 용도지역 **용적률 최대한도의 50% 범위에서 강화**하여 적용. 기반시설 변화를 주기적으로 검토하여 조정	**기반시설설치계획** 수립 → 도시·군관리계획에 반영. 지구단위계획을 수립하면 설치계획을 수립한 것으로 본다

해제 의제	규정 없음	지정고시일부터 **1년**이 되는 날까지 설치계획을 수립하지 않으면 **1년이 되는 날의 다음 날** 해제 의제

기반시설설치비용

항목	내용
부과대상	단독주택·숙박시설 등 건축법상 건축물로서 **200㎡(기존 건축물 연면적 포함)를 초과**하는 건축물의 **신축·증축**. 기존 건축물을 철거하고 신축하면 **기존 연면적을 초과하는 부분**만. (개발행위허가 자체가 부과대상은 아님)
설치가 필요한 기반시설	**도로·공원·녹지·학교(대학 제외)·수도·하수도·폐기물처리 및 재활용시설**. (청소년수련시설·종합의료시설은 아님)
부과·납부	건축허가(사업승인)를 받은 날부터 **2개월 이내** 부과 → **사용승인(준공검사) 신청 시까지** 납부
납부방법	현금·신용카드·직불카드 원칙, 부과대상 토지 및 비슷한 토지로 하는 **물납 인정**
관리	기반시설부담구역**별로 특별회계** 설치
유발계수 상위	위락시설 **2.1** → 관광휴게시설 1.9 → 제2종 근린생활시설 1.6 → 문화 및 집회시설·종교시설·운수시설·자원순환 관련시설 1.4 → 제1종 근린생활시설·판매시설 1.3 (의료시설 0.9, 단독·공동주택 0.7)

보칙: 토지 출입·청문·시범도시 ★

- **타인 토지 출입**: 시장·군수 등의 **허가**를 받고 출입하려는 날의 **7일 전**까지 소유자·점유자·관리인에게 통지. **행정청인 시행자는 허가 없이** 출입 가능.
- **일시사용·장애물 변경·제거**: 소유자·점유자·관리인의 **동의** 필요(임시통로 포함). **3일 전**까지 통지. 동의를 받을 수 없으면 행정청은 시장·군수 등에게 통지, 비행정청은 허가.
- 일출 전·일몰 후에는 점유자의 **승낙 없이** 택지나 담장·울타리로 둘러싸인 토지에 출입 불가(승낙이 있으면 가능).
- 손실보상: **행위자가 속한 행정청이나 시행자**가 보상(행위자 개인 아님).
- **청문**(3가지): **개발행위허가의 취소, 도시·군계획시설사업 시행자 지정의 취소, 실시계획인가의 취소**.
- **시범도시사업계획** 포함사항: 목표·전략·특화발전계획·추진체제, **도시·군계획 등 관련계획의 조정·정비**("국토종합계획·광역도시계획의 수정" 아님), 도시·군계획사업, 재원조달, 주민참여 등 지역사회 협력체계.

기출·모의 지문 OX

1. 도시개발사업에 의한 토지의 형질변경은 개발행위허가를 받아야 한다. → X (도시·군계획사업에 의한 행위는 허가대상이 아니다.)
2. 전·답 사이의 지목변경을 수반하는 경작을 위한 토지의 형질변경은 개발행위허가의 대상이 아니다. → O
3. 관리지역에서 사용승인을 받은 건축물의 울타리 안에 위치하지 아니한 토지에 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위는 허가를 받아야 한다. → O
4. 토지의 일부가 도시·군계획시설로 지형도면고시가 된 토지의 분할은 개발행위허가를 받아야 한다. → X (허가 없이 할 수 있는 경미한 행위이다.)
5. 개발행위허가를 받은 사업면적을 5% 범위에서 축소하거나 확장하는 경우에는 변경허가를 받을 필요가 없다. → X (축소만 경미한 변경. 확장·확대는 변경허가.)
6. 허가권자는 개발행위허가 신청에 대하여 원칙적으로 30일 이내에 처분하여야 한다. → X (15일 이내.)
7. 토지분할에 대해 개발행위허가를 받은 자가 그 행위를 마치면 준공검사를 받아야 한다. → X (준공검사 대상은 건축·공작물 설치·형질변경·토석채취뿐이다.)
8. 형질변경 허가 규모는 농림지역 3만㎡ 미만, 보전녹지지역 5천㎡ 미만, 자연녹지지역 1만㎡ 미만이다. → O
9. 사방사업법에 따른 사방사업을 위한 개발행위를 허가하려면 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. → X (심의를 거치지 않는다.)
10. 주변의 국가유산 등이 크게 손상될 우려가 있는 지역에 대해서는 최대 5년까지 개발행위허가를 제한할 수 있다. → X (3년 이내, 연장 불가. 연장은 계획수립 중인 지역·지구단위계획구역·기반시설부담구역만.)
11. 기반시설부담구역으로 지정된 지역은 3년 이내 제한 후 1회에 한하여 3년 이내 연장할 수 있다. → X (2년 이내 연장, 최장 5년.)
12. 국토교통부장관 또는 시·도지사가 개발행위허가를 제한하려면 도시계획위원회 심의 전에 미리 관할 시장 또는 군수의 의견을 들어야 한다. → O
13. 행정청이 아닌 자가 새로 공공시설을 설치한 경우 종래의 공공시설은 허가받은 자에게 전부 무상으로 귀속된다. → X (설치비용에 상당하는 범위에서 무상으로 양도할 수 있다.)
14. 주거지역 중 체계적인 관리가 필요한 지역은 성장관리계획구역으로 지정할 수 있다. → X (녹지·관리·농림·자연환경보전지역만 대상.)
15. 성장관리계획구역 내 생산관리지역에서는 125% 이하의 범위에서 용적률을 완화할 수 있다. → X (용적률 완화는 계획관리지역만.)
16. 성장관리계획구역 내 농림지역에서는 30% 이하의 범위에서 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다. → O
17. 시장·군수는 도시지역에서의 개발행위로 기반시설이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리구역으로 지정할 수 있다. → X (주거·상업·공업지역이 대상이다. 정답률 18%.)
18. 개발밀도관리구역은 시장 또는 군수가 도시·군관리계획으로 지정한다. → X (관리계획과 무관. 지방도시계획위 심의만 거쳐 지정·고시. 정답률 27%.)
19. 기반시설부담구역에서 150㎡의 단독주택으로 증축하는 행위는 기반시설설치비용의 부과대상이다. → X (200㎡ 초과 신·증축.)
20. 청소년수련시설 및 종합의료시설은 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설에 해당한다. → X (도로·공원·녹지·학교·수도·하수도·폐기물처리 및 재활용시설.)
21. 도시·군계획시설사업의 시행자는 타인의 토지를 임시통로로 일시사용하는 경우 소유자 등의 동의를 받을 필요가 없다. → X (동의를 받아야 한다. 행정청은 '출입'만 허가 없이 가능.)
22. 실시계획인가를 취소하려면 청문을 실시하여야 한다. → O

제5장 도시개발법

핵심 암기

6문제. 출제 고정 패턴: **구역 지정(규모·지정권자·해제의제) 1, 개발계획·시행자·조합 2, 실시계획·수용방식(토지상환채권·원형지) 1, 환지방식(환지계획·예정지·처분) 1~2, 도시개발채권·비용 1**. 절차 흐름을 "**구역지정+개발계획 → 시행자 지정 → 실시계획 인가 → 사업시행(수용/환지) → 준공·환지처분**" 순서로 외운 뒤 각 단계의 숫자를 얹는다.

도시개발구역의 지정 ★★★

항목	내용
지정권자 (원칙)	**시·도지사, 대도시 시장**. 둘 이상의 시·도 또는 대도시에 걸치면 관계 시·도지사·대도시 시장이 **협의**하여 지정할 자를 정한다
국토교통부장관이 지정	① **국가**가 사업을 실시할 필요 ② **관계 중앙행정기관의 장**이 요청 ③ 공공기관·정부출연기관의 장이 **30만㎡ 이상**으로서 **국가계획과 밀접한 관련**이 있는 구역 지정을 제안 ④ 시·도지사·대도시 시장의 **협의가 성립되지 아니한** 경우 ⑤ **천재지변** 등으로 긴급히 필요한 경우 (시장·군수·구청장의 요청은 아님)
지정 요청·제안	시장(대도시 시장 제외)·군수·구청장은 **시·도지사**에게 지정을 **요청**. 국가·지자체·조합을 제외한 시행자가 될 수 있는 자는 **제안** 가능. 민간(토지소유자 등)이 제안하려면 대상구역 토지면적의 **3분의 2 이상** 토지소유자(**지상권자 포함**) 동의. 제안 받은 자는 **1개월 이내** 수용 여부 통보(1개월 연장 가능)
지정 규모	**도시지역**: 주거지역·상업지역·자연녹지지역·생산녹지지역 **1만㎡ 이상**, 공업지역 **3만㎡ 이상** / **도시지역 외**: **30만㎡ 이상**(공동주택 중 아파트·연립주택 건설계획이 포함되고 초등학교 용지 확보 등 요건을 갖추면 **10만㎡ 이상**)
자연녹지·생산녹지·도시지역 외 지정 시	광역도시계획 또는 도시·군기본계획에 의하여 **개발이 가능한 지역**에서만 국토교통부장관이 정하는 기준에 따라 지정
분할 지정	지정권자가 효율적 추진을 위해 필요하다고 인정하고, 분할 후 각 사업시행지구가 각각 **1만㎡ 이상**이면 둘 이상의 사업시행지구로 분할 가능. 결합개발도 가능
절차	기초조사 → 주민·전문가 **의견청취**(공람 **14일 이상**; 구역면적 **100만㎡ 이상**이면 **공청회**) → 관계 행정기관 협의 → 도시계획위원회 심의 → 지정·고시 → 시장·군수·구청장 공람. 국토부장관이 지정하면 관계 시·도지사 등 의견청취

지정의 효과

- 구역이 지정·고시되면 국토계획법상 **도시지역과 지구단위계획구역**으로 결정·고시된 것으로 본다(이미 지구단위계획구역·**취락지구**로 지정된 지역은 제외).
- **행위허가**(특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장·군수): 건축물(**가설건축물 포함**)의 건축·대수선·용도변경, 공작물 설치, 토지 형질변경, 토석채취, **토지분할**, 물건을 **1개월 이상** 쌓아놓는 행위, **죽목의 벌채 및 식재**. 의견청취 **공고가 있는 지역**부터 적용.
- 허가 없이 가능: 재해복구·재난수습 응급조치, 농림수산물 생산용 간이공작물(**비닐하우스** 등), **경작을 위한 형질변경**, 개발에 지장 없는 범위의 토석채취, **남겨두기로 결정된 대지**에서의 물건 적치, **관상용 죽목의 임시 식재(경작지의 임시 식재는 허가)**.
- 기득권: 이미 착수한 자는 **30일 이내에 신고**하고 계속 가능(국토계획법의 "3월 신고"와 다름). 국토계획법상 개발행위허가를 받은 자는 도시개발법 허가 불필요.

지정의 해제의제

경우	해제 기한 (그 날의 다음 날 해제 의제)
구역 지정 후 **실시계획 인가 신청**이 없음	지정·고시일부터 **3년**
구역 지정 **후** 개발계획을 수립하는 경우 - 개발계획 수립·고시가 없음	지정·고시일부터 **2년** (330만㎡ 이상은 **5년**)
위 경우 - 개발계획 고시일부터 실시계획 인가 신청이 없음	개발계획 고시일부터 **3년** (330만㎡ 이상은 **5년**)
공사완료(환지방식은 환지처분) 공고	공고일의 **다음 날** 해제 의제. 이 경우에는 용도지역 등이 **환원되지 않는다**

해제가 의제되면 용도지역·지구단위계획구역은 지정 전으로 환원·폐지된 것으로 본다(공사완료로 인한 해제는 제외).

개발계획 ★★★

항목	내용
수립권자·시기	**지정권자**가 구역 지정 **전**에 수립(원칙). 시장(대도시 시장 제외)·군수·구청장·시행자의 요청으로 변경 가능
구역 지정 **후** 수립 가능	① **자연녹지지역** ② **생산녹지지역** ③ **도시지역 외**의 지역 ④ 국토부장관이 지역균형발전을 위해 협의하여 지정하려는 지역(자연환경보전지역 제외) ⑤ 주거·상업·공업지역 면적 합계가 전체의 **30% 이하**인 지역 ⑥ 개발계획을 **공모**하는 경우
구역 지정 **후 개발계획에 포함**시킬 수 있는 4가지	① 구역 **밖** 기반시설 설치 비용부담계획 ② **수용·사용 대상 토지 등의 세부목록** ③ 임대주택건설계획 등 **세입자 주거·생활안정대책** ④ 순환개발 등 단계적 사업추진계획. (시행방식, 원형지 공급, 주요 기반시설 설치계획 등은 처음부터 포함. **지구단위계획은 개발계획 내용이 아님**)
환지방식 동의	환지방식 적용 지역 토지면적의 **3분의 2 이상** 토지소유자 + 토지소유자 총수의 **2분의 1 이상**. 시행자가 **국가·지방자치단체**이면 동의 불필요
부합	광역도시계획·도시·군기본계획에 들어맞게. **330만㎡ 이상** 구역은 주거·생산·교육·유통·위락 기능이 조화되도록 (복합기능 도시)

시행자 ★★★

구분	내용
공공시행자	국가·지방자치단체, 공공기관(LH 등), 정부출연기관, 지방공사
민간시행자	토지소유자, **조합**(전부 환지방식만), 과밀억제권역에서 이전하는 법인, 주택법 등록사업자, 건설업자, 부동산개발업자, 신탁업자, 자기관리·위탁관리 부동산투자회사 등
전부 환지방식	원칙적으로 **토지소유자나 조합**을 시행자로 지정. 다만 ① 개발계획 고시일부터 **1년 이내**(6개월 범위 연장 가능)에 시행자 지정을 신청하지 않거나 신청내용이 위법·부당 ② 지자체가 집행하는 공공시설사업과 병행 필요 ③ 국공유지 제외 토지면적 **2분의 1 이상** 소유자와 총수 **2분의 1 이상**이 동의 → **지방자치단체·LH·지방공사 등**을 시행자로 지정 가능
시행자 변경 사유	① 전부 환지방식 시행자(토지소유자·조합)가 구역 지정 고시일부터 **1년 이내** 실시계획 인가를 신청하지 아니함 ② 실시계획 인가 후 **2년 이내** 착수하지 아니함 ③ 행정처분으로 시행자 지정이나 **실시계획 인가가 취소** ④ 부도·파산 등 ("3년"으로 바꿔 내는 함정)
대행	공공시행자는 설계·분양 등 사업의 일부를 주택건설사업자 등에게 **대행**하게 할 수 있다

도시개발조합 ★★★

항목	내용
설립인가	토지소유자 **7명 이상**이 정관을 작성하여 **지정권자**의 인가. 동의: 구역 토지면적 **3분의 2 이상** 소유자 + 총수 **2분의 1 이상**. 면적 산정 시 **국공유지 포함**. 공유토지는 대표 공유자 1명(구분소유자는 각각 1명). 인가 **신청 전** 동의 철회 가능(철회하면 동의자 수에서 제외)
변경	변경인가 원칙. **주된 사무소 소재지 변경, 공고방법 변경**만 **신고**
성립	인가받은 날부터 **30일 이내** 주된 사무소 소재지에서 **설립등기**를 하면 성립. 법인, 민법 중 **사단법인** 규정 준용
조합원	구역 안 **토지소유자**(지상권자 제외). 미성년자도 조합원 가능(임원 결격사유일 뿐). 의결권은 보유토지 면적과 관계없이 평등, 토지소유권 전부를 이전받은 조합원은 정관에 따라 의결권 **승계 가능**
임원	조합장 1명, 이사, 감사. 의결권 가진 조합원 중 총회에서 선임. 조합장·이사가 자기를 위한 계약·소송 → **감사**가 대표. 다른 임원·직원 겸직 불가, 같은 목적 다른 조합 임직원 겸직 불가
결격사유	피성년후견인·피한정후견인·**미성년자**, 파산자로서 복권되지 않은 자, 금고 이상 형 집행 종료 후 **2년** 미경과자, 집행유예 중인 자. 해당하게 되면 **그 다음 날**부터 자격 상실

대의원회	의결권 조합원 **50인 이상**인 조합은 **둘 수 있다**(임의). 대의원 수는 조합원 총수의 **100분의 10 이상**. 대행 **불가** 사항 5가지: **정관 변경, 개발계획의 수립·변경, 환지계획 작성, 조합임원 선임, 합병·해산**
경비	조합원에게 부과금 부과(토지 위치·지목·면적·이용상황·환경 등 고려), 연체료. 징수는 시장·군수 등에게 위탁 가능(징수금의 **100분의 4** 교부)

두문자·암기법

대의원회가 대행 못 하는 것 "**정·개·환·임·합**"(정관·개발계획·환지계획·임원선임·합병해산). 자금차입·체비지 처분·부과금·환지예정지 지정은 대행 **가능**.

실시계획 ★★

- 시행자가 작성. **지구단위계획이 포함**되어야 하며, **개발계획에 맞게** 작성.
- **인가권자: 지정권자**. 국토부장관이 지정권자이면 시·도지사·대도시 시장, 시·도지사가 지정권자이면 시장(대도시 시장 제외)·군수·구청장의 **의견을 미리** 청취.
- 경미한 변경(변경인가 불요): 사업비의 **100분의 10** 범위 증감, 사업시행면적 100분의 10 범위 감소 등.
- 고시 효과: 도시·군관리계획(지구단위계획 포함)으로 결정할 사항은 **관리계획 결정·고시 의제**. 농지전용허가 등 관련 인·허가 **의제**(관계기관 협의).

사업 시행방식 ★★

방식	적용 기준
수용 또는 사용	계획적·체계적 도시개발 등 **집단적인 택지 조성·공급**이 필요한 경우
환지	① 대지로서의 효용증진과 공공시설 정비를 위해 교환·분합, 구획변경, 지목·형질 변경, 공공시설 설치·변경이 필요한 경우 ② 시행지역의 **지가가 인근보다 현저히 높아** 수용방식이 어려운 경우
혼용	분할혼용(각 방식 구역으로 사업시행지구 분할) 또는 미분할혼용

시행방식은 지정권자가 정하며, 변경 가능(예: 공공시행자가 수용→환지·혼용, 조합을 제외한 민간이 수용→혼용). 시행자가 **지방자치단체 등 공공**이고 전부 환지방식이면 **시행규정**을 작성한다.

수용·사용 방식 ★★★

- 시행자는 토지 등을 수용·사용 가능. **민간시행자**(조합 제외 민간, 과밀이전법인 포함)는 국공유지 제외 토지면적 **3분의 2 이상 소유 + 총수 2분의 1 이상 동의** 필요. 실시계획 인가 고시 = **사업인정 및 고시 의제**, 재결신청은 개발계획에서 정한 사업시행기간 종료일까지.
- **선수금**: 조성토지 등을 공급받을 자로부터 지정권자 승인을 받아 대금 일부를 미리 받을 수 있다. 공공시행자는 개발계획 수립·고시 후 토지 확보 등, 민간은 개발계획 고시 후 공사비 10% 이상 납부 및 공정률 10% 등 요건.

토지상환채권

항목	내용
발행 근거	토지소유자가 원하면 매수대금 **일부**를 지급하기 위해 조성된 토지·건축물로 상환하는 채권 발행 가능
발행 규모	분양토지·분양건축물 면적의 **2분의 1**을 초과하지 않는 범위
승인	발행계획을 작성하여 **지정권자 승인**(지정권자가 시행자면 불요)
지급보증	**민간시행자**는 은행·보험회사·건설공제조합 등의 지급보증을 받은 경우에만 발행. **조합은 발행 불가**(수용방식 시행자만 발행)
형식·이율	**기명식** 증권. 이율은 예금금리·부동산 수급상황을 고려하여 **발행자**가 정함. 양도는 명의변경 등록 후

원형지 공급·개발

항목	내용
규모	구역 전체 토지면적의 **3분의 1 이내**. **지정권자 승인**(공급계획을 개발계획에 포함)
원형지개발자	국가·지방자치단체, 공공기관, 지방공사, **학교나 공장 등 부지로 직접 사용하는 자**, 국가·지자체 등이 공모로 선정한 자 등
선정 방법	**수의계약** 원칙. 학교·공장 부지 직접 사용자는 **경쟁입찰**, 2회 이상 유찰 시 수의계약
공급가격	개발계획이 반영된 원형지의 **감정가격 + 기반시설 공사비**를 기준으로 시행자와 원형지개발자가 **협의**
매각 제한	공사완료 공고일부터 **5년** 또는 공급계약일부터 **10년** 중 **먼저 끝나는 기간** 안에는 매각 불가(국가·지자체는 예외)
계약 해제	세부계획 미제출, 착수 지연(계약일부터 2년 이내 미착수 등), 사용 목적 위반 시 시행자가 해제 가능

조성토지 등의 공급

- 공급계획을 작성하여 **지정권자에게 제출**(지정권자가 시행자 아닌 경우). 공급방법: **경쟁입찰** 원칙.
- **추첨**: 국민주택규모 이하 주택건설용지, 공공택지, **330㎡ 이하** 단독주택용지, 공장용지 등(경쟁입찰이 원칙이나 추첨 가능).
- **수의계약**: 학교·공공청사·사회복지시설 등 용지, 토지상환채권 상환, 토지소유자에 대한 환지 대신 공급 등.
- 가격: **감정가격**. 학교·폐기물처리시설·공공청사·임대주택 등은 감정가격 **이하**로 공급 가능.

환지 방식 ★★★

환지계획

항목	내용
작성자·내용	**시행자**가 작성: ① 환지설계 ② 필지별 환지명세 ③ 필지별·권리별 청산대상 토지명세 ④ 체비지·보류지 명세 ⑤ 입체환지용 건축물 명세와 공급방법·규모
설계 방식	**평가식 원칙**(전후 평가가액 비례). 토지 이동이 경미하거나 단순 정비는 **면적식** 가능. 하나의 환지계획구역에는 같은 방식. **입체환지는 반드시 평가식**
인가	행정청이 아닌 시행자는 **특별자치도지사·시장·군수·구청장**의 인가. 경미한 변경(합필·분필로 인한 명세 변경, 소유자 동의에 따른 변경, 금전 청산 등)은 변경인가 불요
작성 기준	**적응환지**: 종전 토지와 환지의 위치·지목·면적·토질·수리·이용상황·환경 등 종합 고려. 평가액은 **토지평가협의회** 심의를 거쳐 결정
환지 부지정	토지소유자의 **신청·동의**로 환지를 정하지 않을 수 있음(**임차권자 등의 동의 필요**). 용도폐지되는 국공유지는 환지를 정하지 않음
증환지·감환지	과소토지 방지를 위해 면적을 늘려 환지(증환지, 청산금 징수) 또는 줄여 환지(감환지, 청산금 교부), 또는 환지대상에서 제외
입체환지	토지소유자의 **신청**으로 건축물 일부와 토지 공유지분 부여. 신청기간은 통지일부터 **30일 이상 60일 이하**(20일 범위 연장). 과소토지(주거지역 60㎡ 등) 소유자는 신청 불가 가능
토지부담률	환지계획구역 평균 **50% 초과 불가**. 지정권자가 인정하면 **60%**까지, 토지소유자 총수 **3분의 2 이상** 동의(조합은 총회 의결권 3분의 2)면 60% 초과 가능
간선도로	구역 외부와 연결되는 너비 **25m 이상** 간선도로는 토지소유자가 부지를 부담하고 지자체가 공사비를 보조하여 건설 가능

계산 공식·예제

비례율(평가식) = [조성 후 토지·건축물 평가액 합계(공공시설·무상공급분 제외) – 총사업비] ÷ [환지 전 토지·건축물 평가액 합계] × 100. 예: (200억 – 50억) ÷ 100억 = **150%**.

평균 토지부담률 = [보류지 면적 – (시행자에게 무상귀속되는 공공시설 면적 + 시행자 소유 토지)] ÷ [환지계획구역 면적 – (같은 면적)] × 100. 예: (40만 – 10만) ÷ (70만 – 10만) = **50%**. (체비지 면적, 청산대상 토지면적은 계산에 쓰지 않는다.)

환지예정지

- 시행자는 필요하면 환지예정지 지정 가능(임차권자 등이 있으면 그 권리의 목적인 토지 부분도 **아울러 지정**). 조합은 **총회 의결** 후.
- 효과: 지정 효력발생일부터 환지처분 **공고일까지** 환지예정지에 대하여 종전과 같은 권리 행사 가능, **종전 토지는 사용·수익 불가**. 물권변동은 아니다(사용·수익권만 임시 변경).
- 환지를 정하지 아니하기로 한 토지소유자·임차권자에게는 기일을 정해 사용·수익을 **정지**시킬 수 있다.
- **체비지**로 지정된 환지예정지는 시행자가 비용 충당을 위해 **사용·수익하게 하거나 처분**할 수 있다.

환지처분과 청산금

항목	내용
시기	공사 완료 → 관보·공보 공고 및 14일 이상 공람 → 지정권자 **준공검사**(지정권자가 시행자면 공사완료 공고) → **60일 이내** 환지처분(공고)
효과 (원칙)	환지는 **공고일의 다음 날**부터 종전 토지로 본다. 환지를 정하지 않은 종전 토지의 권리는 **공고일이 끝나는 때** 소멸. 등기 없이 물권변동(민법 187조), 처분하려면 등기
영향 없음	종전 토지에 **전속하는 행정상·재판상 처분**(용도지역 지정, 수용처분, 출입금지가처분 등)은 영향 없음. **지역권**은 종전 토지에 존속(이익이 없어진 지역권은 공고일이 끝나는 때 소멸)
입체환지	공고일의 다음 날 건축물 일부와 토지 공유지분 취득. 종전 토지의 **저당권**은 그 다음 날부터 건축물 일부·공유지분에 존재
체비지·보류지	**체비지는 시행자**, **보류지는 환지계획에서 정한 자**가 공고일의 다음 날 소유권 취득. 이미 처분된 체비지는 매입자가 **소유권이전등기를 마친 때** 취득
청산금	환지처분 공고일의 **다음 날 확정**(환지를 정하지 않는 토지는 처분 전이라도 확정 가능). 확정 후 징수·교부, **분할징수·분할교부 가능**(이자 붙임), 행정청은 지방세 체납처분의 예로 징수·위탁(100분의 4). 소멸시효 **5년**
권리 조정	임대료·지료 증감청구, 권리 포기·계약해지(손실보상은 시행자에게 청구). 환지처분 공고일부터 **60일**이 지나면 증감청구·해지 불가
등기	시행자는 환지처분 공고 후 **14일 이내**에 촉탁·신청. 처분 공고일부터 등기가 있을 때까지 다른 등기 불가(등기원인이 그 전에 생긴 경우 예외)

도시개발채권·비용 ★★

항목	내용
발행자·승인	**시·도지사**가 발행, **행정안전부장관** 승인. 발행방법 세부는 **시·도 조례**
형식	전자등록 발행 또는 **무기명** 발행 가능
상환기간	**5년부터 10년까지**의 범위에서 지자체 조례로
소멸시효	상환일부터 원금 **5년**, 이자 **2년**
매입의무자	① 수용·사용방식 **공공시행자**와 공사 도급계약을 체결하는 자 ② 국토계획법상 **개발행위허가**(토지 형질변경)를 받은 자 등
매입필증	제출받은 자는 **5년**간 따로 보관
비용	사업비용은 **시행자 부담** 원칙. 지자체 등이 공공시설 설치 등 비용 일부 부담·보조 가능. **도시개발특별회계** 설치 가능(시·도지사·시장·군수)

기출·모의 지문 OX

1. 도시개발사업이 필요한 지역이 둘 이상의 시·도의 행정구역에 걸치는 경우에는 국토교통부장관이 도시개발구역을 지정한다. → X (관계 시·도지사·대도시 시장이 협의하여 지정할 자를 정한다. 협의가 성립되지 않을 때 국토부장관.)
2. 시장·군수·구청장이 요청하는 경우 국토교통부장관이 도시개발구역을 지정할 수 있다. → X (관계 중앙행정기관의 장이 요청하는 경우. 시장·군수·구청장은 시·도지사에게 요청.)
3. 생산관리지역에 도시개발구역을 지정하려면 3만㎡ 이상이어야 한다. → X (도시지역 외는 30만㎡ 이상.)
4. 도시·군기본계획이 수립된 지역에 대하여 실시계획을 수립하려면 실시계획의 내용이 기본계획에 들어맞도록 하여야 한다. → X (기본계획에 들어맞아야 하는 것은 개발계획, 실시계획은 개발계획에 맞게 작성.)
5. 주거지역이 전체 구역 면적의 100분의 50인 지역을 도시개발구역으로 지정할 때에는 구역 지정 후 개발계획을 수립할 수 있다. → X (주거·상업·공업지역 면적 합계가 30% 이하일 때.)
6. 도시개발구역 밖의 지역에 기반시설을 설치하여야 하는 경우 그 비용의 부담계획은 구역을 지정한 후에 개발계획에 포함시킬 수 있다. → O
7. 구역 지정 후 개발계획을 수립하는 경우 개발계획 고시일부터 3년(330만㎡ 이상은 5년)이 되는 날까지 실시계획 인가를 신청하지 아니하면 그 다음 날 구역 지정이 해제된 것으로 본다. → O
8. 도시개발사업의 공사완료로 도시개발구역 지정이 해제 의제된 경우에도 용도지역은 지정 전으로 환원된 것으로 본다. → X (공사완료·환지처분에 의한 해제의제는 환원되지 않는다.)
9. 도시개발구역에서 토지의 분할은 허가를 받아야 한다. → O (비닐하우스 설치, 경작을 위한 형질변경, 남겨두기로 결정된 대지의 물건 적치는 허가 불요.)
10. 실시계획 인가를 받은 후 3년 이내에 사업을 착수하지 아니하면 시행자를 변경할 수 있다. → X (2년 이내.)
11. 전부 환지방식으로 시행하는 시행자가 구역 지정 고시일부터 3년 이내에 실시계획 인가를 신청하지 아니한 경우 시행자를 변경할 수 있다. → X (1년 이내.)
12. 조합을 설립하려면 토지소유자 10명 이상이 정관을 작성하여 지정권자의 인가를 받아야 한다. → X (7명 이상.)
13. 조합이 청산에 관한 사항을 변경하려면 지정권자에게 신고하여야 한다. → X (변경인가. 신고는 주된 사무소 소재지·공고방법 변경뿐.)
14. 토지소유자가 미성년자인 경우 조합원이 될 수 없다. → X (미성년자는 임원 결격사유이지 조합원 결격사유가 아니다.)
15. 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 두어야 한다. → X (50인 이상이면 둘 수 있다.)
16. 감사의 선임은 대의원회가 총회 권한을 대행할 수 있다. → X (임원 선임은 대행 불가.)
17. 사업비의 100분의 20 범위에서의 감소만을 위한 변경은 실시계획 변경인가를 받지 아니한다. → X (100분의 10 범위의 증감.)
18. 도시개발조합인 시행자가 토지상환채권을 발행하는 때에는 지급보증을 받아야 한다. → X (조합은 토지상환채권을 발행할 수 없다.)
19. 원형지를 공장 부지로 직접 사용하는 자의 선정은 추첨의 방법으로 한다. → X (경쟁입찰, 2회 이상 유찰 시 수의계약.)
20. 행정청이 아닌 시행자가 인가받은 환지계획 중 종전 토지의 합필·분필로 환지명세가 변경되는 경우 변경인가를 받아야 한다. → X (경미한 변경으로 인가 불요.)
21. 환지계획에서 환지를 정하지 아니한 종전 토지에 있던 권리는 환지처분이 공고되고 소유권이전등기를 마친 때에 소멸한다. → X (공고된 날이 끝나는 때에 소멸.)
22. 환지예정지가 지정되면 종전 토지의 소유자는 환지처분 공고일까지 종전 토지를 사용·수익할 수 없다. → O
23. 환지예정지의 지정으로 인한 물권변동은 등기를 요하지 않는다. → X (환지예정지 지정은 물권변동이 아니라 임시적 사용·수익권의 변경이다. 정답률 44%.)
24. 행사할 이익이 없어진 지역권은 환지처분이 공고된 날의 다음 날이 끝나는 때에 소멸한다. → X (공고된 날이 끝나는 때.)
25. 환지처분은 종전 토지에 전속하는 행정상 처분에 영향을 미친다. → X (영향을 받지 않고 종전 토지에 존속한다.)
26. 도시개발채권의 상환은 3년부터 10년까지의 범위에서 조례로 정한다. → X (5년부터 10년.)

제6장 도시 및 주거환경정비법

핵심 암기

6문제. 흐름: **기본계획(10년) → 정비계획·정비구역 지정 → 추진위원회(과반수) → 조합설립(재개발 3/4+1/2, 재건축 동별 과반+70%+70%) → 사업시행계획인가 → 분양신청(90일 통지, 30~60일) → 관리처분계획인가 → 철거·공사 → 준공인가 → 이전고시 → 청산**. 정비사업 3종의 **정의·시행방법·시행자·토지등소유자 정의** 비교표가 1순위, 조합 동의요건과 관리처분계획 기간이 2순위.

용어와 정비사업 3종 비교 ★★★

구분	주거환경개선사업	재개발사업	재건축사업
정의	도시저소득 주민 집단거주, 정비기반시설 **극히 열악**, 노후·불량건축물 **과도하게 밀집**. 또는 단독·다세대주택 밀집지역의 기반시설·공동이용시설 확충	정비기반시설 **열악**, 노후·불량건축물 밀집지역의 주거환경 개선, 또는 상업·공업지역의 **도시기능 회복·상권 활성화**	정비기반시설은 **양호**하나 노후·불량 **공동주택** 밀집
토지등소유자	정비구역 안 토지 또는 건축물의 **소유자 또는 지상권자**		정비구역 안 건축물 및 부속토지의 **소유자**(지상권자 제외)
시행방법 (혼용 가능)	① 기반시설·공동이용시설 설치·확대 + 소유자 **스스로 개량**(현지개량) ② 전부·일부 **수용** 후 주택건설·우선공급 ③ **환지** ④ 관리처분계획에 따라 주택·부대복리시설 건설·공급	관리처분계획에 따라 건축물 건설·공급 또는 **환지**로 공급	관리처분계획에 따라 건축물 건설·공급(환지 없음). 공동주택 외 건축물은 **준주거·상업지역**에서만, 연면적 **30% 이하**
시행자	①방법: 시장·군수등 직접 또는 토지주택공사등 지정(토지등소유자 **과반수** 동의). ②~④방법: 시장·군수등 직접 또는 토지주택공사등(건설업자 등과 공동 가능) — 토지등소유자 **3분의 2 이상** + 세입자 세대수 **과반수** 동의(세입자가 소유자의 **2분의 1 이하**면 세입자 동의 생략)	조합(또는 조합원 과반수 동의로 시장·군수등, 토지주택공사등, 건설업자, 등록사업자, **신탁업자, 한국부동산원**과 공동). 토지등소유자 **20인 미만**이면 토지등소유자가 직접(과반수 동의로 공동 가능)	조합(또는 조합원 과반수 동의로 시장·군수등, 토지주택공사등, 건설업자, 등록사업자와 공동). **신탁업자·한국부동산원과의 공동시행 불가**

- **정비기반시설**: 도로·상하수도·공원·**공용주차장**·공동구·열·가스 공급시설, **녹지·하천·공공공지·광장·소방용수시설·비상대피시설·가스공급시설·지역난방시설**, 주거환경개선구역에 설치하는 시장·군수등이 관리하는 공동이용시설.
- **공동이용시설**: **놀이터·마을회관·공동작업장**, 공동으로 사용하는 구판장·세탁장·화장실·수도, **탁아소·어린이집·경로당** 등 노유자시설.
- **노후·불량건축물**: 붕괴 등 안전사고 우려, 내진성능 미확보로 안전 우려, 준공 후 20년 이상 30년 이하 범위에서 조례로 정하는 기간이 지난 건축물 등.

기본계획·정비계획·정비구역 ★★★

구분	도시·주거환경정비기본계획	정비계획·정비구역
수립·입안권자	**특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장**(군수 아님). **10년 단위**, **5년마다** 타당성 검토. 도지사가 필요 없다고 인정하는 대도시 아닌 시는 수립 안 할 수 있음	**입안**: 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 / **지정**: 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사·**대도시 시장**("시·도지사 또는 대도시 시장")
주민의견	**14일 이상** 공람 → 지방의회 의견(60일 이내 제시)	서면통보 → **주민설명회** → **30일 이상** 공람 → 지방의회 의견(60일 이내)
승인·심의	대도시 아닌 시장은 **도지사 승인**(관계기관 협의 → 지방도시계획위 심의). 대도시 시장은 승인 불요, 수립 후 국토부장관에게 **보고**	지방도시계획위원회 심의 후 지정·고시. 지정·고시되면 **지구단위계획구역·지구단위계획** 결정·고시 의제

경미한 변경	정비기반시설 규모 확대, 면적 **10% 미만** 축소 등은 공람·의회 의견 생략	—
포함 내용	정비사업의 기본방향, 정비예정구역의 개략적 범위, 단계별 추진계획, 건폐율·용적률 등 밀도계획, 세입자 주거안정대책 등	정비사업의 명칭, **정비구역 및 면적**, 토지등소유자별 분담금 추산액, 도시·군계획시설 설치계획, 공동이용시설 설치계획, 건축물의 **주용도·건폐율·용적률·높이**, 환경보전·재난방지, 교육환경 보호, **세입자 주거대책**, 시행예정시기 ("도시의 광역적 재정비를 위한 기본방향"은 기본계획 내용)

- **정비계획 입안 제안**: 토지등소유자는 단계별 추진계획상 입안 예정일부터 **3년**이 지나도록 입안이 없는 경우 등에 제안 가능(보충).
- **재건축 안전진단**: 정비계획 입안권자가 실시. 입안을 제안하려는 자가 토지등소유자 **10분의 1 이상** 동의를 받아 요청하면 실시(보충).

정비구역 안 행위제한

- **허가**(시장·군수등): 건축물(**가설건축물 포함**)의 건축·**용도변경**, 공작물 설치, 토지 형질변경, 토석채취, 토지분할, 물건을 **1개월 이상** 쌓아놓는 행위, 죽목의 벌채·식재. 허가받은 것을 변경할 때도 허가.
- **허가 불요**: 재해 응급조치, 농림수산물 생산용 간이공작물, 경작을 위한 형질변경, 개발에 지장 없는 토석채취, **남겨두기로 결정된 대지**의 물건 적치, **관상용 죽목의 임시식재(경작지 임시식재는 제외)**.
- 기득권: 이미 착수한 자는 **30일 이내 신고** 후 계속. 정비예정구역·정비구역에서는 **지역주택조합 조합원 모집 금지**. 시장·군수등은 비경제적 건축·투기 방지를 위해 기본계획 공람 후 **3년 이내**(1회 1년 연장) 건축허가 등을 제한 가능.

정비구역등의 해제 (지정권자가 해제하여야 한다)

사유	기간
정비예정구역에서 정비구역 지정 예정일부터 정비구역 지정(신청)이 없음	**3년**
재개발·재건축(조합 시행): 정비구역 지정·고시일부터 **추진위원회 승인** 신청이 없음	**2년**
정비구역 지정·고시일부터 **조합설립인가** 신청이 없음(추진위원회를 구성하지 않는 경우)	3년
추진위원회 승인일부터 조합설립인가 신청이 없음	**2년**
조합설립인가일부터 **사업시행계획인가** 신청이 없음	3년
토지등소유자가 시행하는 재개발: 지정·고시일부터 사업시행계획인가 신청이 없음	**5년**

토지등소유자 30% 이상이 연장을 요청하는 등의 경우 **2년** 범위에서 연장 가능. 그 밖에 토지등소유자 과반수 동의로 해제 요청 시 해제할 수 있다(재량). 해제되면 정비계획 결정 전 상태로 환원(정비구역 **해제 시 추진위원회 승인·조합설립인가는 취소**된 것으로 봄).

사업시행자 지정·시공자 ★★

- **시장·군수등이 재개발·재건축을 직접 시행하거나 토지주택공사등을 지정**할 수 있는 사유: ① 천재지변 등 긴급 ② 정비계획상 시행예정일부터 **2년 이내** 사업시행계획인가 미신청·위법(재건축 제외) ③ 추진위 승인일부터 **3년** 이내 조합설립인가 미신청, 조합설립인가일부터 **3년** 이내 사업시행계획인가 미신청 ④ 지자체 도시·군계획사업과 병행 ⑤ 순환정비방식 ⑥ 사업시행계획인가 취소 ⑦ 국공유지(+토지주택공사등 소유) 면적이 **2분의 1 이상** + 토지등소유자 **과반수** 동의 ⑧ 토지면적 2분의 1 이상 소유자 + 토지등소유자 3분의 2 이상이 요청.
- 주거환경개선사업은 천재지변 등 긴급 시 토지등소유자·세입자 동의 없이 직접 시행·지정 가능.
- **주민대표회의**: 토지등소유자가 시장·군수등·토지주택공사등의 시행을 원하면 정비구역 지정·고시 후 구성. 토지등소유자 **과반수 동의**, 위원장 포함 **5명 이상 25명 이하**, 위원장·부위원장 각 1명, 감사 1~3명. 시행규정에 의견 제시(**상가세입자**는 철거 사항 등에 의견 제시 가능).
- **시공자 선정**: 조합은 조합설립인가 후 총회에서 **경쟁입찰**(2회 이상 유찰 시 수의계약) / 토지등소유자 시행 재개발은 **사업시행계획인가 후** 규약에 따라 / 시장·군수등 직접 시행은 시행자 지정·고시 후 경쟁입찰·수의계약 / 조합원 100명 이하는 정관에 따라. 공사계약에 **철거공사(석면 포함)** 포함.

추진위원회와 조합 ★★★

항목	내용

추진위원회	정비구역 지정·고시 후 토지등소유자 **과반수** 동의로 위원장 포함 **5명 이상** 위원 구성 → **시장·군수등 승인**. 추진위원장 1명과 **감사**를 둠(**이사 없음**). 추진위 업무·자산은 조합에 포괄승계. 공공지원(시장·군수등이 지원)이 있으면 구성 생략 가능
재개발 조합설립	토지등소유자 **4분의 3 이상** + 토지면적 **2분의 1 이상** → 시장·군수등 인가
재건축 조합설립	주택단지: 각 **동별 구분소유자 과반수**(동별 5 이하 제외) + 전체 구분소유자 **100분의 70 이상** + 토지면적 **100분의 70 이상**. **주택단지가 아닌 지역**: 토지 또는 건축물 소유자 **4분의 3 이상** + 토지면적 **3분의 2 이상**
변경	변경인가 원칙. 경미한 사항은 총회 의결 없이 **신고**
성립	인가일부터 **30일 이내** 주된 사무소 소재지 **등기**하는 때 성립. 법인, 명칭에 "정비사업조합". 민법 사단법인 규정 준용
동의자 수 산정	공유 → **대표 1인**. 1인이 다수 필지·건축물 소유 → **1인**. 재개발에서 토지에 지상권 → 소유자와 지상권자를 **대표하는 1인**. 주민등록번호 없고 소재 불명자는 제외. 동의한 자로부터 취득한 자는 동의한 것으로 봄. 인가 신청 전 철회 가능
조합원	토지등소유자(재건축은 **동의한 자만**). 공유·다수 소유는 **대표조합원 1명**. **투기과열지구**에서 재건축은 **조합설립인가 후**, 재개발은 **관리처분계획인가 후** 양수한 자는 조합원 불가(**상속·이혼** 제외 등)
임원	조합장 1명, 이사 **3명 이상**(토지등소유자 100인 초과 시 **5명 이상**), 감사 **1명 이상 3명 이하**. 임기 **3년 이하**, 연임 가능. 자격: 정비구역 거주(선임일 직전 3년 중 **1년 이상**) 또는 **5년 이상 소유**. **조합장은 선임일부터 관리처분계획인가까지 거주**. 조합장·이사의 자기 계약·소송 → **감사** 대표. 임기만료 후 6개월 이상 미선임 시 시장·군수등이 총회 소집 가능
총회	조합원 **10% 이상 직접 출석**(창립·시공자선정·사업시행계획·관리처분계획 총회는 **20% 이상**). 조합장 또는 조합원 **5분의 1 이상**·대의원 **3분의 2 이상** 요구로 소집, 7일 전 통지
대의원회	조합원 **100명 이상**이면 **두어야 한다**(의무). 조합원의 **10분의 1 이상**(100명 초과 시 10분의 1 범위에서 100명 이상 가능). **조합장이 아닌 임원은 대의원 불가**. 소집청구 시 **14일 이내** 소집
정관변경	조합원 **과반수** 찬성 + 시장·군수등 인가. **3분의 2 이상**: **조합원 자격, 제명·탈퇴·교체, 정비구역 위치·면적, 비용부담·회계, 정비사업비 부담 시기·절차, 시공자·설계자 선정 및 계약**. (임원 수, 대의원 수·선임, 총회 소집·의결방법, 청산금 징수방법은 과반수)

두문자·암기법

정관 3분의 2 사항 "**자·제·구·비·시**"(조합원 자격, 제명탈퇴, 정비구역 위치면적, 비용부담·회계·사업비부담, 시공자·설계자).

사업시행계획 ★★★

- 사업시행계획서 작성 → 총회 의결(토지등소유자 시행 재개발은 토지등소유자 **4분의 3 이상** 동의, 지정개발자는 토지등소유자 과반수·면적 2분의 1) → **시장·군수등 인가**. 인가받은 사항 변경·중지·폐지도 인가. **신고**: 정비사업비 **10%** 범위 변경, **대지면적 10% 범위 변경** 등 경미한 사항.
- 시장·군수등은 관계 서류를 **14일 이상** 공람. 제출일부터 **60일 이내** 인가 여부 통보. 정비구역부터 **200m 이내** 교육시설이 있으면 **교육감·교육장과 협의**.
- 재개발 **지정개발자(토지등소유자인 경우)**에게는 정비사업비의 **100분의 20** 범위에서 시·도조례 금액 **예치** 가능.
- **계획서 내용**: 토지이용계획(건축물 배치), 정비기반시설·공동이용시설 설치계획, 임시거주시설 포함 주민이주대책, **세입자 주거·이주대책**, **범죄예방대책**(가로등·CCTV), 임대주택 건설계획(재건축 제외), 소형주택 건설계획(주거환경개선 제외), 건축물 높이·용적률 건축계획, **폐기물 처리계획**, 교육환경 보호계획(200m 이내), 정비사업비.
- 인가 의제: 도시개발법 도시개발구역 지정, 국토계획법 관리계획 결정, 건축허가, 하천점용허가, 대규모점포 등록, 공원조성계획 결정, 자가용전기설비 공사계획 인가 등. **토양환경보전법상 특정토양오염관리대상시설 신고는 의제 안 됨**(2026 감평사).
- **재건축 매도청구**: 조합설립에 동의하지 않은 자 등에게 인가일부터 **30일 이내** 동의 여부 **촉구** → **2개월 이내** 회답(없으면 미동의로 봄) → 회답기간 만료 후 **2개월 이내** 매도청구(시가). 재개발은 **수용**(사업시행계획인가 고시 = 사업인정 고시 의제, 재결신청은 사업시행기간 내).
- **임시거주**: 주거환경개선·재개발 시행자는 철거되는 주택 소유자·세입자에게 임시거주 조치(임대주택 임시거주, 주택자금 융자 알선). 국공유지 무상 사용 가능. **순환정비방식** 가능.

분양신청·관리처분계획 ★★★

단계	기간·내용
분양통지·공고	사업시행계획인가 고시일(이후 시공자 선정 시 계약체결일)부터 **90일 이내**(1회 30일 연장) 토지등소유자에게 통지 + 일간신문 공고
분양신청기간	통지한 날부터 **30일 이상 60일 이내**. **20일** 범위에서 **한 차례** 연장 가능. 신청은 **사업시행자**에게
관리처분계획 수립	분양신청기간 종료 후 분양신청 현황을 기초로 수립 → 인가 신청 전 **30일 이상** 토지등소유자 **공람** → 총회 의결 → **시장·군수등 인가**(변경·중지·폐지도 인가, 경미한 변경은 신고)
인가 결정	신청일부터 **30일 이내**. **타당성 검증**(한국부동산원 등)을 요청한 경우 **60일 이내**
미분양신청자 등	인가·고시된 **다음 날부터 90일 이내** 손실보상 협의 → 불성립 시 협의기간 만료일 다음 날부터 **60일 이내** 수용재결 신청 또는 매도청구소송 제기

- **관리처분계획 내용**: 분양설계, 분양대상자 주소·성명, 분양대상자별 분양예정 대지·건축물 **추산액**(임대관리 위탁주택 포함), 보류지 등(일반분양분·임대주택 등)의 명세·추산액·처분방법, 분양대상자별 종전 토지·건축물 명세 및 **사업시행계획인가 고시일 기준 가격**, 정비사업비 추산액(**재건축부담금 포함**)과 조합원 분담규모·시기, 종전 토지·건축물의 소유권 외 권리명세, 세입자별 손실보상 권리명세·평가액, 현금청산 명세, 새로 설치·용도폐지되는 정비기반시설 명세, 철거 예정시기.
- **수립 기준**: 종전 토지·건축물의 면적·이용상황·환경 등을 종합 고려. **1세대·1명이 하나 이상 소유해도 1주택 공급** 원칙. 예외: 종전 가격 범위 또는 종전 주거전용면적 범위에서 **2주택**(그중 1주택은 60㎡ 이하, 이전고시 다음 날부터 3년 내 전매 금지), 과밀억제권역 밖 재건축은 소유 주택 수만큼, 과밀억제권역 안 재건축은 **3주택**까지 등. 지나치게 좁은 토지·건축물은 현금청산 가능. 잔여분은 **보류지**로 정하거나 일반분양.
- **인가·고시 효과**: 종전 토지·건축물의 소유자·지상권자·전세권자·임차권자는 **이전고시가 있는 날까지** 사용·수익 **불가**(**시행자 동의** 또는 **손실보상 미완료** 시 예외). 사용·수익 정지로 계약을 해지한 자는 **전세금 등 금전반환청구권을 사업시행자에게** 행사 가능, 시행자는 토지등소유자에게 구상.
- **철거**: 관리처분계획인가 **후** 철거. 예외로 붕괴 등 안전사고 우려·폐공가 밀집으로 범죄 우려 시 소유자 동의 + 시장·군수등 허가로 미리 철거 가능. 철거해도 토지등소유자의 **권리·의무에 영향 없음**.

공사완료·이전고시·청산 ★★

- **준공인가**: 시장·군수등이 아닌 시행자는 공사완료 시 시장·군수등의 준공인가(시장·군수등은 준공검사 후 공보 고시). 효율적 추진을 위해 공사 전부 완료 전이라도 완공된 부분은 준공인가를 받아 **부분 이전** 가능.
- **정비구역 해제 의제**: 준공인가 고시일(관리처분계획을 수립하는 경우 **이전고시가 있은 때**)의 **다음 날**. 해제는 **조합의 존속에 영향 없음**.
- **이전고시**: 준공인가 고시 후 대지확정측량·분할 → 관리처분계획에 따라 소유권 이전 내용을 **공보에 고시** → 대지·건축물의 소유권은 고시일의 **다음 날 취득**. 시행자는 지체 없이 등기 촉탁·신청. **이전고시일부터 등기가 있을 때까지 저당권 등 다른 등기 금지**.
- 종전 토지·건축물의 지상권·전세권·저당권·임차권 등은 새로 소유권을 취득한 대지·건축물에 설정된 것으로 본다(권리이전 의제).
- **청산금**: 이전고시 후 분양받은 자와 종전 자산 가격 차액을 징수·지급. 정관 등이나 총회 의결로 관리처분계획인가 후부터 이전고시일까지 **분할징수·분할지급** 가능. 미납 시 시장·군수등인 시행자는 **지방세 체납처분의 예**로 징수, 아닌 시행자는 시장·군수등에게 위탁(징수액의 **100분의 4** 지급). 소멸시효: 이전고시일 **다음 날부터 5년**. 청산금에 저당권 물상대위 가능.
- **재개발임대주택**: 시행자 요청 시 국토부장관·시·도지사·시장·군수·구청장·토지주택공사등이 인수. 세입자와 **면적 90㎡ 미만 토지**만 소유한 자, **바닥면적 40㎡ 미만** 주거용 건축물만 소유한 자의 요청이 있으면 인수한 임대주택 일부를 **토지임대부 분양주택**으로 전환 공급.

기출·모의 지문 OX

1. 어린이집·놀이터·공동작업장은 정비기반시설이다. → X (공동이용시설. 공용주차장·광장·녹지·공공공지·소방용수시설은 정비기반시설.)
2. 공동으로 사용하는 구판장은 정비기반시설이다. → X (공동이용시설.)
3. 정비기본계획에는 정비구역 및 그 면적에 관한 사항이 포함되어야 한다. → X (정비구역·면적은 정비계획의 내용. 기본계획은 정비예정구역의 개략적 범위.)
4. 대도시 시장이 정비기본계획을 수립한 경우 국토교통부장관에게 보고하여야 한다. → O
5. 정비예정구역에 대하여 지정 예정일부터 3년이 되는 날까지 정비구역을 지정하지 아니하면 정비구역등을 해제하여야 한다. → O (추진위 승인 신청은 2년, 토지등소유자 시행 재개발의 사업시행계획인가 신청은 5년.)
6. 정비구역에서 관상용 죽목의 임시식재는 허가를 받아야 한다. → X (경작지에서의 임시식재만 허가대상.)
7. 세입자 세대수가 토지등소유자의 2분의 1인 경우 세입자 동의 없이 토지주택공사등을 주거환경개선사업 시행자로 지정할 수 있다. → O (2분의 1 이하이면 생략 가능. 3분의 1이면 당연히 생략 가능.)
8. 재건축사업은 조합이 조합원 과반수의 동의를 받아 신탁업자·한국부동산원과 공동으로 시행할 수 있다. → X (재건축은 시장·군수등, 토지주택공사등, 건설업자, 등록사업자만 공동시행 가능.)
9. 재개발사업은 토지등소유자가 30인인 경우 토지등소유자가 직접 시행할 수 있다. → X (20인 미만인 경우.)
10. 토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우 관리처분계획인가를 받은 후 시공자를 선정하여야 한다. → X (사업시행계획인가를 받은 후 규약에 따라 선정.)
11. 정비계획에서 정한 시행 예정일부터 3년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니하면 시장·군수등이 직접 시행할 수 있다. → X (2년 이내.)
12. 조합설립추진위원회는 토지등소유자 3분의 2 이상의 동의를 받아 위원장 포함 7명 이상으로 구성한다. → X (과반수 동의, 5명 이상.)
13. 추진위원회는 위원장 1명과 감사를 두어야 하며, 토지등소유자 100인 이상이면 5명 이상의 이사를 둔다. → X (추진위원회에는 이사를 두지 않는다. 이사 5명 이상은 조합에 관한 규정.)
14. 재개발사업 조합설립에는 토지등소유자 4분의 3 이상 및 토지면적 2분의 1 이상의 동의가 필요하다. → O
15. 재건축사업의 주택단지가 아닌 지역은 토지 또는 건축물 소유자 4분의 3 이상 및 토지면적 3분의 2 이상의 동의가 필요하다. → O
16. 재개발사업에서 토지에 지상권이 설정된 경우 토지소유자와 지상권자를 각각 토지등소유자로 산정한다. → X (대표하는 1인으로 산정. A·B·C 공유토지+D 건물, E 3필지, F 토지+G 지상권 → 4명.)
17. 조합장은 선임일부터 사업시행계획인가를 받을 때까지 정비구역에서 거주하여야 한다. → X (관리처분계획인가를 받을 때까지.)
18. 조합장 또는 이사가 자기를 위하여 조합과 소송을 할 때에는 주민대표회의 위원장이 조합을 대표한다. → X (감사가 대표한다.)
19. 대의원의 수 및 선임절차는 정관변경 시 조합원 3분의 2 이상의 동의가 필요하다. → X (과반수 사항.)
20. 주민대표회의는 위원장을 포함하여 3명 이상 15명 이하로 구성한다. → X (5명 이상 25명 이하.)
21. 재개발사업의 지정개발자에게는 정비사업비의 100분의 30 범위에서 예치하게 할 수 있다. → X (100분의 20.)
22. 사업시행자는 관리처분계획인가 고시일부터 90일 이내에 분양신청기간 등을 통지하여야 한다. → X (사업시행계획인가 고시일부터 90일 이내.)
23. 분양신청기간은 통지한 날부터 30일 이상 60일 이내이며 20일 범위에서 한 차례 연장할 수 있다. → O
24. 재건축사업의 정비사업비 추산액에는 재건축부담금에 관한 사항을 포함하지 아니한다. → X (포함한다.)
25. 종전 건축물의 전세권자는 사업시행자의 동의 없이도 관리처분계획인가 고시 후 이전고시일까지 계속 사용·수익할 수 있다. → X (동의를 받거나 손실보상이 완료되지 않은 경우에만 가능.)
26. 안전사고 우려로 미리 철거한 경우 철거된 건축물 소유자의 토지등소유자로서의 권리·의무는 상실된다. → X (영향을 주지 않는다.)
27. 준공인가에 따라 정비구역 지정이 해제되면 조합도 해산된 것으로 본다. → X (조합의 존속에 영향이 없다.)
28. 이전고시가 있은 날부터 등기가 있을 때까지는 저당권 등 다른 등기를 하지 못한다. → O

제7장 건축법

건축법은 부동산공법 40문항 중 **매년 6~7문항**이 출제된다. 출제 방식이 매우 정형화되어 있어서, **용어정의의 숫자 바꿔치기 · 시설군 9개의 허가/신고 방향 · 허가와 신고의 면적·층수 기준 · 건축선과 면적산정의 숫자** 이 네 덩어리만 정확히 외워도 4~5문항은 확보된다. 반대로 이 숫자들을 뭉뚱그려 외우면 전부 틀린다. 아래 **함정 주의** 박스의 숫자는 전부 실제로 바꿔치기되어 출제된 지점이다.

1. 용어의 정의 ★★★

(1) 건축물과 건축물의 규모에 관한 용어

- **건축물**: 토지에 정착(定着)하는 공작물 중 **지붕과 기둥 또는 벽**이 있는 것과 이에 딸린 시설물, 지하나 고가(高架)의 공작물에 설치하는 **사무소·공연장·점포·차고·창고**, 그 밖에 대통령령으로 정하는 것
- **지하층**: 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서, 바닥에서 지표면까지 평균높이가 **해당 층 높이의 2분의 1 이상**인 것
- **거실**: 건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락, 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방
- **고층건축물**: 층수가 **30층 이상**이거나 높이가 **120m 이상**인 건축물
- **초고층 건축물**: 층수가 **50층 이상**이거나 높이가 **200m 이상**인 건축물
- **준초고층 건축물**: 고층건축물 중 초고층 건축물이 아닌 것

구분	층수	높이
고층건축물	30층 이상	120m 이상
초고층 건축물	50층 이상	200m 이상
※ 층수 **또는** 높이 중 하나만 충족하면 해당된다("이거나"). "이면서"로 바꾸면 틀린 지문.		

함정 주의

고층건축물의 높이 기준을 **150m**로 바꾼 지문이 실제로 출제되었다. **120m**가 맞다. 초고층은 200m이므로 "30/120 · 50/200"으로 한 묶음으로 외운다. 지하층의 "2분의 1 이상"을 "3분의 1 이상"으로 바꾸는 것도 단골이다.

(2) 다중이용 건축물

다중이용 건축물이란 다음 어느 하나에 해당하는 건축물이다.

1. 다음 용도로 쓰는 **바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상**인 건축물
   - 문화 및 집회시설(**동물원·식물원은 제외**)
   - 종교시설
   - 판매시설
   - 운수시설 중 **여객용** 시설
   - 숙박시설 중 **관광숙박시설**
   - 의료시설 중 **종합병원**
2. 층수가 **16층 이상**인 건축물(용도 불문)

두문자·암기법

문(동식물원 제외) · 종 · 판 · 운(여객) · 숙(관광) · 의(종합병원) + 5천㎡, 그리고 **16층**. 괄호 안 단서가 곧 함정이다.

함정 주의

실제 출제 선지 5개 중 정답은 **바닥면적 합계 8천㎡인 성당**(종교시설 5천㎡ 이상 → 해당) 하나뿐이었다. 나머지는 모두 단서에 걸려 탈락한다.

- 식물원 1만5천㎡ → 문화 및 집회시설이지만 동·식물원은 제외 → 해당 ×
- 10층·4천㎡ 대학교 → 교육연구시설이라 용도 자체가 목록에 없음 → 해당 ×
- 1만㎡ 한방병원 → 의료시설이지만 종합병원이 아님 → 해당 ×
- 6천㎡ 일반숙박시설 → 숙박시설이지만 관광숙박시설이 아님 → 해당 ×

(3) 재료와 구조에 관한 용어

용어	정의	기준
난연재료	불에 **잘 타지 아니하는 성능**을 가진 재료	국토교통부령
불연재료	불에 **타지 아니하는 성질**을 가진 재료	국토교통부령
내화구조	화재에 **견딜 수 있는 성능**을 가진 구조	국토교통부령
방화구조	화염의 **확산을 막을 수 있는 성능**을 가진 구조	국토교통부령

함정 주의

명칭과 정의를 뒤바꾸는 방식으로 출제되었다. "불연재료란 불에 잘 타지 아니하는 성능을 가진 재료"라고 하면 **틀린 지문**이다. 그것은 난연재료의 정의다.

- **난**연 → "잘" 타지 **않는 성능** (어려울 難, 즉 타기 어려움)
- **불**연 → 타지 **않는 성질** (아닐 不, 즉 아예 안 탐)

또한 **구조**(내화·방화)와 **재료**(난연·불연)를 서로 바꿔 놓는 것도 단골이며, 네 용어 모두 기준은 **국토교통부령**이지 대통령령이 아니다.

(4) 건축 관련 행위 — 신축·증축·개축·재축·이전

"건축"이란 건축물을 **신축·증축·개축·재축 또는 이전**하는 것을 말한다(5가지). 대수선과 용도변경은 "건축"에 포함되지 않는 별개 개념이다.

구분	핵심 개념	대지·규모
신축	빈 대지(기존 건축물이 철거·멸실된 대지 포함)에 새로 축조. 부속건축물만 있는 대지에 주된 건축물을 축조하는 것 포함	개축·재축에 해당하면 제외
증축	기존 건축물이 있는 대지에서 **건축면적·연면적·층수 또는 높이**를 늘리는 것	같은 대지, 규모 ↑
개축	기존 건축물의 전부 또는 일부를 해체하고 다시 축조	종전과 같은 규모의 범위
재축	천재지변 등으로 멸실된 경우 다시 축조	연면적 합계는 종전 이하
이전	주요구조부를 **해체하지 아니하고** 옮기는 것	**같은 대지**의 다른 위치

핵심 암기

- **개축의 "일부"**란 **내력벽·기둥·보·지붕틀 중 셋 이상**이 포함되는 경우를 말한다. (주요구조부 6개 중 바닥·주계단을 뺀 4개 중에서 3개 이상이다.)
- **개축 vs 재축**: 내가 헐면 **개축**, 천재지변으로 무너지면 **재축**.
- **이전**: ① 주요구조부 해체 **안 함** ② **같은 대지** 안에서 위치만 이동. 해체하고 옮기면 이전이 아니다.

함정 주의

"이전이란 주요구조부를 해체하지 아니하고 **건축물이 없는 다른 대지로** 옮기는 것"이라는 지문이 출제되었다. **틀린 지문**이다. 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것이다. "다른 대지", "인접 대지"가 나오면 무조건 오답으로 체크한다.

(5) 주요구조부

주요구조부에 해당(6개)	주요구조부에서 제외
내력벽 · 기둥 · 바닥 · 보 · 지붕틀 · 주계단	**사이기둥 · 최하층 바닥 · 작은 보 · 차양 · 옥외계단** 및 그 밖에 이와 유사한 것

두문자·암기법

내 기바 보지주 → **내**력벽·**기**둥·**바**닥·**보**·**지**붕틀·**주**계단.

제외되는 5개는 **사 최 작 차 옥** → **사**이기둥·**최**하층 바닥·**작**은 보·**차**양·**옥**외계단. "기둥이 아닌 사이기둥, 바닥이 아닌 최하층 바닥, 보가 아닌 작은 보"처럼 짝을 지어 외운다.

(6) 대수선

대수선이란 건축물의 기둥·보·내력벽·주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 증축·개축·재축에 해당하지 아니하는 것이어야 한다.

대상	증설 · 해체	수선 · 변경
내력벽	해당(무조건)	벽면적 **30㎡ 이상**
기둥	해당(무조건)	**3개 이상**
보	해당(무조건)	**3개 이상**
지붕틀	해당(무조건)	**3개 이상**
방화벽·방화구획용 바닥 또는 벽	해당	해당(개수 무관)
주계단·피난계단·특별피난계단	해당	해당(개수 무관)

이 밖에 다가구주택의 가구 간 경계벽·다세대주택의 세대 간 경계벽을 증설·해체하거나 수선·변경하는 것, 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료를 증설 또는 해체하거나 벽면적 30㎡ 이상 수선·변경하는 것도 대수선에 해당한다.

핵심 암기

증설·해체는 조건 없이 무조건 대수선이다. 개수·면적 기준(30㎡·3개)은 수선 또는 변경일 때만 따진다.

내력벽만 면적(30㎡), 나머지 기·보·지는 개수(3개), 방화·계단은 개수 무관.

함정 주의

- "기둥을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것은 대수선이다" → **틀림**. 수선·변경은 **3개 이상**이어야 한다. (개수 요건을 통째로 빼는 방식)
- "내력벽을 수선하되 벽면적이 30㎡ 미만이면 대수선이 아니다" → **옳은 지문**이다.
- 30㎡와 3개를 서로 바꿔("내력벽 3개 이상", "기둥 30㎡ 이상") 출제하는 것도 전형적이다.

(7) 리모델링 · 결합건축 등

- **리모델링**: 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 **대수선**하거나 건축물의 일부를 **증축 또는 개축**하는 행위
- **결합건축**: **둘 이상의 대지**를 대상으로 **용적률**을 개별 대지마다 적용하지 아니하고 통합하여 적용하여 건축물을 건축하는 것
- **발코니**: 건축물의 내부와 외부를 연결하는 완충공간으로서 전망이나 휴식 등의 목적으로 건축물 외벽에 접하여 부가적으로 설치되는 공간
- **실내건축**: 건축물의 실내를 안전하고 쾌적하며 효율적으로 사용하기 위하여 내부 공간을 칸막이, 바닥, 벽지 등 재료 또는 장식물로 설치하는 것

함정 주의

- 리모델링을 "대수선하거나 일부를 증축 또는 **재축**하는 행위"로 쓴 지문 → **틀림**. 개축이다. 리모델링에 **신축·재축·이전**은 들어가지 않는다. (대수선 + 증축 + 개축, 세 가지뿐)
- 결합건축을 "**건폐율**을 개별 대지마다 적용하지 아니하고…"로 쓴 지문 → **틀림**. 용적률이다. 결합건축은 용적률 거래 제도다.

2. 건축법의 적용대상과 적용 제외 ★★

(1) 건축법을 적용하지 아니하는 건축물

1. 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 **지정문화유산이나 임시지정문화유산**, 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따라 지정된 **천연기념물등이나 임시지정천연기념물·임시지정명승·임시지정시도자연유산·임시자연유산자료**
2. **철도나 궤도의 선로 부지**에 있는 다음 시설
   - 운전보안시설
   - 철도 선로의 위나 아래를 가로지르는 보행시설
   - 플랫폼
   - 해당 철도 또는 궤도사업용 급수·급탄 및 급유 시설
3. **고속도로 통행료 징수시설**
4. **컨테이너를 이용한 간이창고**(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 공장의 용도로만 사용되는 건축물의 대지에 설치하는 것으로서 **이동이 쉬운 것**만 해당)
5. **하천구역 내의 수문조작실**

두문자·암기법

문 철 고 컨 수 → **문**화유산·**철**도선로부지 시설·**고**속도로 통행료 징수시설·**컨**테이너 간이창고·**수**문조작실. 시험에는 이 5개 중 하나를 섞어 "건축법 적용대상이 아닌 것"으로 묻는다. 실제 출제에서는 **하천구역 내 수문조작실**이 정답이었고, 기숙사·공관·동식물원·생활숙박시설은 모두 건축법이 적용되는 건축물이었다.

(2) 건축법을 적용하는 공작물(축조신고 대상)

대지를 조성하기 위한 옹벽, 굴뚝, 광고탑, 고가수조, 지하대피호 등을 **건축물과 분리하여 축조**하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 **신고**하여야 한다.

기준	공작물
높이 2m 초과	옹벽, 담장
높이 4m 초과	**장식탑, 기념탑, 첨탑, 광고탑, 광고판** 등
높이 5m 초과	태양에너지를 이용하는 발전설비 등
높이 6m 초과	굴뚝, **골프연습장 등의 운동시설을 위한 철탑**, 주거지역·상업지역에 설치하는 통신용 철탑 등
높이 8m 초과	고가수조 등 탱크류
높이 8m 이하	기계식 주차장 및 철골 조립식 주차장(**노외주차장 내 시설**로서 주위에 벽이 없는 것, 난간 높이는 제외)
바닥면적 30㎡ 초과	**지하대피호**

두문자·암기법

2 담옹 · 4 탑판 · 5 태양 · 6 굴골통 · 8 수조 · 30 대피호.
"탑"자 돌림(장식탑·기념탑·첨탑·광고탑·광고판)은 **4m**, "굴뚝·골프철탑·통신철탑"은 **6m**, 물탱크류는 **8m**로 묶는다.

함정 주의

- 모두 **"초과(넘는)"** 기준이다. 실제 출제에서 **높이 4m인 기념탑**은 "4m를 넘는 것"이 아니므로 신고대상이 아니고, **높이 5m인 광고탑**은 신고대상이 맞다. "이상"으로 바꿔 쓰면 틀린 지문이다.
- "골프연습장 등의 운동시설을 위한 철탑은 높이 **8m**를 넘는 것" → **틀림**. 6m 초과다. (8m는 고가수조)
- 기계식 주차장은 유일하게 **"8m 이하"**라는 상한 기준이라는 점도 주의.
- 지하대피호만 높이가 아니라 **바닥면적 30㎡ 초과** 기준이다.

(3) 대지의 범위 — 1필지 일부를 하나의 대지로 볼 수 있는 경우

대지는 원칙적으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 각 필지로 나눈 토지를 말하지만, 다음의 경우에는 **1필지의 일부**를 하나의 대지로 볼 수 있다.

1. 1필지의 일부에 대하여 **도시·군계획시설이 결정·고시**된 경우 → 그 결정·고시가 있은 부분
2. 1필지의 일부에 대하여 **농지전용허가**를 받은 경우 → 그 허가받은 부분
3. 1필지의 일부에 대하여 **산지전용허가**를 받은 경우 → 그 허가받은 부분
4. 1필지의 일부에 대하여 **개발행위허가**를 받은 경우 → 그 허가받은 부분
5. 사용승인을 신청할 때 둘 이상의 필지를 하나의 필지로 합칠 것을 조건으로 건축허가를 하는 경우 → 그 필지가 합쳐지는 토지. 다만 **토지의 소유자가 서로 다른 경우는 제외**한다.

함정 주의
5번의 **"토지 소유자가 서로 다른 경우는 제외"**라는 단서를 빼고 출제하여 "해당하지 않는 것"의 정답으로 삼은 문제가 있었다. 앞의 4개(도시·군계획시설 결정고시 / 농지전용 / 산지전용 / 개발행위허가)는 단서 없이 그대로 인정된다.

3. 건축물의 용도분류와 용도변경 ★★★

(1) 헷갈리는 용도분류

용도	분류	비고
의원·치과의원·한의원·침술원·접골원·조산원·안마원·**산후조리원**	**제1종 근린생활시설**	면적 무관
한방병원·병원·치과병원·요양병원·종합병원·격리병원	**의료시설**	"병원"은 의료시설
일용품 소매점(슈퍼마켓·일용품점 등)	**제1종** 근린생활시설	바닥면적 합계 **1,000㎡ 미만**
휴게음식점·제과점	**제1종** 근린생활시설	바닥면적 합계 **300㎡ 미만** (300㎡ 이상 → 제2종)
단란주점	150㎡ 미만 → **제2종 근생** 150㎡ 이상 → **위락시설**	바닥면적 합계 **150㎡**
장의사, 다중생활시설, 일반음식점, 안마시술소, 노래연습장	**제2종 근린생활시설**	장의사는 묘지관련시설 아님
화장장·봉안당, 동물화장시설·동물건조장시설·동물 전용 납골시설	**묘지관련시설**	봉안당은 종교시설 아님

함정 주의
실제 출제된 오답 지문들이다.

- "**한방병원**은 제1종 근린생활시설이다" → **틀림**. 의료시설이다. ("~원"은 근생, "~병원"은 의료시설)
- "**단란주점으로서 바닥면적 합계가 150㎡ 이상**인 것은 제2종 근린생활시설이다" → **틀림**. 위락시설이다.
- 제1종 근생 빈칸 문제: 일용품 소매점 **1,000㎡ 미만** / 휴게음식점 **300㎡ 미만** 조합이 정답이었다. 두 숫자를 서로 바꾸는 방식이 잦다.
- **봉안당**은 묘지관련시설이지만 종교시설(사찰·교회) 안에 있는 봉안당은 종교시설이라는 단서도 기억해 둔다.

(2) 주택의 분류

구분	바닥면적 합계	층수
다중주택(단독주택)	660㎡ 이하	3개 층 이하
다가구주택(단독주택)	660㎡ 이하 · 19세대 이하	3개 층 이하
다세대주택(공동주택)	**660㎡ 이하**	4개 층 이하
연립주택(공동주택)	**660㎡ 초과**	4개 층 이하

주택으로 쓰는 **1개 동**의 바닥면적 기준이며, 2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다. 층수 산정 시 1층 전부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우 그 층은 주택의 층수에서 제외한다. **기숙사·공관·생활숙박시설**은 모두 건축법의 적용을 받는 건축물이다.

두문자·암기법

660㎡ "초과"는 연립주택 하나뿐이다. 나머지(다중·다가구·다세대)는 전부 **660㎡ 이하**. 층수는 **다가구·다중 3개 층**, **다세대·연립 4개 층**.

(3) 시설군과 용도변경 — 최빈출

건축물의 용도를 변경하려면 시설군의 **번호**를 비교한다. 조문상 **"상위군"이란 번호가 더 작은 시설군**을 말한다.

번호	시설군	해당 용도
1	**자동차 관련 시설군**	자동차 관련 시설
2	**산업 등의 시설군**	운수시설, 창고시설, 공장, 위험물저장·처리시설, 자원순환 관련 시설, 묘지 관련 시설, 장례시설
3	**전기통신시설군**	방송통신시설, 발전시설
4	**문화 및 집회시설군**	문화 및 집회시설, 종교시설, 위락시설, 관광휴게시설
5	**영업시설군**	판매시설, **운동시설**, 숙박시설, 제2종 근생 중 다중생활시설
6	**교육 및 복지시설군**	의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 야영장 시설
7	**근린생활시설군**	제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외)
8	**주거업무시설군**	단독주택, 공동주택, 업무시설, 교정시설, 국방·군사시설
9	**그 밖의 시설군**	동물 및 식물 관련 시설

두문자·암기법

자 산 전 문 영 교 근 주 그 → "**자산**을 **전문**적으로 **영교**(경영)하면 **근주그**(근처 주인 그룹)".
번호가 **작을수록 상위**. 즉 **자동차관련시설군이 최상위(1)**, **그 밖의 시설군이 최하위(9)**이다.

변경 방향	절차	처분청
상위군(번호가 **작아지는** 쪽)으로 변경 예) 영업(5) → 문화및집회(4)	**허가**	특별자치시장· 특별자치도지사· **시장·군수·구청장**
하위군(번호가 **커지는** 쪽)으로 변경 예) 자동차관련(1) → 근린생활(7)	**신고**	
같은 시설군 안에서 용도 변경	**건축물대장 기재내용 변경신청**	

핵심 암기

"올허내신" — 번호가 작은 쪽으로 **올**라가면 **허**가, 번호가 큰 쪽으로 **내**려가면 **신**고, 같은 군 안에서는 **건축물대장 기재내용 변경신청**. 처분청은 어느 경우나 **시장·군수·구청장**이다. 특별시·광역시에 있는 건축물이라도 특별시장·광역시장이 아니라 관할 **구청장**에게 허가를 받거나 신고한다.

함정 주의

- 교재·해설에 따라 "상위/하위"라는 **말**을 거꾸로 쓰는 경우가 있다. 헷갈리면 용어를 버리고 **번호만 비교**하라. 번호 ↓ = 허가, 번호 ↑ = 신고가 조문 그대로다.
- "교육 및 복지시설군(6)에서 전기통신시설군(3)으로 변경은 신고" → **틀림**. 번호가 작아지므로 **허가**다.
- "같은 시설군 안에서의 용도변경은 신고하여야 한다" → **틀림**. **건축물대장 기재내용의 변경을 신청**하여야 한다(국토교통부령이 정하는 바에 따라).
- **운동시설**은 교육 및 복지시설군이 아니라 **영업시설군**이다. (수련시설·노유자시설·교육연구시설·의료시설이 교육 및 복지시설군)

용도변경 시 사용승인·설계 규정의 준용

- **사용승인 준용**: 허가나 신고 대상인 경우로서 용도변경하려는 부분의 **바닥면적의 합계가 100㎡ 이상**이면 사용승인 규정을 준용한다. 다만 500㎡ 미만으로서 대수선에 해당되는 공사를 수반하지 아니하는 경우는 제외한다.
- **설계 준용**: **허가** 대상인 경우로서 용도변경하려는 부분의 **바닥면적 합계가 500㎡ 이상**인 용도변경의 설계에 관하여는 건축사 설계 규정을 준용한다.

4. 건축허가와 건축신고 ★★★

(1) 건축 관련 입지와 규모의 사전결정

- 건축허가 대상 건축물을 건축하려는 자는 건축허가를 신청하기 전에 **허가권자**에게 다음 사항에 대한 사전결정을 신청할 수 있다. ① 해당 대지에 건축하는 것이 건축법이나 다른 법령에서 허용되는지 여부 ② 건축허가를 받기 위하여 신청자가 고려하여야 할 사항
- 사전결정 신청 시 **건축위원회 심의**와 **도시계획심의**를 동시에 신청할 수 있다.
- 사전결정 신청자는 「환경영향평가법」에 따른 **소규모 환경영향평가 대상**인 경우 환경부장관 또는 지방환경관서의 장과 협의하여야 한다.
- 허가권자는 사전결정을 한 후 사전결정 신청자에게 사전결정서를 **사전결정일부터 7일 이내**에 송부하여야 한다.
- 사전결정 신청자는 **사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내**에 **건축허가를 신청**하여야 하며, 이 기간에 신청하지 아니하면 사전결정의 효력이 상실된다.

사전결정 통지로 의제되는 허가·신고

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 **개발행위허가**
2. 「산지관리법」에 따른 **산지전용허가와 산지전용신고**, 산지일시사용허가·신고
   다만 **보전산지인 경우에는 도시지역만 해당**한다.
3. 「농지법」에 따른 **농지전용허가·신고 및 협의**
4. 「하천법」에 따른 **하천점용허가**

> **두문자·암기법**
> **개 · 산 · 농 · 하** 네 가지만 의제된다. 도로점용허가·건축허가 자체는 의제되지 않는다.

> **함정 주의**
> - "사전결정 신청자는 통지받은 날부터 2년 이내에 **착공신고**를 하여야 한다" → **틀림**. 건축허가를 신청하여야 한다. (2년을 3년으로 바꾸는 방식도 출제됨)
> - "사전결정서는 사전결정일부터 **30일 이내**에 송부" → **틀림**. 7일 이내.
> - 산지전용허가 의제는 **보전산지의 경우 도시지역에서만** 의제된다. 따라서 "도시지역 외의 보전산지에 대한 산지전용허가"는 의제되지 **않는다**. 이 단서 하나로 정답이 갈린 문제가 출제되었다.
> - 사전결정은 **허가권자(시장·군수·구청장 등)**에게 신청한다. "A도 B시에서 30층 건축물을 지으려면 A도지사에게 사전결정을 신청한다" → **틀림**. B시 시장에게 신청한다.
> - 소규모 환경영향평가 협의 상대방을 국토교통부장관으로 쓰면 **틀림**. **환경부장관(또는 지방환경관서의 장)**이다.

(2) 건축허가권자와 사전승인

구분	내용
원칙적 허가권자	**특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장**
예외 (특별시장·광역시장 허가)	특별시나 광역시에 **층수가 21층 이상**이거나 **연면적의 합계가 10만㎡ 이상**인 건축물을 건축하는 경우 ※ **공장·창고 등은 제외** → 이 경우는 **구청장**이 허가
도지사의 사전승인	시장·군수가 아래 건축물을 허가하려면 미리 도지사의 승인을 받아야 함

도지사 사전승인 대상

1. **층수 21층 이상**이거나 **연면적 합계 10만㎡ 이상**인 건축물(공장·창고 등 제외)

2. **자연환경이나 수질을 보호**하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 **3층 이상 또는 연면적 합계 1천㎡ 이상**의 건축물로서 다음 용도에 해당하는 것
   - **위락시설**
   - **숙박시설**
   - **공동주택**
   - **제2종 근린생활시설**(**일반음식점만** 해당)
   - **업무시설**(**일반업무시설만** 해당)
3. **주거환경이나 교육환경 등 주변환경을 보호**하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 **위락시설·숙박시설**

함정 주의

- 업무시설 중 **공공업무시설**은 사전승인 대상이 **아니다**. 일반업무시설만 해당한다. 실제 출제에서 이것이 정답이었다.
- "21층 이상 또는 연면적 10만㎡ 이상인 건축물의 허가권자는 **시·도지사**이다" → **틀림**. 도지사는 허가권자가 아니라 사전승인권자일 뿐이고, 허가는 시장·군수가 한다. 특별시·광역시에서만 특별시장·광역시장이 허가권자가 된다.
- "연면적 10만㎡인 **창고**를 광역시에 건축하려면 광역시장의 허가를 받아야 한다" → **틀림**. 공장·창고는 제외되므로 **구청장**의 허가를 받는다.
- "3층 이상 **또는** 연면적 1천㎡ 이상"이지 "이면서"가 아니다.

(3) 건축허가의 거부

허가권자는 다음의 경우 **건축위원회의 심의를 거쳐** 건축허가를 하지 아니할 수 있다.

1. **위락시설이나 숙박시설**에 해당하는 건축물의 건축을 허가하는 경우 그 건축물의 용도·규모 또는 형태가 주거환경이나 교육환경 등 주변환경을 고려할 때 부적합하다고 인정되는 경우
2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 방재지구 및 「자연재해대책법」에 따른 자연재해위험개선지구 등 상습적으로 침수되거나 침수가 우려되는 지역에 건축하려는 건축물에 대하여 지하층 등 일부 공간을 주거용으로 사용하거나 거실을 설치하는 것이 부적합하다고 인정되는 경우

함정 주의

"위락시설·숙박시설은 **건축위원회의 심의를 거치지 아니하고** 허가를 거부할 수 있다" → **틀림**. 반드시 건축위원회 심의를 거쳐야 거부할 수 있다.

(4) 건축허가·착공의 제한

제한권자	사유	제한 대상
국토교통부장관	① **국토관리상** 특히 필요하다고 인정 ② **주무부장관**이 국방·국가유산 보존·환경보전 또는 국민경제상 특히 필요하다고 인정하여 요청하는 경우	**허가권자**의 건축허가나 허가받은 건축물의 착공
특별시장·광역시장·도지사	**지역계획이나 도시·군계획**상 특히 필요하다고 인정	**시장·군수·구청장**의 건축허가나 허가받은 건축물의 착공

- **절차**: 제한하려는 경우 주민의견을 청취한 후 건축위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- **기간**: 제한기간은 **2년 이내**. 다만 **1회에 한하여 1년 이내**의 범위에서 연장할 수 있다.
- **보고와 해제**: 특별시장·광역시장·도지사가 건축허가나 착공을 제한한 경우 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 국토교통부장관은 제한 내용이 지나치다고 인정하면 **해제를 명할 수 있다**.

핵심 암기

국토교통부장관 → 허가권자 전부, 시·도지사 → 시장·군수·구청장. 제한기간은 **2년 + 1회 1년 연장**(최장 3년).

함정 주의

- "제한기간은 **3년** 이내" → **틀림**(2년). "1회에 한하여 **2년** 이내 연장" → **틀림**(1년).
- "제한기간은 2년 이내이며 **연장할 수 없다**" → **틀림**.
- "주무부장관이 요청하면 **주무부장관**이 착공을 제한한다" → **틀림**. 요청은 주무부장관이 하고 제한은 국토교통부장관이 한다. (예: 문화체육관광부장관의 요청 → 국토교통부장관이 제한)
- "특별시장 등이 제한한 경우 **국토교통부장관에게 공고**하여야 한다" → **틀림**. 보고다.
- "국토교통부장관이 **직권으로 해제**한다" → **틀림**. 해제를 명할 수 있다.

(5) 건축허가의 취소 (필요적 취소)

허가권자는 허가를 받은 자가 다음에 해당하면 **허가를 취소하여야 한다**(재량 아님).

1. 허가를 받은 날부터 **2년**(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 공장의 신설·증설 또는 업종변경의 승인을 받은 공장은 **3년**) 이내에 **공사에 착수하지 아니한 경우**
   → 다만 정당한 사유가 있다고 인정되면 1년의 범위에서 착수기간을 연장할 수 있다.
2. 공사에 착수하였으나 **공사의 완료가 불가능**하다고 인정되는 경우
3. 착공신고 전에 경매 또는 공매 등으로 **건축주가 대지의 소유권을 상실**한 때부터 **6개월**이 지난 이후 공사의 착수가 불가능하다고 판단되는 경우

함정 주의

"허가를 받은 날부터 **1년** 이내에 착수하지 아니하면 취소하여야 한다" → **틀림**. 2년(공장은 3년)이다. 그리고 "취소할 수 있다"가 아니라 "취소하여야 한다"이다. **2년 미착수 → 취소 / 1년 범위 연장 가능**으로 묶어 외운다.

(6) 건축신고 — 허가대상이지만 신고로 갈음되는 경우

다음에 해당하는 경우에는 **미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고**하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

유형	기준
① 소규모 증축·개축·재축	바닥면적의 합계가 **85㎡ 이내**인 증축·개축·재축 (3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축·재축하려는 부분의 바닥면적 합계가 **건축물 연면적의 10분의 1 이내**인 경우로 한정)
② 비도시지역 소규모 건축	**관리지역·농림지역·자연환경보전지역**에서 **연면적 200㎡ 미만**이고 **3층 미만**인 건축물의 건축 다만 지구단위계획구역, 방재지구·붕괴위험지역 등은 **제외**
③ 소규모 대수선	**연면적 200㎡ 미만**이고 **3층 미만**인 건축물의 대수선
④ 주요구조부 해체 없는 대수선	내력벽 면적 **30㎡ 이상** 수선 / 기둥·보·지붕틀 **각각 3개 이상** 수선 / 방화벽·방화구획용 바닥·벽 수선 / 주계단·피난계단·특별피난계단 수선
⑤ 소규모 건축물	· 연면적의 합계가 **100㎡ 이하**인 건축물 · 건축물의 높이를 **3m 이하**의 범위에서 증축하는 건축물 · 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물 · 공업지역·지구단위계획구역(산업·유통형)·산업단지에서 건축하는 **2층 이하이고 연면적 합계 500㎡ 이하**인 공장 · 읍·면지역에서 건축하는 농업·수산업용 **창고 200㎡ 이하**, **축사·작물재배사 400㎡ 이하**

두문자·암기법

숫자만 뽑으면 **85 / 200·3 / 200·3 / 30·3 / 100·3**.
"증개재는 **85**, 관농자·대수선은 **200㎡·3층**, 소규모건축물은 **연면적 100㎡·높이 3m**, 공장은 **2층·500㎡**, 읍면 창고 **200**·축사 **400**".

함정 주의

기출 조합 문제에서 **해당하지 않는 것**으로 처리된 사례들이다.

- **지구단위계획구역** 안의 연면적 180㎡·2층 건축 → 면적·층수는 충족하지만 지구단위계획구역은 제외되므로 신고대상 **아님**.
- 연면적 합계 **120㎡**(또는 150㎡) 소규모 건축물의 건축 → 기준은 100㎡ 이하이므로 **아님**.
- 2층 건축물의 바닥면적 합계 **100㎡** 증축 → 기준은 85㎡ 이내이므로 **아님**.
- 높이 **5m** 증축 → 기준은 3m 이하이므로 **아님**.

반대로 **해당하는 것**: 연면적 150~160㎡·2층 건축물의 대수선(200㎡ 미만·3층 미만 충족), 보 5개 수선(3개 이상), 내력벽 면적 50㎡ 수선(30㎡ 이상).

신고의 효력 상실: 건축신고를 한 자가 신고일부터 **1년 이내**에 공사에 착수하지 아니하면 그 신고의 효력은 없어진다. 다만 정당한 사유가 있다고 인정되면 1년의 범위에서 착수기한을 연장할 수 있다. (허가는 2년, 신고는 1년)

(7) 건축 관련 입지의 특례 — 협의와 가설건축물

- **국가나 지방자치단체**가 건축물을 건축·대수선·용도변경하려는 경우에는 미리 건축물의 소재지를 관할하는 허가권자와 협의하면 건축허가를 받았거나 신고한 것으로 본다.
- **도시·군계획시설 또는 도시·군계획시설예정지**에서 가설건축물을 건축하려면 **특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가**를 받아야 한다. 존치기간은 **3년 이내**이며, 도시·군계획사업이 시행될 때까지 연장할 수 있다.
- 허가권자는 가설건축물의 존치기간 만료일 30일 전까지 해당 가설건축물의 건축주에게 존치기간 만료일·연장 가능 여부 및 연장 절차를 통지하여야 한다.

5. 사용승인과 안전영향평가 ★★

(1) 사용승인

- **건축주**는 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 공사감리자가 작성한 감리완료보고서와 공사완료도서를 첨부하여 **허가권자**에게 사용승인을 신청하여야 한다.
- 허가권자는 신청을 받은 날부터 **7일 이내**에 사용승인을 위한 현장검사를 실시하고, 검사에 합격된 건축물에 대하여는 사용승인서를 내주어야 한다.
- 건축주는 사용승인을 받은 후가 아니면 건축물을 사용할 수 없다. 다만 허가권자가 위 기간 내에 사용승인서를 교부하지 아니한 경우, 임시사용승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.
- **임시사용승인**의 기간은 **2년 이내**로 한다. 다만 대형 건축물 또는 암반굴착 등 공사기간이 긴 건축물은 그 기간을 연장할 수 있다.
- **사용승인 의제**: 사용승인을 받은 경우 「물환경보전법」에 따른 **수질오염물질 배출시설의 가동개시 신고**, 「대기환경보전법」에 따른 대기오염물질 배출시설의 가동개시 신고, 「승강기 안전관리법」에 따른 승강기 설치검사, 「전기안전관리법」에 따른 전기설비의 사용전검사 등을 받은 것으로 본다.

함정 주의

- 사용승인 신청 상대방은 **허가권자**다. "공사감리자에게 신청한다" → **틀림**.
- 첨부서류인 감리완료보고서는 **공사감리자**가 작성한 것이다. "공사시공자가 작성한" → **틀림**.
- 임시사용승인 기간을 **1년**이라고 하면 **틀림**. 2년 이내이다.

(2) 건축물 안전영향평가

- **허가권자**는 **초고층 건축물** 등 대통령령으로 정하는 주요 건축물에 대하여 건축허가를 하기 전에 건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 **안전영향평가**를 **안전영향평가기관**에 의뢰하여 실시하여야 한다.
- **대상**: ① 초고층 건축물 ② **연면적이 10만㎡ 이상**이면서 **16층 이상**인 건축물
- **내용**: 해당 건축물에 적용된 설계기준 및 하중의 적정성, 지반조사 방법 및 지내력 산정결과의 적정성, 굴착공사에 따른 지하수위 변화 및 지반 안전성에 관한 사항 등
- **심의**: 안전영향평가 결과는 **건축위원회의 심의**를 받아야 하는 건축물인 경우에는 건축위원회 심의에 반영되어야 한다.
- 다른 법률에 따라 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가받은 경우에는 해당 항목에 대한 안전영향평가를 받은 것으로 본다.

함정 주의

안전영향평가 결과는 **도시계획위원회**가 아니라 **건축위원회**의 심의에 반영된다. 또한 대상은 "10만㎡ 이상 이면서 16층 이상"으로 **두 요건을 모두** 갖춰야 한다("또는"이 아님).

6. 대지와 도로·건축선 ★★★

(1) 대지의 안전과 조경

대지의 안전

- 대지는 인접한 도로면보다 낮아서는 아니 된다. 다만 배수에 지장이 없거나 건축물의 용도상 방습의 필요가 없는 경우에는 인접한 도로면보다 낮아도 된다.
- **쓰레기로 매립된 토지**에 건축물을 건축하는 경우에는 성토, 지반 개량 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- 손궤(무너져 내림)의 우려가 있는 토지에 대지를 조성하려면 옹벽을 설치하거나 지반을 안전하게 조성하여야 한다.
- 대지에는 **빗물과 오수를 배출하거나 처리**하기 위하여 필요한 하수관·하수구·저수탱크 등의 시설을 하여야 한다.

대지의 조경

면적이 200㎡ 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.

조경의무가 면제되는 건축물
① **녹지지역**에 건축하는 건축물
② 면적 **5천㎡ 미만**인 대지에 건축하는 공장
③ **연면적 합계가 1,500㎡ 미만**인 공장
④ **산업단지** 안의 공장
⑤ **축사, 가설건축물**
⑥ **연면적 합계가 1,500㎡ 미만**인 물류시설(주거지역·상업지역에 건축하는 것은 제외)
⑦ **관리지역·농림지역·자연환경보전지역**(지구단위계획구역으로 지정된 지역은 제외)의 건축물
⑧ 대지에 염분이 함유되어 있는 경우 또는 건축물 용도의 특성상 조경 등의 조치를 하기가 곤란하거나 부적합한 경우로서 조례로 정하는 건축물

옥상 조경: 건축물의 옥상에 조경이나 그 밖의 조치를 하는 경우에는 옥상부분 조경면적의 **3분의 2**에 해당하는 면적을 대지의 조경면적으로 산정할 수 있다. 다만 이렇게 산정한 면적은 전체 의무 조경면적의 100분의 50을 초과할 수 없다.

함정 주의

면제대상 판정 사례(실제 출제).

- **4천㎡ 대지의 공장** → 5천㎡ 미만이므로 면제 ○
- **연면적 합계 2천㎡인 공장** → 연면적 기준은 **1,500㎡ 미만**이므로 면제 × (대지면적 조건이 따로 주어지지 않으면 면제되지 않는다 → 정답으로 출제됨)
- **주거지역에 건축하는 연면적 1,500㎡ 물류시설** → 물류시설 면제는 주거·상업지역 제외이므로 **면제 ×**
- **지구단위계획구역이 아닌 관리지역**의 건축물 → 면제 ○ / **녹지지역의 창고** → 면제 ○

(2) 공개공지등의 확보

구분	내용
대상지역	**일반주거지역, 준주거지역, 상업지역, 준공업지역**, 그 밖에 도시화의 가능성이 크다고 인정하여 허가권자가 지정·공고하는 지역(노후 산업단지의 정비가 필요한 지역 등 포함)
대상 건축물	문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설(농수산물유통시설 제외), 운수시설(여객용), 업무시설, 숙박시설로서 **바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상**인 건축물 + 다중이 이용하는 시설로서 조례로 정하는 건축물

면적	**대지면적의 100분의 10 이하**의 범위에서 조례로 정함 (조경면적과 매장유산 보호 및 조사에 필요한 부지면적 포함 가능)
시설 설치	모든 사람이 이용할 수 있도록 긴 의자 또는 조경시설 등 조례로 정하는 시설을 설치하여야 함. **필로티 구조로 설치 가능**
완화	**용적률**과 **건축물의 높이제한**을 1.2배 이하의 범위에서 완화 적용 가능 (**건폐율은 완화 대상이 아니다**)
활용	**연간 60일 이내**의 기간 동안 주민들을 위한 문화행사를 열거나 판촉활동 가능. 다만 울타리를 설치하는 등 공중이 이용하는 데에 지장을 주는 행위는 금지

함정 주의

- "공개공지등의 면적은 **건축면적**의 100분의 10 이하" → **틀림**. 대지면적의 100분의 10 이하다. (대지면적 → 건축면적 바꿔치기가 최다 출제)
- "문화행사는 연간 **90일** 이내" → **틀림**. 60일.
- "공개공지는 **필로티 구조로 설치할 수 없다**" → **틀림**. 설치할 수 있다.
- 완화 대상은 **용적률·높이제한**이며 건폐율은 완화되지 않는다. "건폐율을 완화한다"도, "용적률·높이 모두 완화할 수 없다"도 모두 틀린 지문이다.
- **제2종 일반주거지역**은 대상지역에 포함된다(일반주거지역 전체). "전용주거지역"으로 바꾸면 틀린 지문이다.

(3) 도로와 대지의 접도의무

- **도로**: 보행과 자동차 통행이 가능한 **너비 4m 이상**의 도로로서 ① 관계 법령에 따라 신설·변경에 관한 고시가 된 도로, ② 건축허가·신고 시 허가권자가 위치를 지정하여 공고한 도로
- **막다른 도로**의 너비 기준

막다른 도로의 길이	도로의 너비
10m 미만	**2m** 이상
10m 이상 35m 미만	**3m** 이상
35m 이상	**6m** 이상(도시지역이 아닌 읍·면지역은 4m)

- **접도의무(원칙)**: 건축물의 대지는 **2m 이상**이 도로(자동차만의 통행에 사용되는 도로는 제외)에 접하여야 한다.
  - **예외**: ① 해당 건축물의 출입에 지장이 없다고 인정되는 경우 ② 건축물의 주변에 광장·공원·유원지 등 건축이 금지되고 공중의 통행에 지장이 없는 공지가 있는 경우 ③ 「농지법」에 따른 **농막**을 건축하는 경우
- **접도의무(강화)**: 연면적의 합계가 2천㎡(**공장은 3천㎡**) 이상인 건축물(축사·작물재배사 등 제외)의 대지는 **너비 6m 이상**의 도로에 **4m 이상** 접하여야 한다.

함정 주의

"연면적의 합계가 **2천㎡인 공장**의 대지는 너비 6m 이상의 도로에 4m 이상 접하여야 한다" → **틀림**. 공장은 3천㎡ 이상부터 적용되므로 2천㎡ 공장은 해당하지 않는다. **일반 2천 / 공장 3천**으로 분리 암기.

(4) 건축선

구분	건축선의 위치
원칙	**대지와 도로의 경계선**
소요너비(4m)에 못 미치는 도로	**그 도로의 중심선**으로부터 소요너비의 2분의 1에 해당하는 수평거리만큼 물러난 선

도로 반대쪽에 경사지·하천·철도·선로부지 등	그 경사지 등이 있는 쪽 도로경계선에서 **소요너비에 해당하는** 수평거리의 선
모퉁이 대지	너비 8m 미만인 도로의 교차지점에서 도로경계선의 교차점으로부터 도로경계선에 따라 **2~4m**를 후퇴한 두 점을 연결한 선 (교차각·너비에 따름)
지정건축선	특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 도시지역에서 **4m 이하**의 범위에서 건축선을 따로 지정할 수 있음(지정 시 미리 주민의견 청취 후 건축위원회 심의)

건축선에 따른 건축제한

1. 건축물과 담장은 **건축선의 수직면을 넘어서는 아니 된다**. 다만 지표(地表) 아래 부분은 그러하지 아니하다.
2. 도로면으로부터 높이 **4.5m 이하**에 있는 **출입구·창문**, 그 밖에 이와 유사한 구조물은 열고 닫을 때 건축선의 수직면을 넘지 아니하는 구조로 하여야 한다.

함정 주의
"소요너비에 못 미치는 도로에서는 **대지와 도로의 경계선**으로부터 소요너비의 2분의 1을 물러난 선이 건축선이다" → **틀림**. 기준은 도로의 중심선이다. 이 지문이 실제 정답으로 출제되었다. **"중심선에서 1/2"**로 통째 암기.

(5) 대지면적의 산정

대지면적은 대지의 **수평투영면적**으로 한다. 다만 다음 면적은 제외한다.

1. **소요너비에 못 미치는 도로**로 인해 건축선이 후퇴한 경우 → 그 **건축선과 도로 사이의 면적**
2. **모퉁이 대지**의 건축선과 도로 사이의 면적
3. 대지에 **도시·군계획시설인 도로·공원 등**이 있는 경우 → 그 도시·군계획시설에 포함되는 면적

핵심 암기
4m 이하 범위에서 "지정된" 건축선(허가권자가 도시지역에서 따로 지정한 건축선)과 도로 사이의 면적은 **대지면적에 산입(포함)**된다. 제외되는 것은 소요너비 미달로 자동 후퇴한 건축선과 모퉁이 건축선의 경우뿐이다.

함정 주의
"특별자치시장등에 의하여 건축선이 **지정**된 경우 그 건축선과 도로 사이의 면적은 대지면적에서 제외한다" → **틀림**. **포함(산입)**한다.
소요너비 미달 도로의 후퇴 건축선(제외)과 구별하는 것이 핵심이다.
대지면적은 **건폐율·용적률·조경면적** 산정의 기초가 되므로 모든 계산의 출발점이다.

7. 건축물의 구조·재료와 면적 등의 산정 ★★★

(1) 구조안전 확인서류 제출 대상

구조안전을 확인한 건축물 중 다음에 해당하는 건축물의 건축주는 **착공신고**를 하는 때에 구조안전 확인서류를 허가권자에게 제출하여야 한다.

1. **층수가 2층 이상**인 건축물(목구조 건축물은 3층 이상)
2. **연면적이 200㎡ 이상**인 건축물(목구조 건축물은 500㎡ 이상). 다만 **창고·축사·작물재배사** 및 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물은 제외
3. **높이가 13m 이상**인 건축물
4. **처마높이가 9m 이상**인 건축물
5. **기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이상**인 건축물
6. 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물
7. 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 것
8. **특수구조 건축물**

9. **단독주택 및 공동주택**

두문자·암기법

2층 · 200㎡ · 13m · 9m · 10m → "2·2·13·9·10". 목구조만 **3층·500㎡**로 완화된다.

함정 주의

높이 12m인 건축물은 기준이 **13m 이상**이므로 대상이 아니다(출제 정답). 반면 **처마높이 10m**는 9m 이상이므로 대상이고, **연면적 660㎡·3층·기둥 사이 거리 10m**도 모두 대상이다. 높이(13)와 처마높이(9)를 서로 바꾸는 방식이 잦다.

(2) 건축물의 마감재료와 승강기

- 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물의 벽·반자·지붕(반자가 없는 경우) 등 내부의 **마감재료**는 **방화**에 지장이 없는 재료로 하되, 「실내공기질 관리법」에 따른 실내공기질 유지기준 및 권고기준을 고려하여 국토교통부령으로 정하는 기준에 따른다.
- **승강기**: 건축주는 **6층 이상**으로서 **연면적 2천㎡ 이상**인 건축물(두 요건을 모두 갖춘 경우)을 건축하려면 승용승강기를 설치하여야 한다. 다만 층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥면적 300㎡ 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 건축물은 제외한다.
- **비상용승강기**: 높이 **31m를 초과**하는 건축물에는 승용승강기 외에 비상용승강기를 추가로 설치하여야 한다.

함정 주의

"**6층 이상이거나(또는)** 연면적 2천㎡ 이상인 건축물에 승강기를 설치하여야 한다" → **틀림**. 6층 이상**이면서** 연면적 2천㎡ 이상이어야 한다. 건축법에서 "또는"과 "이면서"를 바꾸는 것은 가장 흔한 함정이다.

(3) 면적·높이·층수의 산정

① 대지면적 → (앞의 6-(5) 참조)

② 건축면적

- 건축물의 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽 부분의 기둥)의 **중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적**
- **벽·기둥의 구획이 없는 건축물**: **그 지붕 끝부분으로부터 수평거리 1m를 후퇴한 선**으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적
- 처마·차양·부연 등이 외벽 중심선으로부터 1m 이상 돌출된 경우 그 끝부분으로부터 1m(한옥·전통사찰 등은 별도 기준)를 후퇴한 선으로 산정
- **건축면적에 산입하지 않는 것**: **지표면으로부터 1m 이하에 있는 부분**, **지하주차장의 경사로**, 건축물 지상층에 설치한 보행통로나 차량통로, 생활폐기물 보관시설, 다중이용업소의 옥외 피난계단 등

③ 바닥면적

건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽·기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

항목	산정방법
노대(발코니)등	노대등의 면적에서 노대등이 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 **1.5m**를 곱한 값을 뺀 면적을 바닥면적에 **산입**
필로티 부분	**공중의 통행·차량의 통행·주차**에 전용되는 경우와 **공동주택**의 경우 **불산입**
승강기탑·계단탑·장식탑·다락·물탱크·기름탱크 등	**불산입**. 다락은 **층고 1.5m 이하**(경사진 형태의 지붕인 경우 **1.8m 이하**)인 것
공동주택 지상층의 부대시설	**기계실·전기실·어린이놀이터·조경시설·생활폐기물 보관시설**의 면적은 **불산입**
리모델링 시 마감재	건축물의 외벽에 부가하는 단열재 등 마감재를 설치하는 부분은 **불산입**

④ 연면적과 용적률 산정

- **연면적**: 하나의 건축물 각 층의 바닥면적의 합계
- **용적률 산정 시 연면적에서 제외**하는 것
  1. **지하층**의 면적
  2. **지상층의 주차용**(해당 건축물의 부속용도인 경우만)으로 쓰는 면적

3. 초고층 건축물과 준초고층 건축물에 설치하는 **피난안전구역**의 면적
4. 건축물의 경사지붕 아래에 설치하는 **대피공간**의 면적

⑤ 높이·층고·층수

- **건축물의 높이**: 지표면으로부터 그 건축물의 상단까지의 높이. 옥상에 설치되는 승강기탑·계단탑·망루·장식탑·옥탑 등으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1 이하인 경우에는 그 부분의 높이 중 **12m를 넘는 부분**만 높이에 산입한다.
- **층고**: 방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 윗면까지의 높이(한 방에서 높이가 다른 경우 가중평균)
- **층수**
  - 지하층은 건축물의 층수에 산입하지 **아니한다**.
  - 승강기탑·계단탑·망루·장식탑·옥탑 등으로서 수평투영면적의 합계가 건축면적의 **8분의 1 이하**(사업계획승인 대상 공동주택 중 세대별 전용면적 85㎡ 이하인 경우는 **6분의 1 이하**)인 것은 층수에 산입하지 아니한다.
  - 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은 **높이 4m마다 하나의 층**으로 보아 층수를 산정한다.
  - 건축물의 부분에 따라 그 층수가 다른 경우에는 **그중 가장 많은 층수**를 그 건축물의 층수로 본다.

함정 주의

면적산정은 **숫자 바꿔치기**가 거의 전부다. 실제 출제된 오답 지문들.

- "**지하주차장의 경사로** 면적은 건축면적에 산입한다" → **틀림**. 산입하지 않는다.
- "용적률 산정 시 **지상층의 주차용 면적**은 연면적에 포함한다" → **틀림**. 제외한다.
- "노대등의 바닥면적은 가장 긴 외벽에 접한 길이에 **1.2m**를 곱한 값을 뺀 면적" → **틀림**. 1.5m다.
- "벽·기둥의 구획이 없는 건축물의 건축면적은 지붕 끝부분으로부터 수평거리 **1.5m**를 후퇴한 선" → **틀림**. 1m다. (노대 1.5 / 지붕 1 — 서로 바꿔 출제됨)
- "**층고 1.8m**인 (경사진 지붕 형태의) 다락은 바닥면적에 산입한다" → **틀림**. 경사진 지붕은 1.8m 이하가 불산입 기준이므로 불산입이다.
- "리모델링 시 외벽에 부가하는 마감재 설치 부분은 바닥면적에 산입한다" → **틀림**. 불산입.
- "공동주택 지상층의 **기계실·생활폐기물 보관시설**은 바닥면적에 산입한다" → **틀림**. 불산입.
- "층수가 다른 부분이 있으면 평균 층수로 한다" → **틀림**. **가장 많은 층수**로 한다.

두문자·암기법

숫자 세트: **노대 1.5 / 지붕 1 / 다락 1.5(경사 1.8) / 층 구분 불명확 4m / 옥탑 1/8·12m 초과**.

8. 이행강제금 ★★

- 허가권자는 시정명령을 받은 후 **시정기간 내에 시정명령을 이행하지 아니한 건축주등**에 대하여 이행강제금을 부과한다.
- **계고**: 허가권자는 이행강제금을 부과하기 전에 **문서로써 계고(戒告)**하여야 하며, 부과할 때에는 금액·사유·납부기한·수납기관·이의제기 방법 및 기관 등을 구체적으로 밝힌 문서로 하여야 한다.
- **반복 부과**: **최초의 시정명령이 있었던 날을 기준**으로 하여 **1년에 2회 이내**의 범위에서 조례로 정하는 횟수만큼 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 부과·징수할 수 있다.
- **감경**: **연면적 60㎡ 이하의 주거용 건축물**인 경우 등에는 법정금액의 **2분의 1 범위**에서 조례로 정하는 금액을 부과한다.
- **시정명령 이행 시**: 허가권자는 시정명령을 받은 자가 이를 이행하면 새로운 이행강제금의 부과를 즉시 중지하되, **이미 부과된 이행강제금은 징수**하여야 한다.

위반 유형	산정 기준
건폐율·용적률 초과, 무허가·무신고 건축	시가표준액(1㎡)의 **100분의 50**에 해당하는 금액에 위반면적을 곱한 금액 이하의 범위에서 위반 내용에 따라 대통령령으로 정하는 비율을 곱한 금액
그 밖의 위반	시가표준액에 해당하는 금액의 **100분의 10**의 범위에서 위반내용에 따라 대통령령으로 정하는 금액

참고: 대통령령이 정한 비율은 건폐율 초과 80/100, 용적률 초과 90/100, 무허가 100/100, 무신고 70/100이다(조례로 100분의 50 범위에서 낮출 수 있음). 세부 비율은 계산문제로는 거의 출제되지 않으므로 **50% × 위반면적**이라는 골격만 기억하면 된다.

함정 주의

"허가 대상 건축물을 허가 없이 건축하여 **벌금이 부과된 자**에게는 이행강제금을 부과할 수 없다" → **틀림**. 이행강제금은 장래의 의무이행을 확보하기 위한 **집행벌**로서 과거의 위반에 대한 형벌(벌금)과는 성질이 다르므로 병과할 수 있다. 이중처벌이 아니다.
또한 "1년에 **2회** 이내"를 "1회" 또는 "3회"로, "연면적 **60㎡** 이하 주거용"을 "85㎡"로 바꾸는 방식도 자주 나온다.

9. 특별건축구역 등 ★★

(1) 특별건축구역의 지정

지정권자	지정 대상
국토교통부장관	국가가 국제행사 등을 개최하는 지역의 사업구역, 국가 주요 시설물 건축 등
시·도지사	지방자치단체가 국제행사 등을 개최하는 지역의 사업구역, 도시재생사업구역, **경제자유구역**, 택지개발사업구역, 정비구역, 지역문화진흥법상 문화지구 등

지정할 수 없는 구역(다음 지역·구역 등에는 특별건축구역으로 지정할 수 **없다**)

1. **개발제한구역**
2. **자연공원**
3. 「도로법」에 따른 **접도구역**
4. 「산지관리법」에 따른 **보전산지**

「군사기지 및 군사시설 보호법」에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역에 특별건축구역을 지정하려는 경우에는 국방부장관과 사전에 협의하여야 한다.

두문자·암기법

지정 불가 4개: **개** · **자** · **접** · **보** → **개**발제한구역, **자**연공원, **접**도구역, **보**전산지.

(2) 특별건축구역의 효과

- 특별건축구역을 **지정하거나 변경한 경우**에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 **도시·군관리계획의 결정**이 있는 것으로 본다. 다만 **용도지역·용도지구·용도구역의 지정 및 변경은 제외**한다.
- **지정 해제**: 지정일부터 **5년 이내**에 건축허가 신청 등 공사에 착수하지 아니하는 경우에는 특별건축구역의 지정을 해제할 수 있다.
- **적용 배제(완화)**: 특별건축구역에 건축하는 건축물에 대하여는 건폐율, 용적률, 대지의 조경, 대지 안의 공지, 건축물의 높이제한, 일조 등의 확보를 위한 높이제한 등을 적용하지 아니할 수 있다.
- **통합 적용**: 특별건축구역에서는 다음을 개별 건축물마다 적용하지 아니하고 **특별건축구역 전부 또는 일부를 대상으로 통합하여 적용**할 수 있다.
  1. 「문화예술진흥법」에 따른 **미술작품의 설치**
  2. 「주차장법」에 따른 **부설주차장의 설치**
  3. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 **공원의 설치**

함정 주의

- "**경제자유구역**에는 특별건축구역을 지정할 수 없다" → **틀림**. 시·도지사가 지정할 수 있다.
- "**보전산지**에는 특별건축구역을 지정할 수 있다" → **틀림**. 지정할 수 없다.
- "지정일부터 **3년** 이내에 착수하지 아니하면 해제할 수 있다" → **틀림**. 5년이다.
- "특별건축구역을 지정하면 **용도지역의 지정**도 있는 것으로 본다" → **틀림**. 도시·군관리계획 결정은 의제되지만 용도지역·지구·구역의 지정 및 변경은 제외된다.

(3) 보충 — 건축협정과 결합건축 (기본 개념만)

- **건축협정**: 토지 또는 건축물의 소유자·지상권자 등이 전원의 합의로 대지의 조경, 대지와 도로의 관계, 건폐율 등에 관하여 협정을 체결하고 **건축협정인가권자(특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장)**의 인가를 받는 제도다. 건축협정구역 안의 여러 대지를 **하나의 대지로 보아** 관계 규정을 통합 적용할 수 있다.

- **결합건축**: 둘 이상의 대지를 대상으로 **용적률**을 개별 대지마다 적용하지 아니하고 통합 적용하여 건축하는 제도로, 결합건축을 하려는 자는 **결합건축협정서**를 작성하여 허가권자에게 제출하여야 한다.

건축협정·결합건축의 세부 요건(대지 간 거리, 동의 요건, 폐지 절차 등)은 출제빈도가 낮고 개정이 잦으므로, 세부 숫자는 **최신 법령 확인** 후 정리할 것.

핵심 암기

건축법 최종 숫자 총정리

- **30/120 · 50/200** 고층·초고층 / **5천㎡·16층** 다중이용
- **내력벽 30㎡ · 기·보·지 3개** 대수선 / **내기보지 중 3개 이상** 개축
- **공작물 2·4·5·6·8m, 지하대피호 30㎡**
- **사전결정 7일 송부 · 2년 내 허가신청**
- **허가 2년(공장 3년) 미착수 → 취소, 1년 연장 / 신고 1년**
- **허가제한 2년 + 1회 1년**
- **신고 갈음: 85㎡ / 200㎡·3층 / 100㎡·3m / 500㎡·2층 공장**
- **조경 대지 200㎡ 이상, 공장 5천㎡ 미만·1,500㎡ 미만**
- **공개공지 5천㎡ · 대지면적 1/10 · 1.2배 · 60일**
- **접도 2m, 강화 2천㎡(공장 3천㎡) → 6m 도로에 4m**
- **건축선: 중심선에서 1/2, 지정 4m 이하, 출입구 4.5m**
- **구조안전 2층·200㎡·13m·9m·10m / 승강기 6층 이면서 2천㎡**
- **면적 1.5(노대)·1(지붕)·1.8(경사다락)·4m(층 불명확)·1/8·12m**
- **이행강제금 1년 2회, 60㎡ 이하 1/2 / 특별건축구역 5년**

기출·모의 지문 OX

1. 고층건축물이란 층수가 30층 이상이거나 높이가 150m 이상인 건축물을 말한다. → X (높이 **120m** 이상이다. 초고층은 50층 이상 또는 200m 이상)
2. 리모델링이란 노후화 억제나 기능 향상을 위하여 대수선하거나 건축물의 일부를 증축 또는 재축하는 행위를 말한다. → X (증축 또는 **개축**이다. 리모델링에 재축·신축·이전은 포함되지 않는다)
3. 불연재료란 불에 잘 타지 아니하는 성능을 가진 재료로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다. → X (이것은 **난연재료**의 정의다. 불연재료는 "불에 타지 아니하는 성질"을 가진 재료)
4. 결합건축이란 둘 이상의 대지를 대상으로 건폐율을 개별 대지마다 적용하지 아니하고 통합 적용하여 건축물을 건축하는 것을 말한다. → X (건폐율이 아니라 **용적률**을 통합 적용하는 제도다)
5. 이전이란 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 건축물이 없는 다른 대지로 옮기는 것을 말한다. → X (**같은 대지의 다른 위치**로 옮기는 것이다)
6. 기둥을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것은 대수선에 해당한다. → X (수선·변경은 **3개 이상**일 때만 대수선이다. 증설·해체는 개수와 무관하게 대수선)
7. 사이기둥과 최하층 바닥은 주요구조부에 해당한다. → X (사이기둥·최하층 바닥·작은 보·차양·옥외계단은 주요구조부에서 **제외**된다)
8. 바닥면적의 합계가 1만㎡인 한방병원은 다중이용 건축물에 해당한다. → X (의료시설 중 **종합병원**만 해당한다. 한방병원은 제외)
9. 바닥면적의 합계가 8천㎡인 성당(종교시설)은 다중이용 건축물에 해당한다. → O (종교시설로서 5천㎡ 이상이므로 해당)
10. 하천구역 내의 수문조작실에는 건축법이 적용된다. → X (건축법 **적용 제외** 대상이다. 문화유산, 철도선로부지 내 시설, 고속도로 통행료 징수시설, 컨테이너 간이창고도 마찬가지)
11. 골프연습장 등 운동시설을 위한 철탑은 높이 8m를 넘는 것이어야 축조신고 대상 공작물이다. → X (**6m 초과**가 기준이다. 8m 초과는 고가수조)
12. 높이 5m인 광고탑을 건축물과 분리하여 축조하려면 신고하여야 한다. → O (광고탑·기념탑·첨탑·장식탑·광고판은 **4m 초과**가 기준. 참고로 높이 4m인 기념탑은 "넘는 것"이 아니므로 대상 아님)
13. 단란주점으로서 바닥면적의 합계가 150㎡ 이상인 것은 제2종 근린생활시설이다. → X (150㎡ 이상이면 **위락시설**이다. 150㎡ 미만이 제2종 근생)
14. 한방병원은 제1종 근린생활시설에 해당한다. → X (**의료시설**이다. 의원·치과의원·한의원·조산원·안마원·산후조리원이 제1종 근생)
15. 운동시설은 교육 및 복지시설군에 속한다. → X (**영업시설군**이다. 교육 및 복지시설군은 의료·교육연구·노유자·수련·야영장시설)
16. 같은 시설군 안에서 용도를 변경하려는 자는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. → X (**건축물대장 기재내용의 변경을 신청**하여야 한다)
17. 특별시에 있는 건축물의 용도를 변경하려면 특별시장의 허가를 받거나 특별시장에게 신고하여야 한다. → X (**관할 구청장**의 허가를 받거나 구청장에게 신고한다)
18. 영업시설군에 속하는 건축물의 용도를 문화 및 집회시설군으로 변경하려면 허가를 받아야 한다. → O (영업시설군(5) → 문화 및 집회시설군(4)로 **번호가 작아지는 방향**이므로 허가 대상)
19. 사전결정 신청자는 사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 착공신고를 하여야 한다. → X (2년 이내에 **건축허가를 신청**하여야 하며, 신청하지 않으면 사전결정의 효력이 상실된다)
20. 허가권자는 사전결정서를 사전결정일부터 30일 이내에 신청자에게 송부하여야 한다. → X (**7일 이내**에 송부한다)
21. 사전결정의 통지를 받은 경우 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조에 따른 개발행위허가를 받은 것으로 본다. → O (개발행위허가·산지전용허가·농지전용허가·하천점용허가가 의제된다. 다만 보전산지는 **도시지역**만 의제되므로 "도시지역 외의 보전산지에 대한 산지전용허가"는 의제되지 않는다)
22. 건축허가를 받은 날부터 1년 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우 허가권자는 허가를 취소하여야 한다. → X (**2년**(공장은 3년) 이내에 착수하지 않은 경우다. 정당한 사유가 있으면 1년 범위에서 연장 가능)
23. 건축허가나 착공의 제한기간은 3년 이내이며 연장할 수 없다. → X (제한기간은 **2년 이내**이고, **1회에 한하여 1년 이내**의 범위에서 연장할 수 있다)
24. 국토교통부장관은 국토관리상 특히 필요하다고 인정하면 허가권자의 건축허가나 허가받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다. → O (주무부장관의 요청에 따른 제한도 국토교통부장관이 한다. 특별시장·광역시장·도지사는 지역계획·도시군계획상 필요할 때 시장·군수·구청장의 허가·착공을 제한할 수 있고, 제한 시 즉시 국토교통부장관에게 **보고**해야 하며 장관은 **해제를 명할 수 있다**)
25. 자연환경·수질보호를 위해 도지사가 지정·공고한 구역 안에 건축하는 3층 이상의 공공업무시설은 도지사의 사전승인 대상이다. → X (업무시설 중 **일반업무시설**만 해당한다. 위락시설·숙박시설·공동주택·제2종 근생(일반음식점)·일반업무시설이 대상)

26. 연면적 10만㎡인 창고를 광역시에 건축하려면 광역시장의 허가를 받아야 한다. → X (21층 이상 또는 10만㎡ 이상이라도 **공장·창고는 제외**되므로 구청장의 허가를 받는다)
27. 건축물 안전영향평가의 결과는 도시계획위원회의 심의에 반영된다. → X (**건축위원회**의 심의에 반영된다. 대상은 초고층 건축물, 연면적 10만㎡ 이상이면서 16층 이상인 건축물)
28. 허가권자가 임시사용을 승인하는 경우 그 기간은 1년 이내로 한다. → X (**2년 이내**이며, 대형 건축물 등은 연장할 수 있다)
29. 사용승인을 받은 경우 물환경보전법에 따른 수질오염물질 배출시설의 가동개시 신고를 한 것으로 본다. → O (사용승인 신청은 **허가권자**에게 하고, **공사감리자**가 작성한 감리완료보고서를 첨부한다)
30. 소요너비에 못 미치는 도로에서는 그 대지와 도로의 경계선으로부터 소요너비의 2분의 1에 해당하는 수평거리만큼 물러난 선이 건축선이다. → X (기준은 **그 도로의 중심선**이다)
31. 시장·군수·구청장이 도시지역에서 4m 이하의 범위에서 따로 지정한 건축선과 도로 사이의 면적은 대지면적에서 제외한다. → X (**대지면적에 산입**한다. 제외되는 것은 소요너비 미달로 후퇴한 건축선·모퉁이 건축선과 도로 사이의 면적, 도시·군계획시설에 포함되는 면적이다)
32. 공개공지등의 면적은 건축면적의 100분의 10 이하의 범위에서 조례로 정한다. → X (**대지면적**의 100분의 10 이하다. 공개공지 설치 시 용적률과 높이제한을 1.2배 이하로 완화할 수 있고, 연간 60일 이내 문화행사·판촉활동이 가능하며, 필로티 구조로도 설치할 수 있다)
33. 연면적의 합계가 2천㎡인 공장은 대지의 조경의무가 면제된다. → X (공장의 연면적 기준은 **1,500㎡ 미만**이다. 대지면적 5천㎡ 미만이거나 산업단지 안의 공장은 면제)
34. 주거지역에 건축하는 연면적 합계 1,500㎡ 미만인 물류시설은 조경의무가 면제된다. → X (물류시설 면제는 **주거지역·상업지역에 건축하는 것을 제외**한다)
35. 높이가 12m인 건축물은 착공신고 시 구조안전 확인서류 제출 대상이다. → X (높이 **13m 이상**이 기준이다. 처마높이는 9m 이상, 기둥 사이 거리는 10m 이상)
36. 건축주는 6층 이상이거나 연면적 2천㎡ 이상인 건축물을 건축하려면 승강기를 설치하여야 한다. → X ("또는"이 아니라 **6층 이상이면서 연면적 2천㎡ 이상**이어야 한다)
37. 지하주차장의 경사로 면적은 건축면적에 산입한다. → X (건축면적에 **산입하지 않는다**)
38. 용적률을 산정할 때 지상층의 주차용으로 쓰는 면적은 연면적에 포함한다. → X (해당 건축물의 부속용도인 경우 연면적에서 **제외**한다. 지하층 면적, 피난안전구역, 경사지붕 아래 대피공간도 제외)
39. 노대등의 바닥면적은 노대등이 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 1.2m를 곱한 값을 뺀 면적으로 한다. → X (**1.5m**를 곱한 값을 뺀다)
40. 벽·기둥의 구획이 없는 건축물의 건축면적은 지붕 끝부분으로부터 수평거리 1.5m를 후퇴한 선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. → X (**1m** 후퇴한 선이다. 1.5m는 노대 공제 기준)
41. 리모델링을 하는 건축물의 외벽에 부가하는 단열재 등 마감재를 설치하는 부분은 바닥면적에 산입한다. → X (바닥면적에 **산입하지 아니한다**)
42. 허가 대상 건축물을 허가 없이 건축하여 벌금이 부과된 자에게는 이행강제금을 부과할 수 없다. → X (이행강제금은 **집행벌**로서 형벌인 벌금과 병과할 수 있다. 이중처벌이 아니다)
43. 연면적 60㎡ 이하의 주거용 건축물인 경우 법정 이행강제금의 2분의 1 범위에서 조례로 정하는 금액을 부과한다. → O (최초 시정명령일을 기준으로 1년에 2회 이내 범위에서 반복 부과할 수 있고, 시정명령을 이행하면 새로운 부과는 중지하되 이미 부과된 것은 징수한다)
44. 보전산지에는 특별건축구역을 지정할 수 있으나 경제자유구역에는 지정할 수 없다. → X (정반대다. **개발제한구역·자연공원·접도구역·보전산지**에는 지정할 수 없고, 경제자유구역에는 시·도지사가 지정할 수 있다)
45. 특별건축구역 지정일부터 3년 이내에 공사에 착수하지 아니하면 지정을 해제할 수 있다. → X (**5년** 이내다)
46. 특별건축구역을 지정한 경우 용도지역의 지정도 있는 것으로 본다. → X (도시·군관리계획의 결정이 있는 것으로 보되 **용도지역·지구·구역의 지정 및 변경은 제외**한다. 한편 문화예술진흥법상 미술작품 설치는 구역 전부 또는 일부를 대상으로 **통합 적용**할 수 있다)

제8장 주택법

1. 주요 용어의 정의 ★★★

주택·준주택의 구분

주택법상 **주택**은 단독주택(단독·다중·**다가구주택**)과 공동주택(아파트·**연립주택**·**다세대주택**)을 말한다. 주택은 아니지만 주거시설로 이용 가능한 시설은 **준주택**으로 따로 정한다.

구분	해당하는 것	해당하지 않는 것
주택	다가구주택, 연립주택, 다세대주택, 아파트	오피스텔, 노인복지주택(둘 다 준주택)
준주택	**기숙사**, **노인복지주택**, **다중생활시설**(제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 것), **오피스텔**	여관·여인숙, 유스호스텔, 공관, 지역아동센터

두문자·암기법

준주택 4가지 = **"기·노·다·오"** (기숙사·노인복지주택·다중생활시설·오피스텔). 여관·유스호스텔·공관·지역아동센터가 지문에 나오면 준주택이 **아니다**.

함정 주의

"오피스텔·노인복지주택은 주택에 해당한다"는 지문은 틀림. 둘은 **준주택**이며 주택이 아니다. 반대로 "다가구주택은 주택이 아니다"도 틀림(단독주택에 속하는 주택).

주거전용면적의 산정

- **공동주택**: 외벽의 **내부선**을 기준으로 산정한다(중심선 아님).
- 2세대 이상이 공동으로 사용하는 부분(복도·계단·현관 등 지상층 공용면적, 지하층·관리사무소 등)은 **제외**한다.
- 바닥면적에서 주거전용면적을 제외하고 남는 외벽면적은 **공용면적에 가산**한다.
- **단독주택**: 거실로 쓰이지 않는 지하실, 본건물과 분리된 창고·차고·화장실 면적은 주거전용면적에 **포함하지 않는다**.

국민주택규모·주택단지·토지임대부 분양주택

- **국민주택규모**: 주거전용면적이 1호 또는 1세대당 **85㎡ 이하**인 주택. 단, 수도권을 제외한 도시지역이 아닌 **읍·면지역**은 **100㎡ 이하**.
- **주택단지**: 주택건설사업계획 또는 대지조성사업계획 승인을 받아 주택과 부대시설·복리시설을 건설하거나 대지를 조성하는 데 사용되는 일단의 토지.
- **토지임대부 분양주택**: 토지 소유권은 **사업시행자**가, 건축물·복리시설 소유권은 **분양받은 자**가 가지는 주택(제9절에서 상세).

별개의 주택단지로 보는 시설(단지 분리 기준)

다음 시설로 분리된 토지는 각각 **별개의 주택단지**로 본다.

1. 철도·고속도로·자동차전용도로
2. 폭 **20m 이상**인 일반도로
3. 폭 **8m 이상**인 도시계획예정도로
4. 도로법상 **지방도 이상**의 도로(일반국도·특별시도·광역시도 등)

함정 주의

폭 **15m**인 일반도로로 분리된 경우는 20m 미만이므로 **하나의 주택단지**로 본다. 일반도로는 20m, 도시계획예정도로는 8m. 숫자를 바꿔 출제된다.

부대시설·복리시설·기간시설

구분	의미	예시
부대시설	주택에 딸린 시설·설비	주차장, 관리사무소, 담장, 주택단지 안의 도로, **자전거보관소**

복리시설	입주자의 생활복리를 위한 공동시설	어린이놀이터, 근린생활시설, 유치원, 주민운동시설, 경로당
기간시설	단지 밖에서 단지로 연결되는 기반시설	도로, 상하수도, 전기시설, 가스시설, 통신시설, 지역난방시설

함정 주의

자전거보관소는 **부대시설**이다. "복리시설"이라고 하면 틀림. 도로·상하수도·전기·가스·통신·지역난방은 **기간시설**.

도시형 생활주택

- 세대수 **300세대 미만**의 국민주택규모 주택으로 도시지역에 건설한다. 수도권의 경우 1호/1세대당 주거전용면적 **85㎡ 이하**.
- 하나의 건축물에는 원칙적으로 도시형 생활주택과 그 밖의 주택을 **함께 건축할 수 없다**.
- 예외: (1) 도시형 생활주택과 주거전용면적 **85㎡ 초과 주택 1세대**를 함께 짓는 경우, (2) **준주거지역·상업지역**에서 아파트형 주택과 도시형 생활주택 외의 주택을 함께 짓는 경우.
- 도시형 생활주택에는 **분양가상한제가 적용되지 않는다**.

세대구분형 공동주택

공동주택의 주택 내부 공간의 일부를 세대별로 구분하여 생활이 가능한 구조로 하되, 구분된 공간 일부를 구분소유할 수 없는 주택이다. 건설 경로에 따라 요건이 다르다.

구분	사업계획승인을 받아 건설하는 경우	공동주택관리법상 행위허가·신고로 설치하는 경우
구분공간 설비	세대별 구분공간마다 별도의 **욕실·부엌·현관** 설치	세대별 구분공간마다 별도의 **욕실·부엌·구분출입문** 설치
경계벽	세대 간 연결문 또는 경량구조의 경계벽 설치	구조·화재·소방·피난안전 기준 충족
세대수 제한	단지 전체 세대수의 **1/3 이내**	구분공간 세대수는 기존 세대 포함 **2세대 이하**
비율 제한	주거전용면적 합계가 단지 전체의 **1/3 이내**	단지 전체 세대수의 **1/10**과 해당 동 전체 세대수의 **1/3** 각각 이내(시장 등 인정 시 초과 가능)

2. 사업주체(등록사업자·비등록 사업주체) ★★

등록사업자의 등록기준

- **자본금**: **3억원**(개인은 자산평가액 **6억원**) 이상
- **기술인력**: 건축분야 기술자 **1인 이상**(대지조성사업은 토목분야 기술자 1인 이상)
- **사무실**: 사업 수행에 필요한 사무실 면적 확보
- **결격사유**: 부정수표단속법 또는 주택법 위반으로 금고 이상 실형을 선고받고 집행 종료·면제 후 **2년**이 지나지 않은 자는 등록 불가
- 등록사항 변경 시 변경사유 발생일부터 **30일 이내** **국토교통부장관**에게 신고

등록말소·영업정지

구분	사유	처분
필수적 말소	거짓·부정한 방법으로 등록한 경우, 등록증을 대여한 경우	반드시 등록을 **말소하여야 한다**
임의적 말소	등록기준 미달, 공사를 잘못 시공하여 위해 발생, 결격사유에 해당(6개월 내 임원 교체 시 예외)	등록말소 또는 **1년 이내** 영업정지를 **할 수 있다**

두문자·암기법

필수적 말소 = **"거·대"**(거짓등록·등록증 대여). 나머지는 "할 수 있다"(임의적).

등록이 필요 없는 사업주체(비등록 사업주체)

다음 사업주체는 국토교통부장관에게 등록하지 않고도 주택건설사업·대지조성사업을 할 수 있다.

구분	내용	비고
공공	국가·지방자치단체, 한국토지주택공사, 지방공사	단독 시행 가능
공익법인	공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따라 설립된 공익법인	단독 시행 가능
주택조합	등록사업자와 **공동으로 시행**하는 경우에 한함	세대수 증가 없는 리모델링주택조합은 공동시행 의무 없음
고용자	근로자를 고용하는 자가 등록사업자와 **공동으로 시행**하는 경우에 한함	단독 시행 불가

주택조합이 구성원의 주택을 건설하는 경우 등록사업자(지방자치단체·한국토지주택공사·지방공사 포함)와 공동으로 사업을 시행할 수 있다. 다만 **세대수를 증가하지 않는 리모델링주택조합**은 등록사업자와 공동시행할 의무가 없다.

3. 주택조합 ★★★

주택조합의 종류 비교

구분	지역주택조합	직장주택조합	리모델링주택조합
목적	같은 지역 거주자가 주택을 마련하기 위해 설립	같은 직장 근로자가 주택을 마련하기 위해 설립	공동주택 소유자가 리모델링하기 위해 설립
설립절차	시장·군수·구청장의 **인가**	인가(국민주택을 공급받기 위한 조합은 **신고**)	시장·군수·구청장의 **인가**
조합원 우선공급	건설하는 주택을 조합원에게 우선공급 **가능**	우선공급 가능(설립신고한 직장주택조합은 사업주체가 국민주택 우선공급 가능)	우선공급 규정 **적용 없음**
등록사업자와 공동시행	원칙적으로 공동시행	원칙적으로 공동시행	세대수 증가 없으면 공동시행 **의무 없음**
설립인가 신청 시 토지사용승낙서	필요(사용권원 80%, 소유권 15%)	필요	**불요**(결의서·동의서로 갈음)

함정 주의

"주택조합은 구성원을 위하여 건설하는 주택을 조합원에게 우선공급할 수 있다"에서 **리모델링주택조합은 제외**된다. 리모델링은 새로 공급하는 것이 아니라 기존 소유자의 주택을 고치는 것이기 때문이다.

조합 설립인가 요건(지역·직장주택조합)

- 해당 주택건설대지의 **80% 이상**에 해당하는 토지의 **사용권원**을 확보하고,
- 해당 주택건설대지의 **15% 이상**에 해당하는 토지의 **소유권**을 확보하여야 한다.
- 주택조합은 설립인가를 받은 날부터 **2년 이내**에 사업계획승인(리모델링주택조합은 리모델링허가)을 신청하여야 한다.

핵심 암기

사용권원 80% + 소유권 15%가 설립인가 요건이고, **인가 후 2년 이내** 사업계획승인 신청. 매도청구는 사용권원 **95%**(전원 청구) / **80%**(10년 이상 소유자 제외)로 숫자가 다르니 섞이지 않게 구분한다.

조합원 모집(신고 + 공개모집)

- 지역·직장주택조합의 설립인가를 받기 위해 조합원을 모집하려면 관할 **시장·군수·구청장**에게 **신고**하고 **공개모집**의 방법으로 모집하여야 한다(인가가 아님).
- 주택조합의 **발기인**은 조합원 모집 신고가 **수리된 날** 조합에 가입한 것으로 보며, 가입신청자와 동일한 권리·의무를 가진다.
- 조합원 추가모집 시에는 **변경인가**를 받아야 한다.

조합원 모집 광고에 반드시 포함할 내용

1. "지역주택조합 또는 직장주택조합의 조합원 모집을 위한 광고"라는 **문구**
2. 조합원의 **자격기준**에 관한 내용
3. 주택건설대지의 **사용권원 및 소유권을 확보한 비율**

4. 조합의 **명칭·사무소 소재지**
5. 조합원 모집 **신고 수리일**

> **함정 주의**
> "조합의 **설립 인가일**"은 광고 필수 포함사항이 **아니다**. 모집 광고는 설립인가 전에 하므로 인가일이 있을 수 없다. 포함되는 것은 모집 **신고 수리일**이다.

지역주택조합의 조합원 자격

- 조합설립인가 신청일부터 해당 조합주택의 **입주가능일**까지 **무주택 세대주**이거나 주거전용면적 **85㎡ 이하** 주택 **1채**만 소유한 세대주일 것
- 조합설립인가 신청일 현재 **6개월 이상** 같은 지역에 계속 거주한 자일 것
- 추가모집·충원되는 조합원의 자격요건 판단기준일은 **해당 조합설립인가 신청일**이다(사업계획승인 신청일이 아님).

조합원 충원·탈퇴·인가취소

- 설립인가 후 조합원이 **사망**한 경우에는 조합원 수와 무관하게 충원할 수 있다(50% 유지 요건과 무관).
- 조합원은 탈퇴할 수 있고, 탈퇴한 조합원은 부담한 비용의 **환급을 청구할 수 있다**.
- 시장·군수·구청장은 조합이 법을 위반한 경우 설립인가를 **취소할 수 있다**(임의적 취소, 필요적 취소 아님).

4. 주택상환사채 ★★

주택으로 상환하는 사채로, 사업주체가 주택건설자금을 조달하기 위해 발행한다.

구분	내용
발행자	**한국토지주택공사**와 **등록사업자**(등록사업자는 금융기관 등의 **보증** 필요). **지방공사는 발행자가 아님**
발행규모 (등록사업자)	최근 **3년간** 연평균 주택건설호수 이내
발행승인	발행계획을 작성하여 **국토교통부장관**의 승인(시·도지사 아님)
발행방법	**기명증권**으로 발행(무기명 아님). 명의변경은 취득자의 성명·주소를 **사채원부에 기재**하는 방법으로 하며, 기재하지 않으면 발행자·제3자에게 대항하지 못함
상환기간	**3년을 초과할 수 없음**(발행일부터 주택공급계약 체결일까지의 기간)
타법 적용	주택법에 규정이 없는 사항은 **상법** 중 사채발행 규정 적용(주택법이 상법에 우선)
등록말소 시	등록사업자의 등록이 말소되어도 이미 발행한 사채의 **효력에는 영향 없음**

공법상 각종 채권 비교

구분	도시·군계획시설채권	토지상환채권	도시개발채권	주택상환사채
근거법	국토계획법	도시개발법	도시개발법	주택법
발행자	특별시장·광역시장·특별자치시장· 특별자치도지사·시장·군수	도시개발사업 시행자(민간시행자는 지급보증 필요)	시·도지사	LH와 등록사업자(등록사업자는 지급보증 필요)
발행방법	기명식 증권	기명식 증권(분양토지·건축물 면적의 1/2 초과 금지)	-	기명식 증권
승인권자	지정권자의 승인	-	행정안전부장관	국토교통부장관
상환기간	10년 이내	-	5년 내지 10년	**3년 초과 불가**

> **함정 주의**
> 도시개발채권은 **행정안전부장관** 승인, 주택상환사채는 **국토교통부장관** 승인. 발행자에서 "지방공사"가 끼어들면 틀린 지문이다.

5. 사업계획의 승인 ★★★

승인 대상과 절차

- 단독주택 30호 이상·공동주택 30세대 이상 건설 시 원칙적으로 사업계획승인 대상. **한옥**인 단독주택은 **50호 이상** 건설 시 승인 대상.
- 사업계획승인권자는 신청을 받은 날부터 **60일 이내**에 승인 여부를 통보하여야 한다.
- 전체 세대수 **600세대 이상**인 주택단지는 **공구별로 분할**하여 건설·공급할 수 있다.
- 대지의 **사용권원만 확보**하고 소유권을 확보하지 못한 경우에도 승인을 받을 수 있는 경우가 있다(매도청구 요건 충족 시 등).

공사 착수기간

- 사업주체는 승인받은 날부터 **5년 이내**에 공사를 착수하여야 한다(공구별 분할시행 시 최초 공구 기준).
- 승인권자는 착수 지연 사유가 정당하면 그 사유가 없어진 날부터 **1년**의 범위에서 착수기간을 연장할 수 있다(2년 아님).
- 승인받은 사업계획대로 공사를 착수한 때에는 승인권자에게 **신고**하여야 한다.

변경승인과 경미한 변경

승인받은 사업계획을 변경하려면 변경승인을 받아야 한다. 다만 총사업비 **20%** 범위 증감, 대지면적 **20%** 범위 증감 등 경미한 변경은 **신고**로 갈음한다.

모의고사에서는 "총사업비 10% 이내 감액변경"을 경미한 사항으로 본 지문을 틀린 것으로 처리하였다. 세부기준은 최신 법령을 확인할 것.

승인의 취소

- 정당한 사유 없이 착수기간 내 미착수, 사업주체가 경매·공매 등으로 **대지소유권을 상실**한 경우 등에는 승인을 **취소할 수 있다**(임의적).
- 다만 **주택분양보증**이 된 사업은 취소대상에서 제외된다.

매도청구(사업계획승인을 받은 사업주체)

사용권원 확보율	매도청구 대상
95% 이상	사용권원을 확보하지 못한 대지의 **소유자 전원**에게 청구 가능
80% 이상 95% 미만	지구단위계획구역 결정고시일 **10년 이전**부터 소유한 자를 **제외**한 소유자에게 청구 가능

- 매도청구 전 **3개월 이상** 협의를 하여야 한다(60일 아님).
- 사용권원을 확보하지 못한 대지 위의 **건축물도 매도청구 대상**이다(제외 아님).
- 리모델링주택조합은 동의율을 확보한 경우 리모델링 결의에 찬성하지 않은 자의 주택·토지에 대하여도 매도청구할 수 있다.

함정 주의

사용권원 **90%** 확보 지문은 "전원에게 청구 가능"이 아니다(95% 필요). 협의기간은 "60일"이 아니라 **3개월 이상**. 조합 설립인가(80%·15%)와 매도청구(95%·80%)를 혼동하지 말 것.

6. 사용검사와 사용검사 후 매도청구 ★★

사용검사

구분	사용검사권자
원칙	시장·군수·구청장
국가·한국토지주택공사가 사업주체	**국토교통부장관**
지방공사가 사업주체	시장·군수·구청장

- 공구별 분할시행 시 **공구별 사용검사**, 승인조건 미이행 시에도 **동별 사용검사**가 가능하다.
- 파산 등으로 사업 계속이 불가능한 경우 **시공보증자**가 잔여공사를 시공하고 사용검사를 받는다. 시공보증자가 없으면 **입주예정자대표회의**가 시공자를 정하여 시공한다.

사용검사 후 매도청구

사용검사 후 소유권이전등기 말소소송 등으로 토지 소유권을 회복한 **실소유자**에 대하여, 주택 소유자들이 그 토지를 **시가**로 매도할 것을 청구할 수 있는 제도.

- 대상 토지면적이 주택단지 전체 대지면적의 **5% 미만**이어야 한다.
- 매도청구 의사표시는 실소유자가 소유권을 **회복한 날부터 2년 이내**에 송달되어야 한다.
- 주택 소유자 전체의 **4분의 3 이상** 동의로 대표자를 선정하여 소송할 수 있다(2/3 아님).
- 매도청구 관련 소송비용은 **사업주체에게 구상**할 수 있다.

> **두문자·암기법**
> 사용검사 후 매도청구 = **"5·2·3/4"** (5% 미만 토지, 2년 이내 송달, 3/4 동의 대표자).

7. 주택의 공급 ★★★

마감자재 목록표·영상물 등의 보관

- 사업주체는 **입주자모집승인 신청 시** 마감자재 목록표와 영상물을 제출한다.
- 시장·군수·구청장은 이를 사용검사일부터 **2년 이상** 보관하고 입주자의 열람요구 시 공개한다(3년 아님).
- 표시·광고 사본도 사용검사일부터 **2년 이상** 보관·공개한다.

공급질서 교란행위(양도·양수·알선 금지 증서·지위)

1. 주택을 공급받을 수 있는 **주택조합원의 지위**
2. **입주자저축 증서**
3. **주택상환사채**
4. 시장 등이 발행한 **무허가건물확인서·건물철거예정증명서·건물철거확인서**
5. 공공사업 **이주대책**에 의한 주택공급 지위

> **함정 주의**
> **도시개발채권**의 양도는 주택을 공급받을 수 있는 지위에 해당하지 않으므로 공급질서 교란행위가 **아니다**. 주택상환사채와 구별할 것.

분양가상한제 적용지역

국토교통부장관이 주거정책심의위원회 심의를 거쳐 지정한다(시·도지사 아님). 주택가격상승률이 물가상승률보다 현저히 높은 지역으로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 지역이 대상이다.

기준	기간(지정 전달부터 소급)	요건
분양가격 상승률	**12개월**	아파트 분양가격상승률이 물가상승률의 **2배** 초과
매매거래량	**3개월**	주택매매거래량이 전년 동기 대비 **20% 이상** 증가
청약경쟁률	**2개월**	월평균 청약경쟁률이 모두 **5대1** 초과 또는 국민주택규모 주택은 모두 **10대1** 초과

- 시장·군수·구청장은 입주자모집공고 시 분양가상한제 적용주택임을 **공고**하게 하여야 한다.
- 도시형 생활주택에는 분양가상한제가 **적용되지 않는다**.

> **두문자·암기법**
> 분상제 = **"12·2배 / 3·20% / 2·5:1(국민 10:1)"**. 기간은 12-3-2로 줄고, 물가 2배·거래 20%·경쟁률 5대1(국민주택규모 10대1).

> **함정 주의**
> 출제자는 1.5배(X, 2배), 30%(X, 20%), 2개월 거래량(X, 3개월), 3개월 경쟁률(X, 2개월), 10대1과 5대1을 서로 바꿔 낸다.

투기과열지구

구분	내용
지정권자	국토교통부장관 또는 시·도지사
절차	국토교통부장관 지정·해제 시 미리 **시·도지사 의견**을 듣고 검토의견 회신. 시·도지사 지정·해제 시 국토교통부장관과 **협의**
해제 요청	시장·군수·구청장은 지정사유 해소 시 해제를 **요청**할 수 있음(직접 해제 불가)
재검토	국토교통부장관은 **반기마다** 주거정책심의위원회를 소집하여 유지 여부 재검토

전매행위 제한

- 투기과열지구에서 건설·공급되는 주택의 전매제한기간: **수도권 3년, 수도권 외 1년**(해당 주택의 입주자로 선정된 날부터 소유권이전등기일까지의 기간 중).
- 세대원 전원이 **해외로 이주**하는 등의 사유로 한국토지주택공사의 **동의**를 받아 전매하는 경우에는 전매제한이 적용되지 않는다.

8. 리모델링 ★★

리모델링 허가의 동의요건

구분	동의 요건
주택단지 전체 리모델링	전체 구분소유자·의결권의 각 **75% 이상** 동의 + 각 동별 구분소유자·의결권의 각 **50% 이상** 동의
동 단위 리모델링	그 동의 구분소유자·의결권의 각 **75% 이상** 동의

함정 주의
단지 전체 = 전체 **75%** + 동별 **50%**. "전체 2/3 이상"이나 "동별 75%"로 바꾸면 틀림. 토지임대부 분양주택의 계약갱신 동의(75%)와 숫자는 같지만 제도는 다르다.

안전진단·기본계획·사용검사

- **증축형 리모델링**을 하려는 자는 시장·군수·구청장에게 **안전진단**을 요청하여야 한다(대수선형 리모델링은 안전진단 대상 아님).
- **수직증축형 리모델링**: 사용검사를 받은 후 **15년**(15년 이상 20년 미만 범위에서 시·도 조례로 정하는 경우 그 연수) 이상 경과하였음을 증명하는 서류를 첨부(10년 아님).
- **리모델링 기본계획**: 특별시장·광역시장·대도시 시장이 **10년** 단위로 수립하고 **5년**마다 타당성을 검토.
- 리모델링주택조합 설립인가 신청 시 **토지사용승낙서는 불요**.
- 리모델링 공사 완료 시 **시장·군수·구청장**의 사용검사를 받는다(국토교통부장관 아님).
- 리모델링주택조합은 설립인가일부터 **2년 이내**에 리모델링허가를 신청하여야 한다.

9. 토지임대부 분양주택 ★★

토지의 소유권은 사업시행자가 가지고, 건축물·복리시설 등의 소유권은 분양받은 자가 가지는 주택이다. 건축물의 공용부분·부속건물·복리시설은 분양받은 자들이 **공유**한다.

구분	내용
토지 임대차기간	**40년 이내**(50년 아님)
계약 갱신	소유자의 **75% 이상**이 갱신을 청구하면 **40년 범위**에서 갱신 가능
권리관계	임대차계약 체결 시 그 토지 위에 임대차기간 동안 **지상권**이 설정된 것으로 봄(전세권 아님)
임대료 증액	토지임대료 약정 체결 후 **2년**이 지나기 전에는 증액 청구 불가
거주의무	입주자의 거주의무기간 **5년**(10년·3년 아님). 최초 입주가능일에 입주하여야 함(3년 이내 아님)

분양가격	토지비 없이 **건축비**를 기준으로 구성(세부 산정률은 최신 법령 확인)
타법 적용	주택법에 규정 없는 사항은 **집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률**을 **민법에 우선**하여 적용

함정 주의

"민법을 집합건물법에 우선하여 적용한다"는 틀림. 순서는 주택법 → **집합건물법** → 민법. 임대차기간 40년, 갱신 75%, 지상권 설정, 임대료 증액 2년, 거주의무 5년을 한 세트로 외운다.

숫자 총정리 ★★★

핵심 암기

- 주택단지 분리: 일반도로 **20m**, 도시계획예정도로 **8m**
- 국민주택규모: **85㎡**(비수도권 비도시 읍·면 **100㎡**) / 도시형 생활주택 **300세대 미만**
- 등록기준: 자본금 **3억**(개인 **6억**), 변경신고 **30일**, 결격 **2년**, 영업정지 **1년 이내**
- 조합 설립인가: 사용권원 **80%** + 소유권 **15%**, 인가 후 **2년** 내 승인신청, 조합원 거주 **6개월**
- 주택상환사채: 상환 **3년** 초과 불가, 최근 **3년** 연평균 건설호수
- 사업계획승인: 통보 **60일**, 착수 **5년**, 연장 **1년**, 한옥 **50호**, 공구분할 **600세대**
- 매도청구: **95%** 전원 / **80%**(10년 소유자 제외), 협의 **3개월**
- 사용검사 후 매도청구: 토지 **5% 미만**, **2년** 내 송달, **3/4** 동의
- 마감자재·광고 보관: **2년** / 전매제한: 수도권 **3년**, 수도권 외 **1년**
- 리모델링: 전체 **75%** + 동별 **50%**, 수직증축 **15년**, 기본계획 **10년**/검토 **5년**
- 토지임대부: 임대 **40년**, 갱신 **75%**, 증액 **2년**, 거주의무 **5년**

기출·모의 지문 OX

1. 오피스텔과 노인복지주택은 주택법상 주택에 해당한다. → X (둘 다 준주택이며 주택이 아니다. 다가구·연립주택이 주택)
2. 공동주택의 주거전용면적은 외벽의 중심선을 기준으로 산정한다. → X (외벽의 내부선을 기준으로 산정)
3. 폭 15m인 일반도로로 분리된 토지는 각각 별개의 주택단지로 본다. → X (일반도로는 폭 20m 이상이어야 분리. 15m는 하나의 단지)
4. 주택에 딸린 자전거보관소는 복리시설에 해당한다. → X (부대시설에 해당)
5. 도시형 생활주택에는 분양가상한제가 적용되지 않는다. → O
6. 등록사업자가 등록증을 대여한 경우 국토교통부장관은 등록을 말소하거나 1년 이내 영업정지를 명할 수 있다. → X (거짓등록·등록증 대여는 필수적 말소사유. 반드시 말소하여야 한다)
7. 세대수를 증가하지 않는 리모델링주택조합은 등록사업자와 공동으로 사업을 시행하여야 한다. → X (세대수 증가 없는 리모델링주택조합은 공동시행 의무 없음)
8. 조합원 모집 광고에는 주택조합의 설립 인가일을 포함하여야 한다. → X (인가일은 포함사항 아님. 조합원 모집 신고 수리일을 포함)
9. 지역주택조합 설립인가를 받으려면 대지의 80% 이상 사용권원과 15% 이상 소유권을 확보하여야 한다. → O
10. 지역주택조합의 추가모집 조합원 자격요건 판단기준일은 사업계획승인 신청일이다. → X (해당 조합설립인가 신청일 기준)
11. 리모델링주택조합은 구성원을 위하여 건설하는 주택을 조합원에게 우선공급할 수 있다. → X (우선공급은 리모델링주택조합을 제외한 주택조합에만 적용)
12. 지방공사는 주택상환사채를 발행할 수 있다. → X (발행자는 한국토지주택공사와 등록사업자. 지방공사는 발행 불가)
13. 주택상환사채는 무기명증권으로 발행하며 상환기간은 5년을 초과할 수 없다. → X (기명증권으로 발행하고 상환기간은 3년 초과 불가)
14. 사업주체는 사업계획승인을 받은 날부터 5년 이내에 공사를 착수하여야 하며, 정당한 사유가 있으면 그 사유가 없어진 날부터 2년의 범위에서 연장할 수 있다. → X (착수 5년은 맞으나 연장은 1년의 범위)
15. 사업주체가 대지의 95% 이상 사용권원을 확보한 경우 미확보 대지의 소유자 전원에게 매도청구할 수 있으며, 청구 전 3개월 이상 협의하여야 한다. → O
16. 사용권원을 확보하지 못한 대지 위의 건축물은 매도청구 대상에서 제외된다. → X (대지 위의 건축물도 매도청구 대상)
17. 한국토지주택공사가 사업주체인 경우 시장·군수·구청장의 사용검사를 받는다. → X (국가·LH가 사업주체이면 국토교통부장관의 사용검사. 지방공사는 시장 등)
18. 사용검사 후 매도청구는 소유자 전체의 3분의 2 이상 동의로 대표자를 선정하여 소송할 수 있다. → X (4분의 3 이상 동의)
19. 시장·군수·구청장은 마감자재 목록표를 사용검사일부터 3년 이상 보관하여야 한다. → X (2년 이상 보관)
20. 도시개발채권의 양도는 주택공급질서 교란행위에 해당한다. → X (도시개발채권은 주택을 공급받을 수 있는 지위가 아니므로 교란행위 아님. 주택상환사채는 해당)
21. 분양가상한제 적용지역은 시·도지사가 지정하며, 소급 12개월간 분양가격상승률이 물가상승률의 1.5배를 초과한 지역이 대상이다. → X (국토교통부장관이 지정하고 물가상승률의 2배 초과)
22. 시장·군수·구청장은 투기과열지구 지정사유가 해소되면 직접 지정을 해제할 수 있다. → X (해제를 요청할 수 있을 뿐 직접 해제 불가. 국토교통부장관은 반기마다 재검토)
23. 투기과열지구의 전매제한기간은 수도권 3년, 수도권 외 지역 1년이다. → O
24. 주택단지 전체를 리모델링하려면 전체 구분소유자·의결권의 각 75% 이상 동의와 각 동별 각 50% 이상 동의를 받아야 한다. → O
25. 대수선을 위한 리모델링을 하려는 자는 시장·군수·구청장에게 안전진단을 요청하여야 한다. → X (안전진단 요청 대상은 증축형 리모델링)
26. 수직증축형 리모델링은 사용검사 후 10년 이상 경과 증명서류를 첨부하여야 한다. → X (15년 이상. 시·도 조례로 15년 이상 20년 미만 범위에서 정할 수 있음)
27. 토지임대부 분양주택의 토지 임대차기간은 50년 이내이며, 임대차계약 체결 시 전세권이 설정된 것으로 본다. → X (40년 이내, 지상권이 설정된 것으로 봄)
28. 토지임대부 분양주택에 관하여 주택법에 규정이 없는 사항은 민법을 집합건물법에 우선하여 적용한다. → X (집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률을 민법에 우선 적용)

제9장 농지법

출제비중: 부동산공법 40문항 중 2문항(국토계획법 12·도시개발법 6·도시정비법 6·건축법 7·주택법 7·농지법 2). 농지의 정의·농업인 요건, 위탁경영·대리경작, 임대차기간(3년/5년), 농지취득자격증명, 이행강제금의 숫자만 정확히 잡으면 충분하다.

1. 농지의 정의와 농업인 ★★

농지의 개념

농지 여부는 지목이 아니라 **실제 이용현황**을 기준으로 판단한다. 지목이 과수원이든 아니든 실제로 농작물 경작에 이용되고 있으면 농지이다.

구분	농지 해당 여부	비고
실제 농작물 경작지·다년생식물 재배지로 이용되는 토지	농지 O	지목 불문
지목이 전·답·과수원이 **아닌** 토지로서 경작지로 계속 이용된 기간이 **3년 미만**인 토지	농지 X	3년 이상 계속 이용되면 농지로 본다
농작물 경작에 이용되는 토지의 개량시설(**양수시설·수로·제방**)의 부지	농지 O	개량시설 부지도 농지

함정 주의

"양수시설·수로·제방의 부지는 농지가 아니다"로 바꿔 출제된다. 개량시설 부지는 **농지에 해당**한다. 또 "지목이 임야인 토지에서 2년째 경작 중 → 농지"도 틀린 지문이다(3년 미만이면 농지 아님).

농업인의 요건 (다음 중 하나만 충족하면 됨)

1. **1천㎡ 이상**의 농지에서 농작물·다년생식물을 경작·재배하거나, 1년 중 **90일 이상** 농업에 종사하는 자
2. 농지에 **330㎡ 이상**의 고정식온실·버섯재배사·비닐하우스 등 시설을 설치하여 경작·재배하는 자
3. 대가축 **2두**, 중가축 **10두**, 소가축 **100두**, 가금 **1천수** 또는 꿀벌 **10군** 이상을 사육하거나, 1년 중 **120일 이상** 축산업에 종사하는 자
4. 농업경영을 통한 농산물의 연간 판매액이 **120만원 이상**인 자

두문자·암기법

"천·구십 / 삼삼공 / 이·십·백·천·십 / 백이십·백이십" → 1천㎡·90일 / 330㎡ / 대2·중10·소100·가금1천·꿀벌10 / 축산 120일·판매 120만원. 농업 종사는 **90일**, 축산 종사는 **120일**로 다르다.

2. 농지의 소유 ★★

소유원칙과 상속농지

농지는 원칙적으로 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못한다(경자유전). 상속으로 농지를 취득한 자로서 농업경영을 하지 않는 자는 그 상속농지 중 총 **1만㎡**까지만 소유할 수 있다.

농지소유상한의 그 밖의 세부 면적은 개정이 잦으므로 최신 법령 확인.

위탁경영

위탁경영이란 농지 소유자가 타인에게 보수를 지급하기로 약정하고 농작업의 전부 또는 일부를 위탁하여 행하는 농업경영을 말한다. **농작업의 일부만 위탁**하는 것도 위탁경영에 해당한다.

위탁경영이 허용되는 사유

- **3개월 이상** 국외 여행 중인 경우
- 농업법인이 **청산 중**인 경우
- 질병·취학·선거에 따른 공직취임 등 부득이한 사유로 자경할 수 없는 경우
- 구치소·교도소·보호감호시설에 **수용 중**인 경우

- 3개월 이상의 국내 여행, 농작업 중 부상으로 **3개월 이상** 치료가 필요한 경우 등 농림축산식품부령으로 정하는 사유로 자경할 수 없는 경우

함정 주의
위탁경영 사유는 숫자와 상태를 바꿔 낸다. ① 국외여행 **2개월** → X(3개월 이상이어야 함) ② 농작업 중 부상으로 **2개월** 치료 → X(3개월 이상) ③ 농업법인이 **소송 중** → X("청산 중"이어야 함) ④ 3개월 **미만** 국내여행 → X(규정 없음). 반면 "구치소 수용 중"은 **허용 사유가 맞다**.

대리경작

시장·군수·구청장은 **유휴농지**에 대하여 직권으로 또는 신청을 받아 대리경작자를 지정할 수 있다. 다만 **지력의 증진이나 토양의 개량·보전을 위하여 필요한 기간 동안 휴경하는 농지**는 대리경작자 지정 **대상에서 제외**된다.

항목	내용
지정예고에 대한 이의신청	소유자는 예고를 받은 날부터 **10일** 이내에 이의신청할 수 있다
토지사용료	수확량의 **100분의 10**을 수확일부터 **2월** 이내에 지급한다
대리경작기간	따로 정하지 않으면 **3년**으로 한다

함정 주의
"지력증진을 위해 휴경하는 농지에도 대리경작자를 지정할 수 있다"는 틀린 지문이다. 이 농지는 유휴농지라도 지정 **제외 대상**이다.

3. 농지의 이용: 임대차·무상사용 ★★

농지는 원칙적으로 임대하거나 무상사용하게 할 수 없으나, **농지전용허가를 받거나 농지전용신고를 한 자가 그 농지를 소유하는 경우** 등에는 임대·무상사용이 가능하다. 임차인이 농지를 농업경영에 사용하지 않으면 시장·군수·구청장은 임대차·무상사용의 종료를 명할 수 있다.

구분	내용
임대차기간(원칙)	**3년** 이상
임차인이 고정식온실·비닐하우스를 설치한 농지	**5년** 이상
임대차 조건에 관한 협의 불성립	**한국농어촌공사**에 조정을 신청할 수 있다(관할관청 아님)
임대차의 대항력	등기가 없어도 임차인이 농지소재지 관할 **시·구·읍·면의 장의 확인**을 받고 농지를 **인도**받으면 그 **다음날부터** 제3자에게 효력이 생긴다

핵심 암기
임대차기간은 "일반 3년, 온실·하우스 5년". 조정 신청처는 "한국농어촌공사". 대항력은 "확인 + 인도 → 다음날".

4. 농지취득자격증명 ★★★

농지를 취득하려는 자는 농지소재지를 관할하는 **시장·구청장·읍장·면장(시·구·읍·면의 장)**에게서 농지취득자격증명을 발급받아야 한다. 원칙적으로 취득대상 농지의 면적 등이 기재된 **농업경영계획서**를 첨부하여 신청한다.

구분	해당 사유
증명 발급 **불요**(예외)	① 국가·지방자치단체가 소유 ② **상속(유증 포함)**으로 취득 ③ 담보농지를 취득하여 소유(유동화전문회사 등이 저당권자로부터 취득하는 경우 포함) ④ 농지전용협의를 마친 농지를 소유 ⑤ 농업법인의 합병으로 취득 ⑥ 공유농지의 분할 등 대통령령으로 정하는 원인으로 취득 ⑦ **시효의 완성**으로 취득

증명은 필요하나 **농업경영계획서 없이** 신청 가능	농지전용허가(의제되는 인허가 포함)를 받거나 **농지전용신고**를 한 자가 그 농지를 소유하는 경우

함정 주의
"농지전용신고를 한 자는 증명을 발급받지 않아도 된다" → X. 전용허가·신고자는 **계획서 작성만 면제**되고 증명은 발급받아야 한다. 발급 불요 사유(국가·상속·담보·전용협의·합병·분할·시효)와 구별할 것.

농지소유상한을 위반하여 소유할 목적으로 부정한 방법으로 증명을 발급받은 자는 **5년 이하의 징역** 또는 해당 토지의 개별공시지가에 따른 **토지가액에 해당하는 금액 이하의 벌금**에 처한다.

5. 농업진흥지역 ★

구분	지정 목적
농업진흥구역	농업의 진흥을 도모하여야 하는 지역(농지가 집단화된 지역)
농업보호구역	**농업진흥구역의 용수원 확보, 수질보전** 등 농업환경을 보호하기 위하여 필요한 지역

함정 주의
"농업보호구역의 용수원 확보를 위하여 농업진흥구역을 지정한다" → X. 순서가 뒤바뀐 것이다. **농업진흥구역을 보호하기 위하여** 그 주변에 농업보호구역을 지정한다.

농업진흥지역의 농지를 **허가 없이 전용**하거나 **부정한 방법으로 전용허가**를 받은 자는 **5년 이하의 징역** 또는 해당 토지의 개별공시지가에 따른 토지가액에 해당하는 금액 이하의 벌금에 처한다.

6. 농지의 전용 ★★

전용허가·협의·일시사용

- 다른 법률에 따라 농지전용허가가 **의제되는 협의**를 거쳐 전용하는 경우에는 별도의 농지전용허가가 필요 없다.
- **불법으로 개간한 농지를 산림으로 복구**하는 경우는 농지전용허가 대상이 **아니다**.
- 토목공사용·공업용 원료 목적의 토석·광물 채굴을 위하여 농지를 일시사용하려는 자는 **5년 이내**의 기간 사용 후 농지로 복구한다는 조건으로 **시장·군수 또는 자치구구청장**의 허가를 받아야 한다.
- 농림축산식품부장관은 농지전용허가를 하는 경우 **농지보전부담금**을 미리 납입하게 하거나 그 납입을 허가조건으로 하여야 한다.

전용허가의 취소·조업정지 등

구분	사유
필요적 취소(반드시 취소)	공사중지 등 **조치명령을 위반**한 경우
임의적 취소(취소할 수 있음)	거짓·부정한 방법으로 허가·신고 / 허가목적·조건 위반 / 무허가 사업계획 변경 / 정당한 사유 없이 **2년 이상** 목적사업 미착수 또는 착수 후 **1년 이상** 공사중단 / 농지보전부담금 미납 / 본인 신청에 의한 취소

두문자·암기법
"조치명령 위반만 필수". 착수는 **2년**, 중단은 **1년**(둘 다 임의적).

7. 처분명령·이행강제금 ★★

처분명령을 받은 후 매수청구하여 협의 중인 경우 등 정당한 사유 없이 지정기간까지 처분명령을 이행하지 않은 자에게 시장(구를 두지 않은 시의 시장)·군수·구청장이 이행강제금을 부과한다.

항목	내용
부과금액	감정평가법인등의 감정가격 또는 개별공시지가 중 **더 높은 가액**의 **100분의 25**
사전절차	부과 전 **10일** 이상의 기간을 정하여 의견제출 기회 부여
반복부과	최초 처분명령일 기준으로 이행될 때까지 **매년 1회** 부과·징수
불복	고지받은 날부터 **30일** 이내에 시장·군수·구청장에게 이의제기

핵심 암기

이행강제금 "25% / 10일 / 1회 / 30일". 국토계획법·건축법 이행강제금과 달리 **매년 2회가 아니라 1회**이고, 기준가액은 감정가격과 개별공시지가 중 **높은 쪽**이다.

기출·모의 지문 OX

1. 농작물의 경작에 이용되는 토지의 개량시설인 양수시설·수로·제방의 부지는 농지에 해당하지 않는다. → X (개량시설의 부지도 농지에 해당한다)
2. 지목이 임야인 토지로서 농작물 경작지로 계속 이용된 기간이 2년인 토지는 농지에 해당한다. → X (지목이 전·답·과수원이 아닌 토지는 3년 이상 계속 이용되어야 농지이다)
3. 농지에 330㎡ 이상의 고정식온실을 설치하여 농작물을 재배하는 자는 농업인에 해당한다. → O
4. 농지 소유자가 보수를 지급하기로 약정하고 농작업의 일부만 위탁하는 것은 위탁경영에 해당하지 않는다. → X (일부 위탁도 위탁경영에 해당한다)
5. 2개월간 국외여행 중인 경우 소유 농지를 위탁경영할 수 있다. → X (3개월 이상 국외여행이어야 한다)
6. 구치소에 수용 중이어서 자경할 수 없는 경우 소유 농지를 위탁경영할 수 있다. → O
7. 지력의 증진을 위하여 필요한 기간 동안 휴경하는 농지에 대하여도 대리경작자를 지정할 수 있다. → X (지력증진·토양개량을 위한 휴경농지는 대리경작자 지정 대상에서 제외된다)
8. 대리경작자는 수확량의 100분의 10을 수확일부터 2월 이내에 토지사용료로 지급하여야 한다. → O
9. 임차인이 비닐하우스를 설치한 농지의 임대차기간은 3년 이상으로 하여야 한다. → X (고정식온실·비닐하우스 설치 농지는 5년 이상, 일반 농지가 3년 이상)
10. 임대차 조건에 관하여 협의가 이루어지지 않으면 관할 시장·군수·구청장에게 조정을 신청할 수 있다. → X (한국농어촌공사에 조정을 신청한다)
11. 농지전용신고를 한 자가 그 농지를 소유하는 경우에는 농지취득자격증명을 발급받지 않아도 된다. → X (농업경영계획서 작성만 면제되고 증명은 발급받아야 한다)
12. 시효의 완성으로 농지를 취득하는 경우에는 농지취득자격증명을 발급받지 않아도 된다. → O
13. 이행강제금은 최초 처분명령일을 기준으로 처분명령이 이행될 때까지 매년 2회 부과·징수할 수 있다. → X (매년 1회 부과·징수한다)
14. 불법으로 개간한 농지를 산림으로 복구하는 경우에는 농지전용허가를 받아야 한다. → X (산림으로의 복구는 농지전용허가 대상이 아니다)

최종점검 — 부동산공법 시험 직전 총정리

핵심 암기

부동산공법은 2차 시험 **40문항** 과목이다. 배분(고정): **국토계획법 12 · 도시개발법 6 · 도시정비법 6 · 건축법 7 · 주택법 7 · 농지법 2**. 합격 기준은 **과목당 40점(16문항) 이상 + 5과목 평균 60점 이상**이다. 공법은 수험생 다수가 **과락(16문항 미만)을 가장 많이 겪는 과목**이므로, 이 최종점검의 목표는 만점이 아니라 **확실하게 16문항 이상, 여유 있게 22~24문항**을 확보하는 것이다. 아래 순서로 시험 직전까지 반복하라: ① 법률별 숫자표 암기 → ② 함정 TOP로 자가진단 → ③ 남은 5주 전략표대로 학습.

① 법률별 출제비중과 핵심 숫자 총정리표

국토계획법 (12문항 · 전체의 30%)

구분	핵심 숫자
광역도시계획	지정 후 **3년** 승인신청 없으면 도지사(또는 국토부장관)가 대신 수립 / 공청회 공고 **14일 전** / 열람 **30일 이상** / 지방의회 의견 **30일 이내**
도시·군기본계획	타당성 검토 **5년**마다 / 기초조사(토지적성평가) 생략: 입안일부터 **5년 이내** 실시 시 / 수립예외: 인구 **10만명 이하**(수도권 밖 + 광역시 비경계)
도시·군관리계획 입안	주민의견 열람 **14일 이상**, 반영통보 **60일 이내** / 입안제안 반영통보 **45일 이내**(1회 **30일** 연장) / 효력발생 = **지형도면 고시한 날**
지형도면	시장(대도시 제외)·군수 작성분은 도지사 승인 **30일 이내** (지구단위계획은 승인 불요)
입안제안 동의율	**5분의 4**: 기반시설 설치, 입체복합구역 / **3분의 2**: 지구단위계획(구역), 산업·유통개발진흥지구, 대체용도지구, 도시혁신구역·복합용도구역 (모두 **국공유지 제외** 면적 기준)
용도지역 건폐율 극값	최고 **중심상업 90%** / 최저 **녹지·관리·농림·자연환경보전 20%**(계획관리만 **40%**) / 주거 5·5·6·6·5·7(1전·2전·1일·2일·3일·준)
용도지역 용적률 극값	최고 **중심상업 1,500%** / 최저 **80%**(보전녹지·보전관리·자연환경보전) / 생산녹지·자연녹지·계획관리 **100%**
용도구역 지정권자	개발제한구역=**국토부장관** / 도시자연공원구역=**시·도지사·대도시시장** / 시가화조정구역=**시·도지사**(국가계획 관련 시 국토부장관), 유보기간 **5~20년** / 수산자원보호구역=**해수부장관·시도지사**
공동구	설치의무: **200만㎡ 초과** 개발사업 / 점용예정자 착수 전 부담액 **3분의 1 이상** 납부 / 안전점검 **1년 1회 이상**, 유지관리계획 **5년**마다
장기미집행 매수청구	**10년**(미시행)-**6개월**(결정통지)-**2년**(매수) / 3층 이하 개발행위허가로 자력구제 / 실효 = 고시일부터 **20년이 되는 날의 다음 날**
지구단위계획구역	완화한도(도시지역 내): 건폐율 **150%**·용적률 **200%**·높이 **120%** 이내 / 실효: 지정고시일부터 **3년 이내** 미결정 시 **3년 되는 날의 다음 날**
개발행위허가	처분기한 **15일 이내** / 허가규모: 주거·상업·자연녹지·생산녹지 **1만㎡**, 공업·관리·농림 **3만㎡**, 보전녹지·자연환경보전 **5천㎡** 미만 / 제한기간: 원칙 **3년(연장불가)**, 지구단위·기반시설부담구역은 **3년+2년 연장**
개발밀도관리구역	대상: **주거·상업·공업지역**(녹지 제외) / 용적률 최대한도의 **50%** 범위에서 강화 / 지방도시계획위 심의만(주민의견청취 없음)
기반시설부담구역	최소 **10만㎡ 이상** / 200㎡ 초과 신·증축에 부과 / 해제의제: 지정고시일부터 **1년** 되는 날의 다음 날

도시개발법 (6문항)

구분	핵심 숫자
구역 지정규모	도시지역: 주거·상업·자연녹지·생산녹지 **1만㎡**, 공업 **3만㎡** 이상 / 도시지역 외: **30만㎡** 이상(아파트·연립+초등학교 용지 요건 갖추면 **10만㎡**)

해제의제	실시계획인가 미신청: 지정고시일부터 **3년** / 개발계획 수립 없음: **2년**(330만㎡↑ **5년**) / 개발계획후 실시계획인가 없음: **3년**(330만㎡↑ **5년**)
조합	설립인가: 토지소유자 **7명 이상**, 동의 **2/3 이상**(면적)+**1/2 이상**(총수) — **국공유지 포함**하여 산정(국토계획법과 반대!) / 성립인가일부터 **30일 이내** 등기 / 대의원회 **50인 이상**이면 둘 수 있음(임의)
시행자 변경	전부환지 시행자가 구역지정 고시일부터 **1년 이내** 실시계획 인가 미신청, 또는 인가 후 **2년 이내** 미착수
토지상환채권	면적 **1/2 이내** / 기명식 / 조합은 발행 불가(수용방식 시행자만)
원형지	구역면적의 **1/3 이내** / 매각제한: 공사완료 공고일부터 **5년** 또는 계약일부터 **10년** 중 먼저 끝나는 기간
환지	토지부담률 평균 **50% 초과 불가**(동의 시 **60%**까지) / 입체환지 신청기간 **30~60일** / 환지처분: 준공검사 후 **60일 이내**, 효력은 **공고일의 다음 날**
도시개발채권	발행: **시·도지사** / 승인: **행정안전부장관** / 상환기간 **5~10년** / 소멸시효 원금 **5년**·이자 **2년**

도시 및 주거환경정비법 (6문항)

구분	핵심 숫자
기본계획	수립권자: **특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장**(군수 제외) / **10년** 단위, **5년**마다 타당성 검토
정비구역 해제의제	정비예정구역→구역지정 없음 **3년** / 추진위 승인신청 없음 **2년** / 조합설립인가 신청 없음 **3년**(추진위 없을 때) 또는 추진위 승인 후 **2년** / 조합설립 후 사업시행계획인가 신청 없음 **3년** / 토지등소유자 시행 재개발 **5년**
추진위원회	토지등소유자 **과반수** 동의, 위원장 포함 **5명 이상**(이사 없음, 위원장+감사만)
재개발 조합설립	토지등소유자 **4분의 3 이상** + 토지면적 **2분의 1 이상**
재건축 조합설립	주택단지: 동별 구분소유자 **과반수** + 전체 구분소유자·토지면적 각 **100분의 70 이상** / 비주택단지: **4분의 3** + 토지면적 **3분의 2**
정관변경	원칙 **과반수**, 핵심사항(조합원자격·제명탈퇴·구역위치면적·비용부담·시공자설계자)은 **3분의 2 이상**
사업시행계획	공람 **14일 이상**, 인가여부통보 **60일 이내** / 매도청구(재건축): 촉구 후 **2개월** 회답 → **2개월** 이내 청구
분양신청·관리처분	통지: 인가고시일부터 **90일 이내**(1회 **30일** 연장) / 신청기간 **30~60일**(1회 **20일** 연장) / 인가 신청일부터 **30일 이내**(타당성검증 시 **60일**) / 공람 **30일 이상**
이전고시·청산금	소유권 취득: 고시일의 **다음 날** / 청산금 소멸시효 **5년** / 시공자 선정 경쟁입찰(2회 유찰 시 수의계약)

건축법 (7문항)

구분	핵심 숫자
건축물 규모 용어	고층건축물 **30층 또는 120m 이상** / 초고층 **50층 또는 200m 이상** / 다중이용건축물 특정용도 **5천㎡ 이상** 또는 **16층 이상**
대수선	내력벽 수선 **30㎡ 이상** / 기둥·보·지붕틀 수선 각 **3개 이상**(증설·해체는 개수 무관 전부 대수선)
허가·착공	사전결정서 송부 **7일 이내**, 허가신청 **2년 이내** / 허가취소: 착수 안 하면 **2년**(공장 **3년**) / 신고효력상실 **1년** / 허가·착공 제한 **2년**+1회 **1년** 연장
건축신고(허가 갈음)	소규모 증개축 **85㎡ 이내** / 관리·농림·자연환경보전 **200㎡ 미만·3층 미만** / 대수선 **200㎡ 미만·3층 미만** / 연면적 **100㎡ 이하** 또는 높이 **3m 이하** 증축
사용승인	현장검사 **7일 이내** / 임시사용승인 **2년 이내**
대지·조경	조경의무 대지 **200㎡ 이상** / 공개공지 대상 **5천㎡ 이상**, 면적 대지면적의 **1/10 이하**, 완화 **1.2배 이하**, 활용 **연 60일 이내**
도로·건축선	도로 **폭 4m 이상** / 접도의무 **2m 이상** / 강화: 연면적 **2천㎡**(공장 **3천㎡**) 이상은 **6m 도로에 4m** 접함 / 건축선 후퇴 = **도로중심선**에서 소요너비 1/2
구조안전·승강기	구조안전 확인서류: **2층·200㎡·13m·9m(처마)·10m(기둥간격)** / 승강기: **6층 이상이면서 연면적 2천㎡ 이상** / 비상용승강기 **31m 초과**

이행강제금	계고 후 부과, **1년 2회 이내** 반복 / 60㎡ 이하 주거용 **1/2 감경**

주택법 (7문항)

구분	핵심 숫자
국민주택규모	**85㎡ 이하**(수도권 밖 읍·면지역 **100㎡ 이하**) / 도시형 생활주택 **300세대 미만**
주택단지 분리	일반도로 **폭 20m 이상** / 도시계획예정도로 **폭 8m 이상**
등록사업자	자본금 **3억원**(개인 **6억원**) / 변경신고 **30일 이내**
주택조합 설립	사용권원 **80% 이상** + 소유권 **15% 이상** / 인가 후 **2년 이내** 사업계획승인 신청 / 거주요건 **6개월 이상**
주택상환사채	발행자 **LH·등록사업자**(지방공사 아님) / 승인 **국토교통부장관** / 상환 **3년 초과 불가**
사업계획승인	통보 **60일 이내** / 착수 **5년 이내**(연장 **1년**) / 공구분할 **600세대 이상** / 한옥 **50호 이상**
매도청구	**95% 이상**=전원 청구 가능 / **80%~95%**=10년 이상 소유자 제외 / 협의 **3개월 이상**
사용검사 후 매도청구	토지 **5% 미만** / **2년 이내** 송달 / 소유자 **4분의 3 이상** 동의
분양가상한제	지정: **국토교통부장관** / 요건: 12개월 분양가상승률 물가 **2배** 초과, 3개월 거래량 **20% 이상** 증가, 2개월 청약경쟁률 **5:1**(국민주택 **10:1**) 초과
전매제한	투기과열지구: 수도권 **3년**, 비수도권 **1년**
리모델링	전체 **75% 이상**+동별 **50% 이상** 동의 / 수직증축 **15년** 이상 경과 / 조합 설립 후 **2년 이내** 허가신청
토지임대부 분양주택	임대기간 **40년 이내** / 갱신 **75% 이상** 청구 시 40년 범위 / 거주의무 **5년**

농지법 (2문항)

구분	핵심 숫자
농업인 요건	**1천㎡ 이상** 경작 또는 **90일 이상** 종사 / 시설재배 **330㎡ 이상** / 축산 대2·중10·소100·가금1천·꿀벌10두 또는 **120일 이상** 종사 / 판매액 **120만원 이상**
위탁경영	국외여행 **3개월 이상**, 부상 치료 **3개월 이상**, 청산 중, 수용 중 등
대리경작	이의신청 **10일 이내** / 사용료 수확량의 **10%**를 **2월 이내** 지급 / 기간 **3년**
임대차기간	일반 **3년 이상** / 고정식온실·비닐하우스 **5년 이상**
이행강제금	감정가·개별공시지가 중 높은 가액의 **25%** / 매년 **1회** 부과(건축법은 1년 2회, 농지법은 1회로 다름) / 의견제출 **10일 이상**

② 함정 TOP 20~30 — 9개 단원 반복 함정 모음

출제자가 매년 같은 방식으로 바꿔치기하는 지점만 모았다. 아래 각 항목은 "틀린 지문 → 옳은 내용" 순서다. 시험 전날 이 표만 다시 읽어도 최소 3~5문항은 건진다.

A. 권한자 바꿔치기(누가 하는가)

함정 주의

1. 광역계획권이 둘 이상의 **시·도**에 걸치면 관계 도지사들이 공동으로 지정 → X. **국토교통부장관**이 지정한다(같은 도 안이면 도지사).
2. 도시·군기본계획을 광역시장이 수립하려면 국토부장관 승인을 받아야 한다 → X. 기본계획에는 국토부장관 승인 제도가 없다. 대도시 시장은 직접 확정(보고만).
3. 개발제한구역은 시·도지사가 지정한다 → X. **국토교통부장관**이 지정한다. 도시자연공원구역은 반대로 **시·도지사·대도시시장**이 지정한다(둘을 바꿔치기).
4. 도시개발구역 지정을 시장·군수·구청장이 국토부장관에게 요청할 수 있다 → X. 요청권자는 **관계 중앙행정기관의 장**이고, 시장·군수·구청장은 **시·도지사**에게만 요청한다.
5. 도시개발채권은 행정안전부장관이 발행하고 시·도지사가 승인한다 → X. 정반대다. **시·도지사가 발행, 행정안전부장관이 승인**. 주택상환사채는 반대로 **LH·등록사업자가 발행, 국토교통부장관이 승인** — 두 채권의 발행자·승인자를 서로 바꿔 내는 것이 최다 출제 패턴이다.
6. 정비기본계획은 특별시장·광역시장·시장·군수가 수립한다 → X. **군수는 제외**된다(기초자치단체 중 시장만).
7. 연면적 10만㎡ 창고를 광역시에 지으려면 광역시장의 허가를 받아야 한다 → X. 공장·창고는 21층/10만㎡ 기준에서 **제외**되므로 **구청장**의 허가를 받는다.
8. 개발밀도관리구역은 시장·군수가 도시·군관리계획으로 지정한다 → X. 관리계획과 무관하게 **지방도시계획위원회 심의만** 거쳐 지정·고시한다(정답률 27%).
9. 국가·LH가 사업주체인 주택의 사용검사권자는 시장·군수·구청장이다 → X. **국토교통부장관**이다(지방공사는 시장·군수·구청장이 맞음).
10. 투기과열지구 지정사유가 없어지면 시장·군수·구청장이 직접 해제한다 → X. 시장·군수·구청장은 국토부장관·시도지사에게 **해제를 요청**할 수 있을 뿐이다.

B. 기간·숫자 바꿔치기

함정 주의

1. 지구단위계획구역은 지정 고시일부터 5년 이내에 지구단위계획이 결정·고시되지 않으면 실효된다 → X. **3년**이다.
2. 도시·군계획시설결정은 고시일부터 20년이 되는 날에 효력을 잃는다 → X. **20년이 되는 날의 다음 날**이다.
3. 도시개발조합은 전부 환지방식 시행자로서 구역지정 고시일부터 3년 이내에 실시계획 인가를 신청하지 않으면 시행자가 변경될 수 있다 → X. **1년** 이내다.
4. 도시정비법의 재건축 조합장은 선임일부터 사업시행계획인가를 받을 때까지 정비구역에 거주하여야 한다 → X. **관리처분계획인가**를 받을 때까지다.
5. 건축허가를 받은 날부터 1년 이내에 착수하지 않으면 허가를 취소하여야 한다 → X. **2년**(공장은 3년)이다.
6. 고층건축물의 높이 기준은 150m 이상이다 → X. **120m** 이상(초고층은 200m).
7. 주택조합의 조합설립인가 요건은 사용권원 95% + 소유권 15%이다 → X. 사용권원 **80%** + 소유권 **15%**다. 95%는 **매도청구(전원청구)** 요건과 혼동한 것 — 조합설립(80·15)과 매도청구(95·80)는 반드시 구분해서 암기.
8. 수직증축형 리모델링은 사용검사 후 10년 이상 경과해야 한다 → X. **15년** 이상이다.
9. 토지임대부 분양주택의 토지 임대차기간은 50년 이내다 → X. **40년** 이내다.
10. 농지 임대차기간은 비닐하우스를 설치한 농지도 일반 농지와 같이 3년 이상이다 → X. 온실·비닐하우스 설치 농지는 **5년** 이상이다.
11. 이행강제금은 국토계획법·건축법·농지법 모두 1년에 2회 반복 부과한다 → X. **농지법은 매년 1회**뿐이다(건축법만 1년 2회 이내).

C. "또는" ↔ "이면서"(요건 결합방식)

함정 주의

1. 승강기 설치의무는 6층 이상 또는 연면적 2천㎡ 이상이다 → X. **6층 이상이면서 연면적 2천㎡ 이상**이어야 한다(둘 다 충족).
2. 건축물 안전영향평가 대상은 연면적 10만㎡ 이상 또는 16층 이상이다 → X. **10만㎡ 이상이면서 16층 이상**이다.
3. 고층건축물은 30층 이상 이면서 높이 120m 이상이어야 한다 → X. **30층 이상 또는 120m 이상**(하나만 충족해도 해당).
4. 도지사 사전승인 대상 건축물은 3층 이상 이면서 연면적 1천㎡ 이상이다 → X. **3층 이상 또는 연면적 1천㎡ 이상**이다.

D. 정의·용어 뒤바꿈

함정 주의

1. 불연재료란 잘 타지 아니하는 성능을 가진 재료다 → X. 그것은 **난연재료**의 정의다. 불연재료는 "타지 아니하는 성질"(아예 안 탐).
2. 리모델링이란 대수선하거나 일부를 증축 또는 재축하는 행위다 → X. **개축**이다(리모델링은 대수선·증축·개축 세 가지뿐, 재축·신축·이전 제외).
3. 기반시설이란 도시·군계획시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설이다 → X. 앞뒤가 뒤집혔다. **도시·군계획시설 = 기반시설 중** 관리계획으로 결정된 것.
4. 도시·군계획시설사업이란 기반시설을 설치·정비·개량하는 사업이다 → X. **도시·군계획시설**을 설치·정비·개량하는 사업이다(정답률 43%).
5. 광역도시계획에는 기반시설의 배치·규모·설치가 포함된다 → X. **광역시설**의 배치·규모·설치다.
6. 개발밀도관리구역은 기반시설 설치가 필요한 지역에 지정한다 → X. 그것은 **기반시설부담구역**. 개발밀도관리구역은 기반시설 설치가 **곤란한** 지역에 건폐율·용적률을 **강화**하는 제도다.

E. 동의율·비율 바꿔치기

함정 주의

1. 지구단위계획구역 지정을 제안하려는 자는 국공유지를 포함한 토지면적의 3분의 2 이상 동의를 받아야 한다 → X. 국토계획법의 입안제안·공간재구조화계획 제안은 모두 **국공유지를 제외**하고 계산한다.
2. 도시개발조합 설립인가 동의율 계산도 국공유지를 제외한다 → X. 도시개발법의 **조합설립은 국공유지를 포함**하여 계산한다 (국토계획법과 반대 — 최다 혼동 포인트).
3. 자연취락지구 안에서는 4층 이하의 연립주택을 건축할 수 있다 → X. 자연취락지구는 **공동주택(연립·아파트) 건축이 불가**하다 (정답률 57%).
4. 도시지역 외의 개발진흥지구는 건폐율 150%·용적률 200%까지 조례로 완화할 수 있다 → X. **40% 이하·100% 이하**다 (계획관리지역의 산업·유통개발진흥지구만 60%).
5. 재건축사업의 주택단지는 조합원 2/3 동의로 설립된다 → X. **동별 과반수 + 전체 구분소유자·토지면적 각 70% 이상**이다.

③ 남은 5주 학습전략 — 공법은 "과락만 넘기면 되는" 전략과목

핵심 암기

공법 40문항의 목표는 **만점이 아니라 22~26문항(55~65%)**이다. 과락(16문항) 방지가 최우선이고, 그 다음이 평균 60점을 깎아먹지 않는 것이다. 아래 우선순위대로 시간을 배분하라. **절대 6개 법을 똑같은 비중으로 공부하지 마라** — 그것이 공법에서 가장 흔한 실패 패턴이다.

과목 내 우선순위 (문항수 대비 학습효율순)

순위	법률(문항수)	목표 정답수	이유

1	**국토계획법(12)**	8~9	배점이 가장 크고, 다른 5개 법의 기초 개념(용도지역·지구단위계획 등)이 전부 여기서 나온다. 투자 대비 회수율 1위.
2	**건축법(7)**	5	숫자 암기 패턴이 명확하고 매년 출제방식이 정형화되어 있어 단기간에 정답률을 올리기 가장 쉽다.
3	**주택법(7)**	4~5	조합설립·매도청구·사업계획승인 등 숫자 위주라 암기만 정확하면 고득점 가능. 분양가상한제·투기과열지구 등 정책 관련 지문은 최신 개정 확인 필요.
4	**농지법(2)**	2	분량이 가장 작아 완전정복이 가능하다. 투입 시간 대비 회수율이 사실상 가장 높다(가성비 1위).
5	**도시개발법(6)**	3	절차가 국토계획법과 비슷한 흐름이라 순서(지정→계획→시행자→실시계획→환지/수용)만 잡으면 절반은 먹고 들어간다. 환지 계산·세부 숫자는 시간 대비 효율이 낮다.
6	**도시정비법(6)**	3	조합설립 동의율과 절차 순서(추진위→조합→사업시행계획→분양신청→관리처분→이전고시)만 잡고, 세부 계산·보류지·청산금 디테일은 버려도 된다.

이 표대로면 8~9+5+4~5+2+3+3 = **25~27문항**. 과락선(16)을 여유 있게 넘기고 평균 60점에도 기여한다.

버릴 것 — 시간 대비 효율이 낮은 지엽 항목

- 건축법: 건축협정·결합건축의 세부 동의요건·거리기준(개정 잦음, 출제빈도 낮음)
- 도시개발법: 원형지개발자 선정 세부, 조성토지 공급가격 예외의 전체 목록
- 도시정비법: 관리처분계획의 보류지·청산금 분할징수 세부 계산, 재건축부담금 산정
- 국토계획법: 시범도시 지정 절차, 토지 출입 관련 세부(청문 3가지만 기억하면 충분)
- 주택법: 토지임대부 분양주택의 분양가격 산정률 세부(최신 법령 확인 필요 항목이라 출제 가능성도 낮음)

5주 주차별 계획

주차	학습 범위	목표
1주차	01~04 국토계획법 전체 1회독	용도지역 건폐율·용적률표를 백지에 써서 완성할 수 있을 때까지 반복. 입안제안 동의율표·용도구역 지정권자표 암기.
2주차	07 건축법 전체 + 국토계획법 오답노트	허가/신고 숫자표(85·200·100·500), 대지·도로·건축선 숫자 암기. 1주차 함정 TOP A·B 재확인.
3주차	08 주택법 + 05 도시개발법	조합설립 동의율 비교(도시개발 2/3+1/2 국공유지 포함 vs 국토계획법 3/2 국공유지 제외)를 반드시 비교표로 재정리. 채권류 4종 비교표 암기.
4주차	06 도시정비법 + 09 농지법 + 전체 모의고사 1회	정비사업 3종(주거환경개선·재개발·재건축) 비교표 암기, 농지법은 완전정복. 모의고사로 실제 배분(12·6·6·7·7·2) 감각 익히기.
5주차 (시험주)	99_최종점검 전체 + 함정 TOP 30 + 9개 단원 OX 박스만 재독	매일 아침 용도지역 건폐율·용적률표 백지테스트 1회. 새 내용 학습 금지, 이미 본 것만 반복. 시험 전날은 이 파일 하나만 본다.

시험 당일 풀이 순서 제안

공법 40문항 중 국토계획법·건축법·주택법·농지법(28문항)은 대부분 암기형·패턴형이라 **먼저 빠르게 풀고**, 도시개발법·도시정비법(12문항)은 절차 순서를 따져야 하는 문제가 섞여 있으므로 **나중에 시간을 더 쓴다**. 계산형(환지 토지부담률·비례율, 지구단위계획 완화 건폐율)은 공식만 알면 1분 내 풀리므로 시간 부족 시 가장 마지막으로 미뤄도 무방하다. 헷갈리는 권한자·동의율 문제는 **①번 항목의 함정 TOP**을 떠올리며 소거법으로 접근한다.